Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 1 — tracce per la prova orale

Punti 1–7 del programma (prova intermedia)

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
11 sezioni · 179 domande

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Fonti, direttive e Costituzione **1**
1.1 D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario . . . 1
1.2 D2 — Art. 47 Cost.: la tutela del risparmio e la disciplina del credito . . . 1
1.3 D3 — Art. 41 Cost. e il legame con l'art. 47 . . . 2
1.4 D4 — Art. 117 Cost.: chi legifera in materia bancaria . . . 2
1.5 D5 — La prima direttiva banche: che cosa resta oggi . . . 3
1.6 D6 — La seconda direttiva: i principi valgono ancora oggi? . . . 3
1.7 D7 — Vigilanza strutturale e vigilanza prudenziale . . . 4
1.8 D8 — La despecializzazione: istituzionale, operativa e temporale . . . 4
1.9 D9 — Il residuo di specializzazione oggi: BCC e popolari . . . 5
1.10 D10 — L'art. 1 e la banca come «impresa autorizzata» . . . 5
1.11 D11 — La banca come impresa: in che cosa è derogato lo statuto dell'imprenditore 6
1.12 D12 — La riserva dell'attività bancaria, la raccolta tra il pubblico e la riserva di denominazione . . . 6
1.13 D13 — Il TUB e il Testo unico della finanza . . . 7

2 Le autorità creditizie **8**
2.1 D1 — Mi parli della Banca d'Italia . . . 8
2.2 D2 — Gli organi della Banca d'Italia e chi li nomina . . . 8
2.3 D3 — I partecipanti al capitale e la natura pubblica dell'Istituto . . . 9
2.4 D4 — La legge 262 del 2005: che cosa ha cambiato e che cosa resta . . . 9
2.5 D5 — Indipendenza e responsabilità della Banca d'Italia . . . 10
2.6 D6 — Le altre funzioni della Banca d'Italia e il perimetro del TUB . . . 10
2.7 D7 — Le tre autorità creditizie: chi fa che cosa . . . 11
2.8 D8 — CICR e Ministro: che cosa resta oggi . . . 11
2.9 D9 — L'art. 4 TUB e il potere normativo della Banca d'Italia . . . 12
2.10 D10 — L'art. 5 TUB: finalità e destinatari della vigilanza . . . 12
2.11 D11 — La sana e prudente gestione e i tre tipi di vigilanza . . . 13
2.12 D12 — Dall'art. 5 alle partecipazioni e alla BCE . . . 13
2.13 D13 — Il segreto d'ufficio (art. 7 TUB) . . . 14
2.14 D14 — Coordinamento e collaborazione fra le autorità . . . 14
2.15 D15 — Pubblicità dei provvedimenti e reclamo al CICR . . . 15

3 Unione bancaria, SSM e SEVIF **16**
3.1 D1 — Mi parli dell'Unione bancaria . . . 16

3.2 D2 — Il SEVIF: composizione e rapporto con l'MVU 16
3.3 D3 — Il CERS 17
3.4 D4 — L'EBA: che cosa fa 17
3.5 D5 — Il Meccanismo di vigilanza unico e l'art. 6-bis TUB 18
3.6 D6 — Le banche significative: criteri e soglie 18
3.7 D7 — Banca meno significativa: chi decide, Banca d'Italia o BCE 19
3.8 D8 — Che cosa fa la Banca d'Italia dentro il Meccanismo 19
3.9 D9 — Il diritto che applica la BCE 20
3.10 D10 — La BCE persegue le finalità dell'art. 5 TUB? 20
3.11 D11 — Il Consiglio di vigilanza e la decisione della BCE 21
3.12 D12 — Le sanzioni: BCE o Banca d'Italia 21
3.13 D13 — Come ha reagito il TUB: che ne è delle autorità creditizie 22
3.14 D14 — Popolari e BCC alla luce dell'Unione bancaria 22
3.15 D15 — L'idoneità degli esponenti nelle banche significative 23
3.16 D16 — Il secondo pilastro: risoluzione e rapporto con la vigilanza 23

4 Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario 25
4.1 D1 — L'attività bancaria e la sua riserva 25
4.2 D2 — Fin dove arriva l'oggetto sociale della banca 25
4.3 D3 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento 26
4.4 D4 — La raccolta del risparmio: art. 11, commi 1 e 2 26
4.5 D5 — Quando la raccolta è «tra il pubblico» 27
4.6 D6 — Le deroghe al divieto e il limite per la raccolta a vista 27
4.7 D7 — La raccolta presso i soci 28
4.8 D8 — Commento all'art. 12 TUB 28
4.9 D9 — Obbligazioni delle banche e delle altre società di capitali 29
4.10 D10 — Subordinati, strumenti di secondo livello e tagli minimi 29
4.11 D11 — L'art. 106 e gli intermediari finanziari 30
4.12 D12 — Albo dell'art. 13 ed elenchi 30
4.13 D13 — IMEL e istituti di pagamento 31
4.14 D14 — Poste Italiane 31
4.15 D15 — Banca e partecipazioni in imprese non finanziarie 32
4.16 D16 — Banche dell'Unione, succursali e sportelli 32

5 L'accesso al mercato bancario 34
5.1 D1 — Mi parli dell'accesso al mercato bancario 34
5.2 D2 — L'iter completo dell'autorizzazione 34
5.3 D3 — Le condizioni dell'art. 14 e la natura del provvedimento 35
5.4 D4 — La forma societaria della banca 36
5.5 D5 — Il capitale minimo 36
5.6 D6 — Sede legale e direzione generale in Italia 36
5.7 D7 — Il programma di attività iniziale 37
5.8 D8 — Chi autorizza: BCE e Banca d'Italia 37

5.9 D9 — Diniego dell'autorizzazione: garanzie e rimedi 38
5.10 D10 — Dalla discrezionalità del 1936 all'autorizzazione di oggi 38
5.11 D11 — L'albo e il registro delle imprese 39
5.12 D12 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione 39
5.13 D13 — Le succursali: l'art. 15 40
5.14 D14 — La libera prestazione di servizi: l'art. 16 40
5.15 D15 — Mutuo riconoscimento e controllo dello Stato ospitante 41
5.16 D16 — Le banche di Stato terzo 42
5.17 D17 — Il sistema di garanzia dei depositanti 42
5.18 D18 — L'abusivismo come presidio dell'accesso 43
5.19 D19 — L'autorizzazione delle banche di credito cooperativo 43

6 Gli assetti proprietari 44
6.1 D1 — Mi parli delle partecipazioni al capitale delle banche 44
6.2 D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni 44
6.3 D3 — L'art. 19: fattispecie e soglie 45
6.4 D4 — Perché il 10 per cento 45
6.5 D5 — La separatezza banca-industria, e oggi 46
6.6 D6 — Partecipazioni indirette e controllo 46
6.7 D7 — Il carattere preventivo dell'autorizzazione 47
6.8 D8 — Il procedimento e i termini 47
6.9 D9 — I criteri di valutazione dell'acquisizione 48
6.10 D10 — Perché decide la BCE, e che cosa resta al Ministro 48
6.11 D11 — L'art. 20: le comunicazioni 49
6.12 D12 — L'art. 24: voto sospeso e delibere impugnabili 49
6.13 D13 — L'art. 25: i requisiti dei partecipanti 50
6.14 D14 — I partecipanti e gli esponenti: art. 25 e art. 26 50
6.15 D15 — Soci e banche cooperative 51
6.16 D16 — Gruppo e capogruppo 52
6.17 D17 — Dopo l'ingresso: i controlli successivi sui soci 52

7 Gli esponenti aziendali 54
7.1 D1 — Mi parli dell'idoneità degli esponenti aziendali 54
7.2 D2 — Esponenti e partecipanti: l'art. 26 e l'art. 25 55
7.3 D3 — Chi è esponente: la nozione e le funzioni fondamentali 55
7.4 D4 — Requisiti e criteri: perché la distinzione conta 56
7.5 D5 — L'onorabilità: le cause di preclusione 56
7.6 D6 — La correttezza e i parametri di valutazione 57
7.7 D7 — La professionalità: le soglie per le diverse cariche 57
7.8 D8 — Competenza e composizione collettiva: singolo e organo 58
7.9 D9 — L'indipendenza e l'indipendenza di giudizio 59
7.10 D10 — Disponibilità di tempo e cumulo di incarichi 59
7.11 D11 — La valutazione dell'idoneità dentro la banca: chi, quando, con quali esiti 60

7.12 D12 — Decadenza, sospensione e rimozione 60
7.13 D13 — Dopo la banca: Banca d'Italia, BCE e diritto applicato 61
7.14 D14 — L'autovalutazione degli organi 61
7.15 D15 — Gli esponenti nel gruppo e la capogruppo 62

8 Le banche popolari 63
8.1 D1 — Mi parli delle banche popolari 63
8.2 D2 — Le popolari sono ancora cooperative? La mutualità prevalente 63
8.3 D3 — Le peculiarità delle popolari rispetto al diritto comune delle cooperative 64
8.4 D4 — Commenti l'art. 28 64
8.5 D5 — Art. 28, «quello del morto»: perché si limita il rimborso 65
8.6 D6 — Gli utili e la loro destinazione 65
8.7 D7 — I ristorni ai soci 66
8.8 D8 — Il voto capitario: ratio e deroghe 66
8.9 D9 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe 67
8.10 D10 — Le azioni di finanziamento: art. 150-quater 67
8.11 D11 — Numero minimo dei soci e capitale minimo 68
8.12 D12 — L'ammissione dei soci e la clausola di gradimento 68
8.13 D13 — Le deleghe in assemblea 69
8.14 D14 — Recesso, esclusione e morte del socio 69
8.15 D15 — La soglia di attivo: sedici miliardi 70
8.16 D16 — Il superamento della soglia: art. 29 70
8.17 D17 — Trasformazione e fusioni: art. 31 e rinvio agli artt. 56 e 57 71
8.18 D18 — La riforma delle banche popolari del 2015 71
8.19 D19 — Che cosa resta oggi del comparto popolare 72
8.20 D20 — Governo societario: assemblea, amministratori, contendibilità 72
8.21 D21 — Le popolari quotate 73
8.22 D22 — Dall'art. 19 ai limiti di possesso delle popolari 73
8.23 D23 — Despecializzazione e popolari 74
8.24 D24 — Popolari e Unione bancaria 74
8.25 D25 — Popolari e BCC a confronto 75

9 Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo 76
9.1 D1 — Mi parli delle banche di credito cooperativo 76
9.2 D2 — La BCC e la cooperativa del codice civile 77
9.3 D3 — L'art. 34: i soci della BCC 77
9.4 D4 — Il residuo di specializzazione oggi 78
9.5 D5 — L'art. 35: come si misura la prevalenza 78
9.6 D6 — Derivati e cambi: i limiti operativi della BCC 79
9.7 D7 — L'art. 37: gli utili della BCC 79
9.8 D8 — Gli utili: BCC, popolari e diritto comune 80
9.9 D9 — L'art. 28, «quello del morto»: il rimborso al socio uscente 80
9.10 D10 — Dalla riforma del 2016 all'adesione obbligatoria al gruppo 81

9.11 D11 — I poteri della capogruppo 81
9.12 D12 — La composizione del gruppo e il lessico 82
9.13 D13 — La governance della capogruppo: l'art. 37-bis 83
9.14 D14 — Il contratto di coesione 83
9.15 D15 — Poteri proporzionati alla rischiosità 84
9.16 D16 — La revoca degli amministratori: è un potere di vigilanza? 84
9.17 D17 — La garanzia in solido 85
9.18 D18 — Entrare e uscire dal gruppo 85
9.19 D19 — L'art. 36: fusioni e trasformazioni 86
9.20 D20 — Il gruppo cooperativo e l'Unione bancaria 86

10 Abusivismo bancario e giurisprudenza del corso 88
10.1 D1 — Il sistema dell'abusivismo bancario e finanziario 88
10.2 D2 — Gli artt. 130 e 131 a confronto 88
10.3 D3 — L'art. 132 e le fattispecie speciali 89
10.4 D4 — L'abuso di denominazione 89
10.5 D5 — Gli strumenti della Banca d'Italia contro l'abusivismo 90
10.6 D6 — L'art. 129 e il controllo sull'emissione di strumenti finanziari 90
10.7 D7 — Il caso Romanelli: warrant e conti correnti 91
10.8 D8 — Romanelli: silenzio-assenso, omologa e buona fede 91
10.9 D9 — Chi può emettere obbligazioni, con quali limiti, e perché la banca è diversa 92
10.10D10 — Il caso Giuffrè: Tribunale e Corte d'appello di Bologna 93
10.11D11 — Dove passa il confine fra raccolta riservata e raccolta consentita 93
10.12D12 — La sentenza 99/2018 e la riforma delle popolari 94
10.13D13 — La banca può commettere abusivismo? 94

11 Temi trasversali e percorsi fra gli argomenti 96
11.1 D1 — Dalla Banca d'Italia alla legge 262/2005, all'EBA e al SEVIF 96
11.2 D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni (art. 19) e all'autorizzazione (art. 14) . . . 96
11.3 D3 — BCE e Banca d'Italia: chi decide che cosa 97
11.4 D4 — Esponenti e partecipanti: la differenza fra l'art. 25 e l'art. 26 98
11.5 D5 — Dall'autorizzazione alla BCC: adesione al gruppo e potere della capogruppo 98
11.6 D6 — Dalle popolari alle BCC: il filo della specialità cooperativa 99
11.7 D7 — La specialità bancaria rispetto al diritto comune 99
11.8 D8 — Dalle direttive al passaporto europeo e al MVU 100
11.9 D9 — Dall'EBA al SEVIF alla BCE: i livelli della vigilanza europea e la Banca d'Italia 100
11.10D10 — Dall'art. 5 all'art. 127: la trasparenza come secondo perimetro 101

1 | Fonti, direttive e Costituzione

Questo capitolo copre il punto 1: la Costituzione economica (artt. 41, 47 e 117), le prime due direttive e ciò che ne resta oggi, la despecializzazione, la banca come impresa autorizzata e la riserva dell'attività bancaria. Urbani entra nel dettaglio sui tre articoli costituzionali e sul legame fra 41 e 47; con gli assistenti direttive e despecializzazione tornano sempre con il taglio «e oggi vale ancora?». La storia si chiede solo per spiegare una norma di oggi, e l'esaminatore cita il numero dell'articolo.

1.1. D1 — Legislazione bancaria e diritto bancario

Domanda. Prima di entrare nel merito, mi dica di che cosa si occupa la legislazione bancaria e in che cosa si distingue dal diritto bancario.

Risposta ideale. La legislazione bancaria è la disciplina pubblicistica dell'impresa bancaria: stabilisce chi può fare la banca, con quale forma, quale capitale, quali soci ed esponenti e sotto quali controlli. Il diritto bancario riguarda invece l'operatività, cioè i contratti con cui la banca lavora con la clientela. La norma di cerniera è l'art. 10 del Testo unico, che definisce l'attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, dice che «ha carattere d'impresa» e la riserva alle banche. Ne deriva la natura mista della materia. È privatistica, perché la banca è impresa e vale il diritto commerciale; è pubblicistica, perché la vigilanza è esercitata da autorità pubbliche con provvedimenti, tanto che l'art. 4, comma 3, richiama la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, e perché il Titolo VIII contiene sanzioni anche penali. La stessa duplicità spiega la struttura del TUB, che segue la banca nel suo ciclo di vita: nasce con l'autorizzazione, si organizza, è vigilata, può entrare in crisi. Va poi chiarito che il TUB non è un codice dei contratti bancari: i tipi contrattuali restano nel codice civile, il Titolo VI si occupa di trasparenza e dunque di protezione del cliente, e solo alcune operazioni, come il credito fondiario, hanno una disciplina speciale. Per questo il corso insiste sull'attitudine a consultare le fonti: per ogni istituto bisogna sapere a quale piano appartiene e quale articolo lo regge.

1.2. D2 — Art. 47 Cost.: la tutela del risparmio e la disciplina del credito

Domanda. Mi commenti l'art. 47 della Costituzione e mi dica che cosa ne discende per la legislazione bancaria.

Risposta ideale. L'art. 47 è il fondamento costituzionale della legislazione bancaria: la Repubblica «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Ne discende non solo la legittimità, ma la doverosità di una disciplina del credito, che lo Stato non può lasciare al mercato. L'espressione «in tutte le sue forme» copre sia il risparmio affidato alla banca come deposito sia quello investito in strumenti finanziari, con tecniche diverse: la vigilanza prudenziale per il primo, la trasparenza e le regole di condotta per il secondo. I tre verbi indicano tre funzioni, normativa, di indirizzo e di controllo, che il TUB distribuisce fra le tre autorità creditizie del Titolo I: CICR, Ministro dell'economia e Banca d'Italia. Il ponte con il Testo unico è l'art. 5, che traduce il precetto in finalità della vigilanza: sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni sul credito. Due limiti vanno tenuti fermi. L'art. 47 impone che una disciplina esista, non questa disciplina: il TUB è legge ordinaria e il legislatore può modificarlo. E non costituzionalizza alcuna autorità, perché parla di Repubblica e non di Banca d'Italia. Resta da capire come questo precetto conviva con la libertà d'impresa, cioè con l'art. 41.

1.3. D3 — Art. 41 Cost. e il legame con l'art. 47

Domanda. Commenti l'art. 41 della Costituzione e mi dica che legame ha con l'art. 47: come si concilia la libertà d'impresa con i vincoli pubblicistici che gravano sulla banca?

Risposta ideale. L'art. 41 dice che l'iniziativa economica privata è libera, che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno a salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana, e che la legge determina i programmi e i controlli perché l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Poiché per l'art. 10 TUB l'attività bancaria «ha carattere d'impresa», la banca è titolare di questa libertà. Il legame con l'art. 47 non è la prevalenza della norma speciale su quella generale, ma un'integrazione: l'art. 41 consente alla legge di indirizzare l'impresa a fini sociali, e l'art. 47 compie questa scelta per il credito già a livello costituzionale, sicché il bilanciamento non va rifatto caso per caso. Il punto di equilibrio è la proporzionalità: ogni vincolo, dall'autorizzazione dell'art. 14 al controllo sulle partecipazioni dell'art. 19, deve trovare fondamento nelle finalità dell'art. 5, essere idoneo a perseguirle e non comprimere l'autonomia oltre il necessario. E poiché la riserva di legge del terzo comma è relativa, la legge può fissare i criteri e rinviare il dettaglio alla normativa secondaria: per questo la delegificazione del TUB è legittima. Oggi la legge costituzionale 1/2022 ha aggiunto salute e ambiente fra i limiti del comma 2 e i fini ambientali al comma 3, ed è la copertura costituzionale dei poteri sui rischi ambientali, sociali e di governance dell'art. 53-bis, comma 1, lett. d).

1.4. D4 — Art. 117 Cost.: chi legifera in materia bancaria

Domanda. A chi spetta la potestà legislativa in materia bancaria? Mi illustri l'art. 117 e mi dica quale spazio resta alle Regioni.

Risposta ideale. La materia è statale, nel rispetto dei vincoli europei. L'art. 117, comma 2, lett. e), riserva alla legislazione esclusiva dello Stato «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», con la tutela della concorrenza e il sistema valutario: è la voce che copre la disciplina del credito. Vi si affianca la lett. l), ordinamento civile, che consente allo Stato di dettare anche le regole societarie e contrattuali delle banche, comprese quelle che derogano al codice civile. Il comma 1 sottopone Stato e Regioni ai vincoli dell'ordinamento dell'Unione e agli obblighi internazionali: il primato del diritto europeo poggia sull'art. 11 e, dal 2001, anche su questo comma, e il TUB lo riflette nell'art. 6. Alle Regioni resta uno spazio residuale. Il comma 3 elenca fra le materie concorrenti casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, ma è un residuo storico, perché la despecializzazione ha superato quelle categorie. Le tracce regionali stanno nel TUB, che è legge statale. L'art. 159 riserva le valutazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, impone il suo parere vincolante quando un provvedimento spetta a una Regione e, al comma 4-bis, vuole che quelle competenze si esercitino nei limiti del MVU. L'art. 37-bis, comma 1-bis, consente alle BCC di Trento e Bolzano un gruppo provinciale o, in alternativa, un sistema di tutela istituzionale.

1.5. D5 — La prima direttiva banche: che cosa resta oggi

Domanda. La prima direttiva banche, quella del 1977: che cosa ha fatto, e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. Della prima direttiva resta l'impianto, non la lettera, perché è formalmente abrogata: dalla direttiva 2000/12/CE, art. 67, poi rifusa nella 2006/48/CE e oggi nella CRD IV, art. 163. È la 77/780/CEE, venuta dopo la «direttiva zero» del 1973, che si era limitata a eliminare le restrizioni a stabilimento e libera prestazione di servizi. Fissò una nozione comune di ente creditizio, l'impresa che raccoglie fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto; vietò di esaminare la domanda di autorizzazione in funzione delle «esigenze economiche del mercato», art. 3, par. 3, salvo una deroga transitoria; avviò la collaborazione fra autorità. Senza una nozione comune non c'è nulla da riconoscere reciprocamente. All'Italia creò un problema, perché la legge bancaria del 1936-38 non enunciava i criteri dell'autorizzazione: il recepimento arrivò solo con il d.P.R. 350/1985. E oggi? Il binomio raccolta e credito è nell'art. 10, comma 1, TUB, e il divieto per i non bancari è nell'art. 11, comma 2, come nell'art. 9 della CRD IV. L'autorizzazione poggia sulle condizioni dell'art. 14, comma 1, cioè forma, sede e direzione generale, capitale, programma di attività, partecipanti, esponenti, assenza di stretti legami, e il diniego del comma 2 non guarda al mercato ma alla sana e prudente gestione. Cambia l'autorità: oggi l'autorizzazione è della BCE su proposta della Banca d'Italia.

1.6. D6 — La seconda direttiva: i principi valgono ancora oggi?

Domanda. Mi parli dei principi della seconda direttiva banche. Valgono ancora oggi?

Risposta ideale. I principi valgono ancora, anche se la direttiva è formalmente abrogata: dalla 2000/12/CE, art. 67, poi rifusa nella 2006/48/CE e oggi nella CRD IV, art. 163. La seconda

direttiva, la 89/646/CEE richiamata nel preambolo del TUB, poggiava su mutuo riconoscimento, armonizzazione minima e controllo dello Stato d'origine. Il mutuo riconoscimento è la licenza unica, il passaporto: la banca autorizzata in uno Stato può stabilire succursali o prestare servizi negli altri. Il TUB lo traduce negli artt. 15 e 16 e nell'art. 1, comma 2, lett. f), che elenca le attività riconosciute, dalla raccolta di depositi al leasing, ai servizi di pagamento: è la banca universale. Licenza unica e controllo dello Stato d'origine restano, con l'art. 49 della CRD IV. L'armonizzazione minima è invece superata nella disciplina prudenziale, che sta nel CRR, regolamento direttamente applicabile, e la vigilanza sulle banche significative è della BCE dal 2014. Anche l'eccezione della liquidità è superata: la vigilanza sulle succursali restò allo Stato ospitante solo in via transitoria, art. 156 CRD IV, finché non si applicò il requisito di copertura della liquidità del CRR, art. 151, par. 1. All'ospitante restano le misure cautelative urgenti a tutela di depositanti, investitori e clienti, art. 43, e quelle contro le violazioni delle sue norme di interesse generale, art. 44 CRD e art. 15, comma 3, TUB.

1.7. D7 — Vigilanza strutturale e vigilanza prudenziale

Domanda. Mi spieghi la differenza fra vigilanza strutturale e vigilanza prudenziale: perché oggi la vigilanza è prudenziale e dove lo si legge nel TUB?

Risposta ideale. Nella vigilanza strutturale l'autorità conforma il mercato: decide quante banche esistano, con quale specializzazione, in quali territori e con quanti sportelli. È il modello della legge bancaria del 1936-38, coerente con il suo obiettivo: se la concorrenza genera instabilità, la stabilità si ottiene comprimendola, al prezzo di una rendita di posizione. Nella vigilanza prudenziale l'autorità non dice alla banca che cosa fare, ma con quanta prudenza farlo: fissa regole di patrimonio, di rischio e di governo societario, e dentro quei confini l'iniziativa è libera. Nel TUB la scelta si legge in tre luoghi. L'art. 5 mette fra le finalità della vigilanza, accanto alla sana e prudente gestione e alla stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema, e fa quindi della concorrenza un interesse tutelato. L'art. 53, comma 1, affida alla Banca d'Italia le disposizioni generali su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario, controlli interni e remunerazioni. Il segno più concreto è l'art. 15: nel mercato interno le banche stabiliscono succursali secondo le procedure del Meccanismo di vigilanza unico, alla Banca d'Italia resta solo il potere di vietare la nuova succursale di un soggetto meno significativo per ragioni organizzative o di situazione finanziaria, e l'autorizzazione sopravvive per le succursali in Stati terzi. È la stessa logica della despecializzazione.

1.8. D8 — La despecializzazione: istituzionale, operativa e temporale

Domanda. Mi spieghi che cosa si intende per despecializzazione e su quali piani opera nel TUB.

Risposta ideale. La despecializzazione è il superamento del sistema del 1936-38, in cui esistevano molte categorie di enti creditizi, ciascuna con il proprio statuto, il proprio orizzonte

temporale e il proprio ambito operativo. Il TUB la realizza su tre piani. Sul piano istituzionale l'art. 14, comma 1, lett. a), riduce le forme possibili a due, società per azioni e società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e scompare la pluralità di casse, istituti di diritto pubblico e istituti di credito speciale. Sul piano temporale non c'è più la distinzione fra aziende di credito, abilitate al breve termine, e istituti di credito speciale, abilitati al medio e lungo: il TUB conosce solo le banche. Il rischio di trasformazione delle scadenze non scompare, ma si governa con regole prudenziali sulla liquidità, oggi nel CRR, e non con la separazione degli enti. Sul piano operativo l'art. 10, comma 3, abilita la banca, oltre all'attività bancaria, a ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna e alle attività connesse o strumentali, salve le riserve di legge: non tutto, dunque, ma ciò che è finanziario e senza invadere riserve altrui. Restano discipline speciali, come il credito fondiario e agrario, ma riguardano l'operazione e non il soggetto. Il residuo di specializzazione soggettiva è invece cooperativo, ed è il passaggio successivo.

1.9. D9 — Il residuo di specializzazione oggi: BCC e popolari

Domanda. Che cosa resta oggi della specializzazione? Le BCC e le popolari sono ancora un'eccezione?

Risposta ideale. Il residuo è la forma cooperativa. L'art. 14, comma 1, lett. a), ammette la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e l'art. 28, comma 1, riserva l'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa alle sole banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Il residuo vero sono le BCC. L'art. 35, comma 1, impone loro di esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci, e la Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, una operatività prevalente a favore di non soci soltanto per ragioni di stabilità; il comma 2 rinvia agli statuti, sulla base dei criteri della Banca d'Italia, per attività, impieghi, raccolta e competenza territoriale. Solo alle BCC, ai fini fiscali, l'art. 28, comma 2-bis, riconosce la mutualità prevalente, e dal 2016 l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis. Le popolari sono un residuo debole. Restano cooperative, con voto capitario e tetti al possesso, ma non sono a mutualità prevalente e hanno un limite di attivo di 16 miliardi: oltre quella soglia devono ridurre l'attivo, trasformarsi in s.p.a. o liquidarsi, secondo l'art. 29, commi 2-bis e 2-ter. Il distinguo è questo: nelle BCC la specialità è di scopo, cioè mutualità prevalente e operatività con i soci; nelle popolari è soltanto di forma, cioè voto capitario e limiti al possesso.

1.10. D10 — L'art. 1 e la banca come «impresa autorizzata»

Domanda. Il TUB si apre con un articolo di definizioni. Che senso ha, e che cosa ricava dalla definizione di banca come «l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria»?

Risposta ideale. L'art. 1 è fuori dai Titoli perché serve all'intero decreto, e aprire con le definizioni è una scelta di tecnica legislativa estranea alla tradizione italiana: evita equivoci e

fornisce il punto di aggancio con le nozioni comuni del diritto europeo. Il comma 1 definisce le espressioni ricorrenti, dalle autorità creditizie alla banca; il comma 2 le nozioni su cui regge l'accesso al mercato: banca italiana, con sede legale in Italia; banca dell'Unione europea, con sede legale e amministrazione centrale nel medesimo Stato, requisito congiunto per evitare elusioni; banca di Stato terzo; succursale; attività ammesse al mutuo riconoscimento. La definizione di banca come «impresa autorizzata», alla lett. b) del comma 1, ha tre conseguenze. La banca è impresa e non servizio pubblico: la legge chiude un dibattito antico e fa dell'autonomia imprenditoriale la regola. È impresa autorizzata, e l'autorizzazione ha efficacia costitutiva, perché senza di essa non esiste giuridicamente una banca, tanto che l'esercizio abusivo è reato ai sensi dell'art. 131. E non ha oggetto sociale libero, perché la qualifica dipende dall'esercizio effettivo dell'attività bancaria: le altre attività consentite dall'art. 10, comma 3, si aggiungono ad essa e non la sostituiscono. Se la banca è impresa, resta da vedere in che cosa il suo statuto è derogato.

1.11. D11 — La banca come impresa: in che cosa è derogato lo statuto dell'imprenditore

Domanda. Lei ha detto che la banca è impresa e che vale lo statuto dell'imprenditore commerciale. Mi indichi allora in che cosa quello statuto è derogato.

Risposta ideale. Il carattere d'impresa è la regola, e le deroghe sono tutte espresse; riguardano tre momenti della vita della banca. All'ingresso, l'impresa ordinaria si costituisce e si iscrive, mentre la banca deve prima ottenere l'autorizzazione, e l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se l'autorizzazione non consta: è la traduzione della riserva dell'art. 10, comma 2, e spiega perché l'esercizio abusivo sia reato. Nella vita dell'impresa l'autonomia statutaria è compressa: la forma è solo s.p.a. o cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede legale e direzione generale in Italia, art. 14, comma 1, lett. a) e a-bis); gli assetti proprietari sono soggetti all'art. 19, gli esponenti all'art. 26, e le modifiche statutarie sono accertate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56. All'uscita la banca non fallisce: l'art. 80, comma 6, la sottrae alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, che è disposta con decreto del Ministro dell'economia su proposta della Banca d'Italia, comma 1. La ratio è che il dissesto di una banca non colpisce solo i creditori, ma il risparmio tutelato dall'art. 47 Cost. e la stabilità dell'art. 5. Le deroghe non smentiscono la qualificazione imprenditoriale, la presuppongono: se la banca non fosse impresa, non servirebbe derogare espressamente allo statuto dell'imprenditore.

1.12. D12 — La riserva dell'attività bancaria, la raccolta tra il pubblico e la riserva di denominazione

Domanda. Mi illustri la riserva dell'attività bancaria: che cosa è la raccolta tra il pubblico e come è presidiata la riserva? La riserva di denominazione è la stessa cosa?

Risposta ideale. La riserva è nell'art. 10: il comma 1 definisce l'attività bancaria come raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, il comma 2 la riserva alle banche. Si regge sull'art. 11, che definisce la raccolta come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o in altra forma, e la vieta ai non bancari quando è tra il pubblico. Il divieto ha eccezioni dosate. Non è raccolta tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica o inserita in conti di pagamento usati solo per servizi di pagamento, commi 2-bis e 2-ter; il CICR individua le categorie, per rapporti societari o di lavoro, presso cui non lo è, comma 3; il comma 4 esclude fra gli altri le società che raccolgono con obbligazioni secondo il codice civile, ma il comma 5 vieta comunque la raccolta a vista. La riserva è presidiata penalmente: l'art. 130 punisce la raccolta abusiva, l'art. 131 la raccolta abusiva unita all'esercizio del credito, cioè l'attività bancaria intera, e l'art. 131-bis l'abusiva emissione di moneta elettronica. La riserva di denominazione dell'art. 133 è diversa: riguarda il nome, vieta ai non bancari parole come «banca», «banco», «credito» e «risparmio» ed è presidiata da sanzione amministrativa. La prima protegge la sostanza, il risparmio che non finisca a soggetti non vigilati; la seconda l'affidamento che il nome genera.

1.13. D13 — Il TUB e il Testo unico della finanza

Domanda. Il TUB non è l'unico testo unico del sistema finanziario. Come si rapporta con il Testo unico della finanza, e dove lo si vede dal testo del TUB?

Risposta ideale. Il TUB descrive il soggetto e l'attività bancaria, il TUF abilita ai servizi di investimento e disciplina i mercati: il confine si legge dall'interno del TUB. La cerniera è l'art. 10, comma 3: la banca esercita, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria «secondo la disciplina propria di ciascuna», e sono salve le riserve di attività previste dalla legge; per i servizi di investimento quella disciplina propria è nel TUF. I rinvii sono verificabili senza uscire dal TUB. L'art. 1, comma 2, lett. c), definisce la banca di Stato terzo richiamando l'art. 14 e l'art. 20-bis.1 del decreto 58/1998; l'art. 16, comma 4, fa salvo l'art. 29-ter del TUF; l'art. 106, comma 2, lett. b), consente agli intermediari finanziari di prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF. Anche le autorità si coordinano senza confondersi: la CONSOB è definita dall'art. 1, comma 1, lett. d), ma non è fra le autorità creditizie, e l'art. 7, comma 5, impone a Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS di collaborare senza potersi opporre il segreto d'ufficio, mentre gli artt. 15 e 16 prevedono che la Banca d'Italia informi la CONSOB quando è previsto l'esercizio di intermediazione mobiliare. Il TUB presuppone dunque un riparto di competenze e ne organizza il coordinamento, ma il criterio va cercato nell'altro testo unico.

2 | Le autorità creditizie

Questo capitolo copre il Titolo I del TUB e la Banca d'Italia: natura, organi, capitale e governance dopo la l. 262/2005, poi CICR, Ministro, art. 4 e art. 5, il segreto d'ufficio e la collaborazione fra autorità. All'esame si parte quasi sempre dalla Banca d'Italia (direttorio, Consiglio superiore, assemblea, partecipanti) e si procede per temi agganciati: l. 262/2005, art. 5, partecipazioni. Il dato vigente è il TUB consolidato al 22 gennaio 2026, che ha modificato l'art. 7. L'Unione europea si tratta nel capitolo successivo.

2.1. D1 — Mi parli della Banca d'Italia

Domanda. Mi parli della Banca d'Italia: che cos'è, che cosa fa, quanto è indipendente.

Risposta ideale. La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico: lo dicono l'art. 19, comma 2, della l. 262/2005 e l'art. 1 del suo Statuto. È la banca centrale della Repubblica e, insieme, parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (art. 19, comma 1): nelle funzioni del SEBC agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE, e il Governatore siede negli organi decisionali della BCE. Accanto alla funzione di banca centrale c'è quella di vigilanza, per la quale lo Statuto la qualifica autorità nazionale competente nel Meccanismo di vigilanza unico. Il TUB si occupa solo di questa seconda veste: l'art. 4 attribuisce poteri «nell'esercizio delle funzioni di vigilanza» e l'art. 6, comma 3, la dice parte del SEVIF e del MVU. Il filo che tiene insieme i due ruoli è l'indipendenza. Ha fondamento europeo, perché l'art. 19, comma 3, impone al legislatore di assicurare quella richiesta dalla normativa comunitaria, e lo Statuto vieta alla Banca e ai suoi organi di sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Ha un contrappeso nella trasparenza, che il comma 4 chiama «naturale complemento» dell'indipendenza: atti scritti e motivati e relazione annuale al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno. Per capire come l'indipendenza diventi struttura bisogna guardare dentro l'Istituto, a chi decide che cosa e a chi nomina chi.

2.2. D2 — Gli organi della Banca d'Italia e chi li nomina

Domanda. Mi illustri gli organi della Banca d'Italia: Governatore, Direttorio, Consiglio superiore, assemblea. Chi li nomina e chi decide che cosa?

Risposta ideale. A prima vista ricordano gli organi di una società per azioni, ma le somiglianze ingannano. Il Governatore non è scelto dall'assemblea: è nominato con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio superiore (art. 19, comma 8, l. 262/2005). Il Direttorio è formato dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali, in carica sei anni e rinnovabili una sola volta; il Direttore generale e i vice sono nominati dal Consiglio superiore su proposta del Governatore e poi con decreto presidenziale. Il Direttorio adotta a maggioranza, con voto prevalente del Governatore a parità, i provvedimenti di rilevanza esterna nelle funzioni pubbliche, vigilanza compresa. Il Consiglio superiore, il Governatore più tredici consiglieri, ha l'amministrazione generale e la vigilanza interna sulla gestione, ma per Statuto non ha alcuna ingerenza nelle funzioni pubbliche: l'organo che somiglia a un consiglio di amministrazione non amministra la vigilanza. I consiglieri durano cinque anni, sono rieleggibili non più di due volte e sono nominati dall'assemblea fra candidati vagliati da un comitato nomine. L'assemblea dei partecipanti nomina dunque i consiglieri superiori e, ove occorra, i sindaci, e approva bilancio e riparto dell'utile, ma non nomina né il Governatore né il Direttorio. Per misurare quanto conti davvero basta chiedersi chi siano i partecipanti e che cosa diano loro le quote.

2.3. D3 — I partecipanti al capitale e la natura pubblica dell'Istituto

Domanda. La Banca d'Italia ha un capitale e dei partecipanti, e fra questi ci sono le banche che vigila. Come si concilia con la sua natura di istituto di diritto pubblico?

Risposta ideale. Si concilia perché la quota dà un diritto patrimoniale limitato e nessun potere sulle funzioni pubbliche, e lo Statuto lo scrive in più punti. Il capitale è di 7,5 miliardi di euro, in 300.000 quote nominative da 25.000 euro: non sono azioni. Possono detenerle solo banche e imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in Italia, fondazioni bancarie, enti previdenziali e fondi pensione. Nessun partecipante può possederne più del 5 per cento del capitale, limite che era del 3 per cento nella legge del 2014 ed è stato portato al 5 dalla l. 234/2021; sull'eccedenza non spetta il voto e i dividendi vanno a riserva. Il ritorno economico è contenuto: il dividendo arriva a un massimo del 6 per cento del capitale e l'utile residuo, dopo le riserve, va allo Stato. Quanto ai poteri, l'assemblea approva il bilancio, ripartisce l'utile e nomina consiglieri superiori e sindaci, ma non ha alcuna ingerenza nelle funzioni pubbliche, che spettano a Governatore e Direttorio, scelti con un circuito pubblicistico. Dire che la Banca d'Italia è delle banche che vigila è una formula giornalistica: il capitale è un'eredità storica che l'ordinamento ha neutralizzato. Il regime pubblicistico si vede nel resto: atti scritti e motivati, l. 241/1990 in quanto compatibile (art. 4, comma 3, TUB), dipendenti pubblici ufficiali (art. 7, comma 2). Su chi decide, però, ha inciso la l. 262/2005.

2.4. D4 — La legge 262 del 2005: che cosa ha cambiato e che cosa resta

Domanda. Che cosa ha cambiato la legge 262 del 2005 nel governo della Banca d'Italia? E oggi che cosa resta di quel disegno?

Risposta ideale. La l. 262/2005 ridisegna il governo della Banca con l'art. 19. Arriva dopo lo scontro fra Governo e vertice dell'Istituto del 2005, e il suo effetto è togliere potere al Governatore, concentrato in una persona e senza termine. Le regole sono quattro. La collegialità: i provvedimenti di rilevanza esterna, prima del Governatore, passano al Direttorio, che delibera a maggioranza con prevalenza del voto del Governatore a parità, sul modello delle autorità collegiali come la CONSOB (comma 6). Il mandato a termine: sei anni, con un solo rinnovo, anche per gli altri membri del Direttorio (comma 7), mentre prima non c'era scadenza. La nomina del Governatore con decreto del Presidente della Repubblica (comma 8). Gli atti scritti e motivati, con verbale delle riunioni (comma 5), contro la *moral suasion* informale. C'è poi la modifica più duratura, nel comma 11: abroga i commi 2, 3 e 6 dell'art. 20 della l. 287/1990 e toglie alla Banca d'Italia la tutela della concorrenza fra banche, affidandola all'AGCM. E oggi? Il nucleo c'è tutto. Il comma 6 fa salve le decisioni del SEBC, e il mandato a termine con revoca solo nei casi dell'art. 14.2 del Protocollo sul SEBC coincide con lo standard europeo di indipendenza personale. Sono cambiati i bordi: la relazione annuale, la doppia autorizzazione e il capitale.

2.5. D5 — Indipendenza e responsabilità della Banca d'Italia

Domanda. Su che cosa si fonda l'indipendenza della Banca d'Italia e come la si bilancia con la responsabilità? Perché i suoi dipendenti rispondono dei danni solo per dolo o colpa grave?

Risposta ideale. L'indipendenza ha fondamento europeo prima che nazionale. L'art. 19, comma 3, della l. 262/2005 rinvia all'indipendenza richiesta dal diritto dell'Unione e, nella vigilanza unica, l'art. 19 del Reg. 1024/2013 impone alla BCE e alle autorità nazionali di agire in modo indipendente. Ha quattro dimensioni: istituzionale, il divieto di ricevere istruzioni dal potere politico; personale, il mandato a termine con revoca solo nei casi del Protocollo sul SEBC; funzionale, la separazione fra vigilanza e politica monetaria imposta dall'art. 25 del regolamento; finanziaria, cioè autonomia nella gestione delle proprie finanze, come dice lo Statuto, mentre il divieto di finanziamento monetario dell'art. 123 TFUE è una garanzia distinta. Il contrappeso è la responsabilità. Nel TUB l'art. 4, comma 4, impone una relazione annuale sull'attività di vigilanza, distinta da quella al Parlamento e al Governo dell'art. 19, comma 4, l. 262; gli atti sono scritti e motivati; in sede europea la BCE risponde al Parlamento europeo (art. 20). Il comma 4-bis dell'art. 4 estende alla Banca d'Italia, ai suoi organi e ai dipendenti l'art. 24, comma 6-bis, della l. 262: rispondono dei danni solo per dolo o colpa grave. La ratio è evitare la paralisi difensiva di un'autorità che decide in incertezza tecnica, con effetti patrimoniali pesanti su terzi. Il prezzo è un onere probatorio più alto per il risparmiatore danneggiato da una vigilanza tardiva.

2.6. D6 — Le altre funzioni della Banca d'Italia e il perimetro del TUB

Domanda. Il TUB considera la Banca d'Italia solo come autorità di vigilanza. Quali sono le altre sue funzioni, e dove ne resta traccia nel Testo unico?

Risposta ideale. Il perimetro del TUB è dichiaratamente parziale: l'art. 4, comma 1, parla di poteri «nell'esercizio delle funzioni di vigilanza». Le altre funzioni hanno il loro fondamento altrove, anzitutto nell'appartenenza al SEBC (art. 19, comma 1, l. 262/2005): il Governatore partecipa alle decisioni della BCE e, per il comma 6, il trasferimento delle competenze al Direttorio non si applica alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Nel TUB restano però tracce di funzioni che non fanno della Banca d'Italia una autorità creditizia in più veste. L'art. 146 le affida la sorveglianza sul sistema dei pagamenti, con richieste di dati, disposizioni generali, ispezioni e provvedimenti specifici verso chi emette strumenti di pagamento o gestisce sistemi e infrastrutture. L'art. 53-ter la designa autorità nazionale per le misure macroprudenziali dell'art. 5 del Reg. 1024/2013. L'art. 1, comma 1, lett. a-bis), la indica, accanto al Comitato di risoluzione unico, come autorità di risoluzione. Il cumulo non è neutro, perché chi ha vigilato su una banca può dover decidere come gestirne la crisi, e la risoluzione, disciplinata a parte nel d.lgs. 180/2015, è tema del modulo successivo. Il distinguo da tenere fermo: la lett. a-bis) sta fuori dall'elenco della lett. a). Il legislatore, quando ha nominato una nuova funzione, ha scritto una nuova definizione e non ha toccato l'elenco delle autorità creditizie.

2.7. D7 — Le tre autorità creditizie: chi fa che cosa

Domanda. Chi sono le autorità creditizie e che cosa fa ciascuna? E perché la BCE e la CONSOB non lo sono?

Risposta ideale. Sono tre e le indica l'art. 1, comma 1, lett. a): il CICR, il Ministro dell'economia e la Banca d'Italia. Il Titolo I assegna a ciascuna un ruolo. Al CICR l'art. 2 dà l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, ma delibera solo nelle materie che la legge gli attribuisce: è un comitato di ministri, presieduto dal Ministro dell'economia, alle cui sedute partecipa il Governatore senza esserne componente. Al Ministro l'art. 3 affida i provvedimenti di sua competenza, da adottare con decreto, e un potere sostitutivo del CICR in caso di urgenza, con obbligo di riferire al Comitato nella prima riunione, da convocare entro trenta giorni. Alla Banca d'Italia l'art. 4 attribuisce le proposte al CICR, i regolamenti nei casi previsti dalla legge, le istruzioni e i provvedimenti particolari: è l'autorità in cui si concentra la sostanza. La BCE e la CONSOB non ci sono perché «autorità creditizie» è una nozione tecnica interna al TUB, che identifica i soggetti nazionali ai quali il Titolo I affida l'esercizio dei poteri e le finalità dell'art. 5. L'art. 1 definisce infatti la BCE alla lett. b-bis) e la CONSOB alla lett. d), a parte. Vigilano, ma non sono autorità creditizie nel lessico del decreto, e la BCE si innesta attraverso il Meccanismo di vigilanza unico.

2.8. D8 — CICR e Ministro: che cosa resta oggi

Domanda. Si dice che il CICR sia stato svuotato. È vero? E che cosa resta oggi al Ministro dell'economia?

Risposta ideale. È vero per la regolazione prudenziale, ma sarebbe falso dire che il CICR non delibera più nulla. L'art. 53, comma 1, attribuisce direttamente alla Banca d'Italia le

disposizioni generali su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e informativa al pubblico, senza il filtro di deliberazioni del CICR: dove serve una valutazione tecnica, l'organo politico è uscito. Al Comitato restano i confini dell'attività e i rapporti con la clientela. Nell'art. 11 stabilisce i limiti e i criteri della raccolta presso categorie individuate per rapporti societari o di lavoro (comma 3), i criteri per individuare gli strumenti finanziari che costituiscono raccolta (comma 4-bis), i limiti all'emissione (comma 4-ter) e i criteri per la raccolta di chi concede finanziamenti al pubblico (comma 4-quater). Nel Titolo VI le sue deliberazioni sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB (art. 127, comma 3). Resta anche il reclamo dell'art. 9. Il Ministro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza, con facoltà e non obbligo di sentire il CICR: dispone la liquidazione coatta amministrativa, su proposta della Banca d'Italia (art. 80), mentre l'amministrazione straordinaria è della Banca d'Italia (art. 70), e individua con decreto, sentita la Banca d'Italia, i requisiti di idoneità di partecipanti ed esponenti (artt. 25 e 26). Il disegno è coerente: scelte di indirizzo all'organo politico, misura del rischio all'autorità indipendente.

2.9. D9 — L'art. 4 TUB e il potere normativo della Banca d'Italia

Domanda. Mi illustri l'art. 4 del TUB: che poteri ha la Banca d'Italia e come li esercita?

Risposta ideale. L'art. 4, comma 1, attribuisce alla Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, quattro poteri: formulare le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II; emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge; impartire istruzioni; adottare i provvedimenti di carattere particolare. Il potere regolamentare non è generale ma tipizzato, perché il TUB sceglie la delegificazione: la legge fissa i principi e rinvia il dettaglio alla fonte secondaria. Il rinvio principale è l'art. 53, comma 1, che affida alla Banca le disposizioni di carattere generale su adeguatezza patrimoniale, rischio e governo societario; su quella base poggia la Circolare 285, le «disposizioni di vigilanza» che hanno sostituito le vecchie «istruzioni», atti generali a contenuto normativo vincolanti per i destinatari. I commi 2 e 3 sono la contropartita del potere: la Banca determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri della vigilanza, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti generali, applicando la l. 241/1990 in quanto compatibile. Un'autorità che conforma l'attività di imprese deve essere prevedibile. Il comma 4 chiude con la relazione annuale. E l'art. 5 dice poi per quali fini tutti questi poteri vanno esercitati.

2.10. D10 — L'art. 5 TUB: finalità e destinatari della vigilanza

Domanda. Mi commenti l'art. 5 del TUB: quali sono le finalità della vigilanza, in che rapporto stanno fra loro e su chi si esercita?

Risposta ideale. L'art. 5 dice perché si vigila, e perciò è il metro di tutti i poteri del Titolo I. Il comma 1 indica quattro finalità: la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità

complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Le prime due sono il piano micro e il piano macro: la solidità della singola banca e la tenuta del sistema nel suo insieme, per cui l'obiettivo non è salvare a ogni costo la singola banca in crisi, ma far reggere il sistema. La terza riconosce che la banca è impresa in un mercato concorrenziale, e fa della concorrenza un interesse tutelato, abbandonando l'idea che la stabilità si ottenga comprimendola. La quarta è la legalità. Il rapporto fra le finalità non è gerarchico ma di complementarità e ponderazione. Nell'elenco non c'è la tutela del cliente, e non è una lacuna: trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela stanno nel Titolo VI, e l'art. 127, comma 01, le aggiunge alle finalità dell'art. 5 quando le autorità esercitano i poteri di quel titolo. Il comma 2 indica i destinatari: banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento; includere i gruppi consente di raggiungere il livello consolidato. Il comma 3 fa salvi gli altri poteri attribuiti dalla legge. È la traduzione, nel TUB, dell'art. 47 Cost.

2.11. D11 — La sana e prudente gestione e i tre tipi di vigilanza

Domanda. Perché si dice che la «sana e prudente gestione» è una clausola generale? E con quali strumenti la Banca d'Italia la fa valere?

Risposta ideale. È una clausola generale perché è una formula aperta: il TUB non la traduce in un elenco di condotte, ma fornisce all'autorità un criterio di valutazione da riempire caso per caso. Il vantaggio è la flessibilità, il prezzo è la discrezionalità, che il legislatore compensa con le garanzie procedimentali dell'art. 4, commi 2 e 3. La si ritrova ovunque il TUB lascia un giudizio all'autorità: l'art. 14, comma 2, consente di negare l'autorizzazione all'attività bancaria quando non risulti garantita; l'art. 19, comma 5-bis, impone alla Banca d'Italia di proporre alla BCE il diniego dell'acquisto di una partecipazione per lo stesso motivo; l'art. 53-bis, comma 1, lett. e), consente di rimuovere un esponente la cui permanenza in carica pregiudichi la banca. Gli strumenti per farla valere sono i tre tipi di vigilanza. La vigilanza informativa dell'art. 51, con le segnalazioni periodiche e i dati richiesti alle banche. La vigilanza regolamentare dell'art. 53, con le disposizioni generali, cui si aggiungono i poteri di intervento dell'art. 53-bis. La vigilanza ispettiva dell'art. 54, con le ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali hanno esternalizzato funzioni. Sono conoscere, regolare, verificare. Tutto ciò è possibile perché la vigilanza è prudenziale e non strutturale: l'autorità non decide quante banche esistano, ma controlla come gestiscono il rischio.

2.12. D12 — Dall'art. 5 alle partecipazioni e alla BCE

Domanda. Partiamo dall'art. 5: come si arriva dalle finalità della vigilanza al controllo sulle partecipazioni al capitale delle banche e poi alla BCE?

Risposta ideale. Si arriva perché la sana e prudente gestione non dipende solo da come la banca si amministra, ma anche da chi la controlla e da chi la vigila. Quanto ai soci, l'art. 19, comma

1, sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisto di partecipazioni che danno il controllo o un'influenza notevole, o almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, e il parametro è quello dell'art. 5: la proposta di autorizzazione è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente (comma 5), e la Banca d'Italia propone il diniego se quella garanzia manca (comma 5-bis). Il percorso completo, dall'art. 5 fino all'autorizzazione all'attività bancaria, lo riprendo fra i temi trasversali; qui mi interessa il secondo ponte. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, e chi decide ha finalità proprie: l'art. 1 del Reg. 1024/2013 le affida compiti di vigilanza prudenziale per contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione. Il confronto puntuale con l'art. 5 sta nel capitolo sul Meccanismo di vigilanza unico. Il distinguo è di perimetro: l'art. 5 vale per tutti i poteri del TUB e per le autorità creditizie, il regolamento solo per i compiti della BCE. Da qui al Meccanismo di vigilanza unico il passo è breve.

2.13. D13 — Il segreto d'ufficio (art. 7 TUB)

Domanda. Mi illustri la disciplina del segreto d'ufficio nell'art. 7 del TUB. Quali sono le eccezioni?

Risposta ideale. L'art. 7, comma 1, copre con segreto d'ufficio tutte le notizie, le informazioni e i dati che la Banca d'Italia possiede in ragione della vigilanza, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ratio è proteggere la stabilità, perché la diffusione di notizie su una banca può provocare una corsa agli sportelli, e la collaborazione delle banche, che devono poter riferire senza timore. Le eccezioni sono tre: il Ministro dell'economia, in quanto Presidente del CICR; l'autorità giudiziaria, quando le informazioni servono a indagini o procedimenti per violazioni sanzionate penalmente, sicché il segreto resta opponibile nei giudizi civili e amministrativi; e l'amministrazione finanziaria, nel corso di un controllo volto ad accertare un illecito fiscale. Resta la possibilità di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il comma 1 è stato modificato dal d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il comma 2 fa dei dipendenti pubblici ufficiali con l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando siano reati: l'obbligo di denuncia si sposta sull'organo collegiale, che può prima adottare le misure per evitare effetti destabilizzanti. Il comma 3 fa sopravvivere il segreto alla fine del rapporto. Verso la BCE il flusso è dovuto: il comma 2 fa salve le disposizioni del MVU e l'art. 6-bis, comma 2, lett. b), obbliga la Banca a fornirle le informazioni necessarie.

2.14. D14 — Coordinamento e collaborazione fra le autorità

Domanda. Come collaborano la Banca d'Italia e le altre autorità di vigilanza? Qual è la differenza fra coordinamento e collaborazione?

Risposta ideale. Il fondamento è doppio. Nel TUB, l'art. 7, comma 5, impone a Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS di collaborare tra loro, anche con scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni, e vieta di opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio; lo

stesso vale fra la Banca d'Italia e la UIF. La l. 262/2005, negli artt. 20 e 21, estende il quadro all'AGCM e distingue due profili, che conviene non confondere. Il primo è il coordinamento: le autorità, «nel rispetto della reciproca indipendenza», individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze, con protocolli d'intesa o comitati, e si riuniscono almeno una volta l'anno. Il secondo è la collaborazione: scambio di informazioni, divieto di opporre il segreto, e una regola di circolazione per cui i dati comunicati restano coperti dal segreto previsto per l'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. Non è una gerarchia, perché la clausola della reciproca indipendenza la esclude: un profilo organizza in modo stabile i rapporti, l'altro regola il flusso informativo. Una logica simile, non identica, sta nell'art. 7, commi 6 e 7, TUB: le informazioni ricevute in sede europea si trasmettono alle autorità italiane salvo diniego di chi le ha fornite, e quelle ricevute da un altro Stato dell'Unione si comunicano solo con il suo assenso esplicito. La ragione è che più autorità vigilano gli stessi intermediari, e il segreto non deve diventare una barriera.

2.15. D15 — Pubblicità dei provvedimenti e reclamo al CICR

Domanda. Come si dà pubblicità ai provvedimenti delle autorità creditizie, e che rimedi ha chi ne è colpito? Mi illustri gli artt. 8 e 9.

Risposta ideale. L'art. 8 distribuisce la pubblicità secondo l'autore e il destinatario. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e gli altri provvedimenti rilevanti sui soggetti vigilati. Le delibere del CICR e i provvedimenti generali del Ministro vanno nella Gazzetta Ufficiale; quelli generali della Banca vi vanno solo quando contengono disposizioni destinate anche a soggetti diversi dai vigilati. La Banca pubblica anche elaborazioni e dati statistici. L'art. 9 prevede contro i provvedimenti della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il reclamo al CICR da parte di chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, secondo le regole del capo I del d.P.R. 1199/1971. Il reclamo è un ricorso amministrativo che si affianca alla tutela giurisdizionale e non la sostituisce. Il CICR decide previa consultazione delle associazioni di categoria quando la decisione risolve questioni di interesse generale per la categoria, il che mostra l'idea di una sede di composizione di questioni di sistema più che di un rimedio individuale. Il rimedio è debole in partenza, perché il CICR si avvale della Banca d'Italia e quindi l'istruttoria è materialmente dei suoi uffici. Per le sanzioni la strada è diversa: ricorso alla corte d'appello di Roma, art. 145, comma 4.

3 | Unione bancaria, SSM e SEVIF

Questo capitolo copre il livello europeo del punto 2: l'Unione bancaria, il SEVIF con CERS ed EBA, il Meccanismo di vigilanza unico e il riparto fra BCE e Banca d'Italia. Gli assistenti chiedono SEVIF, CERS ed EBA come domande a sé e poi agganciano l'MVU e le partecipazioni; con Urbani si va a fondo sul riparto. Due confusioni da evitare: SEVIF e MVU sono sistemi con geometrie diverse, e l'EBA scrive le regole mentre la BCE vigila.

3.1. D1 — Mi parli dell'Unione bancaria

Domanda. Mi parli dell'Unione bancaria: perché è nata, da quali pilastri è composta e che cosa resta di nazionale.

Risposta ideale. L'Unione bancaria è il sistema con cui i Paesi dell'area euro hanno portato a livello europeo la vigilanza sulle banche e la gestione delle loro crisi. Nasce dalla crisi del debito sovrano del 2010-2012, non da quella finanziaria del 2008, cui l'Unione aveva risposto con il SEVIF. Il problema era il circolo vizioso fra banche e Stato: la stabilità di una banca restava legata allo Stato in cui era stabilita, perché le banche detenevano il debito sovrano nazionale e i salvataggi gravavano su finanze pubbliche già fragili. A questo si aggiungevano ragioni strutturali: i gruppi transfrontalieri vigilati a pezzi da autorità diverse, la trasmissione della politica monetaria e la tendenza delle autorità nazionali a trattenere liquidità e capitale entro i propri confini. Poggia sul single rulebook, cioè CRR, CRD e norme tecniche dell'EBA, e su tre pilastri. Il primo è il Meccanismo di vigilanza unico, Reg. 1024/2013, operativo dal 4 novembre 2014. Il secondo è il Meccanismo di risoluzione unico, Reg. 806/2014. Il terzo, lo schema europeo di assicurazione dei depositi, non è in vigore: restano i sistemi nazionali, in Italia gli artt. 96 ss. TUB. Resta nazionale molto: la vigilanza sulle banche meno significative, affidata alla Banca d'Italia; il diritto che la BCE applica, perché l'art. 4, par. 3, la obbliga ad applicare anche la legislazione nazionale di recepimento; la vigilanza non prudenziale, perché l'art. 1 limita i compiti della BCE a quella prudenziale. Chi scrive le regole che la BCE applica sta a un altro livello, il SEVIF.

3.2. D2 — Il SEVIF: composizione e rapporto con l'MVU

Domanda. Mi illustri il SEVIF: da chi è composto e che rapporto ha con il Meccanismo di vigilanza unico.

Risposta ideale. Il SEVIF, Sistema europeo di vigilanza finanziaria, nasce nel 2010-2011 come risposta dell'Unione alla crisi finanziaria globale, prima dell'Unione bancaria e non in alternativa a essa. La composizione la dà l'art. 1, comma 1, lett. h-bis), TUB, e le parti sono sei: l'ABE, Autorità bancaria europea, istituita dal Reg. (UE) 1093/2010; l'AEAP, Reg. 1094/2010, per assicurazioni e pensioni; l'AESFEM, Reg. 1095/2010, per strumenti finanziari e mercati; il Comitato congiunto delle tre autorità, previsto dall'art. 54 di ciascun regolamento; il CERS, Reg. 1092/2010; e le autorità di vigilanza degli Stati membri, che del sistema sono parte a pieno titolo. È dunque una rete, non un'amministrazione sovrapposta ai supervisori nazionali. Le tre autorità fanno le regole e curano la convergenza ma non vigilano sui singoli enti; il CERS guarda al rischio sistemico. Con l'MVU non va confuso, perché sono due geometrie diverse: il SEVIF è a ventisette e comprende tutti gli Stati membri, l'MVU è composto da BCE e autorità nazionali degli Stati dell'euro e di quelli in cooperazione stretta. La Banca d'Italia è parte di entrambi (art. 6, comma 3, TUB). Il SEVIF non è superato: è il livello in cui si produce il single rulebook che l'MVU applica, e il Reg. 1024/2013 fa salvi i compiti di ABE e CERS (art. 3, par. 3). Il percorso fra EBA, SEVIF e BCE è ripreso nei temi trasversali.

3.3. D3 — Il CERS

Domanda. Mi parli del CERS: che cos'è, chi lo presiede, che strumenti ha.

Risposta ideale. Il CERS, Comitato europeo per il rischio sistemico, è la parte del SEVIF dedicata alla vigilanza macroprudenziale. Istituito dal Reg. 1092/2010, deve prevenire o attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell'Unione (art. 3). Si distingue dalle autorità europee perché non guarda ai singoli intermediari ma al sistema nel suo insieme, in tutti i settori finanziari. È presieduto dal presidente della BCE (art. 5), il che lo lega alla banca centrale. Nel consiglio generale siedono, fra gli altri, il presidente e il vicepresidente della BCE, i governatori delle banche centrali nazionali, un membro della Commissione e i presidenti delle tre autorità europee, mentre i rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza partecipano senza diritto di voto (art. 6). Non ha poteri vincolanti: i suoi strumenti sono le segnalazioni e le raccomandazioni (art. 16), generali o specifiche, rivolte all'Unione, a uno o più Stati, alle autorità europee o nazionali. Il meccanismo è il *comply or explain* dell'art. 17: i destinatari comunicano le misure adottate o motivano l'inazione, e se il CERS ritiene la raccomandazione non seguita ne informa il Consiglio e l'autorità europea interessata. Il distinguo: segnala il rischio ma non vigila le banche, e non va confuso con i poteri macroprudenziali che l'art. 5 del Reg. 1024/2013 dà alla BCE e alle autorità nazionali nell'MVU, né con la vigilanza microprudenziale.

3.4. D4 — L'EBA: che cosa fa

Domanda. Che cosa fa l'EBA? Mi dica i suoi poteri e il rapporto con la BCE.

Risposta ideale. L'EBA, Autorità bancaria europea, è un'agenzia dell'Unione istituita dal Reg. (UE) 1093/2010, con sede a Parigi (art. 7) e parte del SEVIF. Scrive le regole e ne cura

l'applicazione uniforme, ma non vigila sui singoli enti. Elabora i progetti di norme tecniche di regolamentazione (art. 10) e di attuazione (art. 15) che la Commissione adotta, richiamati dall'art. 6, comma 3-bis, TUB. Emana orientamenti e raccomandazioni (art. 16), non vincolanti ma con il meccanismo *comply or explain*: entro due mesi ogni autorità nazionale conferma di conformarsi o motiva, e l'EBA può pubblicare l'inosservanza. Se un'autorità viola il diritto dell'Unione, l'art. 17 prevede indagine, raccomandazione, parere formale della Commissione e, in ultima istanza, una decisione rivolta al singolo istituto. L'art. 18 le dà poteri nelle situazioni di emergenza; l'art. 19 la mediazione vincolante fra autorità nazionali, richiamata dall'art. 6, comma 4, TUB; gli artt. 29 e 30 la convergenza e le verifiche inter pares; l'art. 32 le prove di stress. Nel Board of Supervisors (art. 40) siedono i capi delle autorità nazionali di vigilanza sulle banche, per l'Italia la Banca d'Italia, e, senza voto, fra gli altri un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE. L'EBA non è la BCE: la prima scrive il single rulebook per l'Unione, la seconda lo applica vigilando nell'area dell'MVU.

3.5. D5 — Il Meccanismo di vigilanza unico e l'art. 6-bis TUB

Domanda. Mi illustri il Meccanismo di vigilanza unico: chi vigila su chi, e come lo traduce l'art. 6-bis del TUB.

Risposta ideale. L'MVU è il sistema di vigilanza composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti, cioè quelli dell'euro più quelli in cooperazione stretta (art. 1, comma 1, lett. e-bis e h-ter, TUB). Lo ha istituito il Reg. 1024/2013 ed è operativo dal 4 novembre 2014. Non è una gerarchia ma un sistema, di cui la BCE è responsabile per il funzionamento efficace e coerente (art. 6, par. 1). La regola di riparto è per soggetto vigilato. La BCE vigila direttamente le banche significative, con gruppi misti di personale suo e delle autorità nazionali, i Joint Supervisory Team. La Banca d'Italia vigila le meno significative sotto la sorveglianza della BCE, che può impartire istruzioni generali e, se occorre, avocare la vigilanza su una singola banca (art. 6, par. 5). Si parla perciò di vigilanza decentrata, non nazionale. Fanno eccezione i procedimenti comuni, di competenza della BCE per tutte le banche. L'art. 6-bis traduce questo nel diritto interno: nelle materie del MVU i poteri che il TUB attribuisce alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità del MVU, che prevede modalità differenti di cooperazione per significativi e meno significativi (comma 1). Resta da stabilire che cosa renda significativa una banca.

3.6. D6 — Le banche significative: criteri e soglie

Domanda. Quando una banca è significativa? Mi dica i criteri e le soglie.

Risposta ideale. L'art. 6, par. 4, guarda a tre criteri generali, dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato partecipante e rilevanza delle attività transfrontaliere, e li traduce in condizioni al ricorrere di una qualsiasi delle quali l'ente non è considerato meno significativo. Le attività totali superano 30 miliardi di euro. Oppure superano il 20 per cento del

PIL dello Stato in cui l'ente è stabilito, a meno che siano inferiori a 5 miliardi. Oppure l'autorità nazionale notifica che l'ente è importante per l'economia nazionale e la BCE conferma dopo una valutazione approfondita. A queste si aggiungono l'assistenza finanziaria pubblica richiesta o ricevuta direttamente dal FESF o dal MES, che esclude la qualifica di meno significativa, e la facoltà della BCE di considerare significativo un ente con filiazioni in più Stati partecipanti e attività transfrontaliere rilevanti. In più la BCE vigila, salvo circostanze particolari, sui tre enti più significativi di ogni Stato. La valutazione si fa su base consolidata, al massimo livello di consolidamento, e cambia solo per mutamenti sostanziali e non transitori (par. 7, lett. a). La metodologia sta nel regolamento quadro della BCE, adottato in base al par. 7.

3.7. D7 — Banca meno significativa: chi decide, Banca d'Italia o BCE

Domanda. Prendiamo una banca italiana meno significativa. Quali provvedimenti adotta la Banca d'Italia e quali la BCE? Che cosa vale per tutte le banche?

Risposta ideale. La regola è che la Banca d'Italia adotta le decisioni di vigilanza prudenziale sulle banche meno significative: l'art. 6, par. 6, del regolamento le attribuisce i compiti dell'art. 4, par. 1, lett. b), da d) a g) e i), cioè in sostanza requisiti prudenziali, governo societario, idoneità degli esponenti, valutazioni e misure di intervento. Restano alla BCE per tutte le banche i procedimenti comuni: rilascio e revoca dell'autorizzazione e valutazione delle partecipazioni qualificate (art. 4, par. 1, lett. a) e c)). Sull'autorizzazione l'art. 14, comma 2, TUB dice che è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, ma negata dall'una o dall'altra; la revoca la dispone la BCE, sentita la Banca d'Italia o su sua proposta (comma 3-bis). Sulle partecipazioni l'art. 19, comma 5, attribuisce l'autorizzazione alla BCE su proposta della Banca d'Italia, che propone il diniego se non è garantita la sana e prudente gestione (comma 5-bis). Per una banca meno significativa la Banca d'Italia accerta anche le modificazioni statutarie e autorizza fusioni e scissioni (artt. 56 e 57, comma 1, TUB). La BCE non è però estranea al resto: ai sensi dell'art. 6, par. 5, emana regolamenti, orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali, che adottano le decisioni, e, quando serve a garantire un'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo aver consultato la Banca d'Italia o su sua richiesta, di esercitare direttamente tutti i poteri su una o più banche. La ragione dei procedimenti comuni è che autorizzazione e controllo dei soci sono il titolo di ingresso nel mercato unico e vanno applicati in modo uniforme.

3.8. D8 — Che cosa fa la Banca d'Italia dentro il Meccanismo

Domanda. Che cosa fa concretamente la Banca d'Italia dentro il Meccanismo di vigilanza unico? Come cooperano BCE e autorità nazionali?

Risposta ideale. Lo dice l'art. 6-bis, comma 2, TUB, in sei punti che traducono l'art. 6 del Reg. 1024/2013. La Banca d'Italia formula alla BCE le proposte di autorizzazione, revoca e

autorizzazione all'acquisto di partecipazioni; le fornisce tutte le informazioni necessarie, ferma restando la facoltà della BCE di ottenerle direttamente dai vigilati e di ispezionare; la assiste nella preparazione e attuazione degli atti; la informa dell'attività svolta e dei procedimenti avviati; esercita i poteri del TUB non attribuiti in via esclusiva alla BCE, anche su richiesta o dietro istruzioni di questa; esercita infine i poteri che il MVU non assegna alla BCE. Il principio che regge tutto è la cooperazione in buona fede con scambio di informazioni (art. 6, par. 2, del regolamento), che il comma 5 dell'art. 6-bis esprime come stretta collaborazione secondo il principio di leale cooperazione. Il sistema vale anche per gli Stati la cui moneta non è l'euro che instaurino una cooperazione stretta con la BCE (art. 7 del regolamento): sono Stati partecipanti anche loro per l'art. 1, comma 1, lett. h-ter). Ne risulta una vigilanza integrata: la BCE decide o dirige, le autorità nazionali istruiscono ed eseguono, e la responsabilità del funzionamento dell'insieme è della BCE. Resta da vedere quale diritto applichi la BCE quando decide.

3.9. D9 — Il diritto che applica la BCE

Domanda. Quando la BCE vigila una banca italiana, quale diritto applica? Applica il diritto italiano?

Risposta ideale. Applica anche il diritto italiano, e lo dice l'art. 4, par. 3, del Reg. 1024/2013: la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se questo è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento; quando i regolamenti, come il CRR, lasciano opzioni agli Stati, applica anche la legislazione nazionale che le esercita. Non è dunque vero che la BCE applica il diritto europeo e la Banca d'Italia quello italiano: la distinzione fra i due supervisori è per soggetto vigilato, non per fonte. L'art. 6-bis, comma 4, TUB precisa che cosa sia la legislazione nazionale di recepimento: le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie del MVU, incluse quelle adottate dalla Banca d'Italia, e dunque anche le sue circolari. I problemi sono tre. L'individuazione, perché da noi il recepimento passa per decreti legislativi, decreti ministeriali e normativa secondaria. La moltiplicazione, perché la BCE deve conoscere tanti diritti nazionali quanti sono gli Stati partecipanti. Il sindacato, perché le decisioni della BCE sono atti dell'Unione controllati dalla Corte di giustizia, che si trova ad applicare diritto nazionale, mentre il giudice nazionale ne resta escluso. Un esempio concreto è l'idoneità degli esponenti: per una banca italiana significativa si valuta con l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020, ma decide la BCE.

3.10. D10 — La BCE persegue le finalità dell'art. 5 TUB?

Domanda. Per quali finalità si vigila? Confronti l'art. 5 del TUB con l'art. 1 del Regolamento sull'MVU: la BCE persegue le finalità dell'art. 5?

Risposta ideale. Formalmente no, perché l'art. 5 si rivolge alle autorità creditizie e la BCE non lo è: ha le sue finalità nell'art. 1 del Reg. 1024/2013. Ma c'è una convergenza sostanziale. L'art. 5 indica sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del

sistema finanziario, osservanza delle norme creditizie. L'art. 1 attribuisce alla BCE compiti di vigilanza prudenziale per contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione e in ogni Stato membro. Ritrovo il piano micro e il piano macro; ma il regolamento aggiunge l'integrità del mercato interno, la parità di trattamento per impedire l'arbitraggio regolamentare e il dovere di tener conto dei diversi tipi, modelli societari e dimensioni delle banche, e non nomina l'efficienza e la competitività. Limita inoltre la portata dei compiti alla vigilanza prudenziale, mentre l'art. 5 abbraccia tutti i poteri del TUB. La convergenza passa dal diritto che la BCE applica: i criteri della legge nazionale, come l'art. 14, comma 2, e l'art. 19, comma 5, ruotano attorno alla sana e prudente gestione, sicché quando la BCE autorizza o nega usa di fatto il metro dell'art. 5. Il distinguo è di perimetro: l'art. 5 resta la bussola della Banca d'Italia per i poteri che conserva.

3.11. D11 — Il Consiglio di vigilanza e la decisione della BCE

Domanda. Ci parli del Consiglio di vigilanza: chi lo compone e come le sue proposte diventano decisioni della BCE.

Risposta ideale. Il Consiglio di vigilanza, art. 26 del regolamento, è un organo interno alla BCE incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti di vigilanza: non è un'istituzione autonoma e non decide, propone. Lo compongono un presidente e un vicepresidente, nominati con approvazione del Parlamento europeo e decisione del Consiglio, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato partecipante, per l'Italia la Banca d'Italia; tutti agiscono nell'interesse dell'Unione. Il presidente non è membro del consiglio direttivo e ha un mandato di cinque anni non rinnovabile. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, con voto determinante del presidente a parità. La decisione appartiene al consiglio direttivo secondo la tecnica del silenzio: il Consiglio di vigilanza propone progetti di decisione completi, che si considerano adottati se il consiglio direttivo non obietta entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi (par. 8). Se obietta, deve motivare per iscritto, in particolare con riferimento alla politica monetaria, e le divergenze delle autorità nazionali su quell'obiezione le risolve un gruppo di esperti di mediazione (art. 25, par. 5). La ragione è tenere insieme la responsabilità formale della BCE e la separazione fra vigilanza e politica monetaria, che l'art. 25 impone anche con riunioni e ordini del giorno separati.

3.12. D12 — Le sanzioni: BCE o Banca d'Italia

Domanda. Una banca significativa commette una violazione. Chi irroga la sanzione, la BCE o la Banca d'Italia?

Risposta ideale. Dipende dalla norma violata. Se la violazione riguarda disposizioni dell'Unione direttamente applicabili, come il CRR, la sanziona la BCE: l'art. 18, par. 1, del Reg. 1024/2013 le consente sanzioni pecuniarie fino al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate, o fino al 10 per cento del fatturato annuo complessivo. Se la violazione riguarda norme

nazionali, per esempio quelle di recepimento delle direttive, la BCE non sanziona direttamente ma può chiedere alle autorità nazionali di avviare i procedimenti (art. 18, par. 5). Il TUB lo traduce nell'art. 144-septies, per i soggetti significativi: la Banca d'Italia applica le sanzioni del Titolo VIII solo su richiesta della BCE, e solo se la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione direttamente applicabili, o la sanzione è diretta a persone fisiche, o ha natura non pecuniaria (comma 2). Il procedimento è quello dell'art. 145 e l'esito va comunicato alla BCE. Resta riservata alla BCE, per le significative e per le meno significative, la sanzione per la violazione dei suoi regolamenti e delle sue decisioni (comma 5; art. 18, par. 7). Il regime speciale dell'art. 144-septies vale per i soggetti significativi: per le meno significative restano le regole ordinarie del Titolo VIII. Il distinguo è con le misure dell'art. 16: la sanzione punisce una violazione, la misura corregge una situazione.

3.13. D13 — Come ha reagito il TUB: che ne è delle autorità creditizie

Domanda. Come ha reagito il TUB all'Unione bancaria? E che ne è delle autorità creditizie dell'art. 1?

Risposta ideale. Meno di quanto sembra, e conviene distinguere. L'art. 6 non è tutto reazione all'Unione bancaria: è stato riscritto nel 2012 per il SEVIF, il comma 3-bis viene dal recepimento della CRD IV del 2015 e la rubrica ha aggiunto il MRU solo nel 2021. La reazione all'Unione bancaria sono il riferimento al MVU nel comma 3, che fa della Banca d'Italia una parte del SEVIF e del MVU, e l'art. 6-bis, inserito dal d.lgs. 223/2016 insieme alle definizioni di MVU e di disposizioni del MVU nell'art. 1. Il resto dell'art. 6 è la cornice europea più ampia: il comma 1 impone alle autorità creditizie di esercitare i poteri in armonia con il diritto dell'Unione, il comma 3-bis di usare i poteri di intervento anche per assicurare il rispetto del CRR e delle norme tecniche dell'EBA, il comma 4 consente accordi con l'EBA e le altre autorità, anche con delega di funzioni, e il ricorso all'EBA per le controversie transfrontaliere. Le autorità creditizie restano tre, ma la loro sostanza cambia: il CICR ha perso la regolazione prudenziale, che l'art. 53 attribuisce alla Banca d'Italia; il Ministro conserva decreti e liquidazione coatta; la Banca d'Italia diventa il nodo di tre sistemi europei e, per i soggetti significativi, esercita i poteri nei limiti del MVU. Perciò, nelle materie del MVU, essere autorità creditizia non significa essere l'autorità che decide.

3.14. D14 — Popolari e BCC alla luce dell'Unione bancaria

Domanda. Le riforme delle banche popolari e delle BCC hanno qualcosa a che vedere con l'Unione bancaria? In che senso?

Risposta ideale. Sì, e il nesso è il modo migliore di spiegarle: il d.l. 3/2015 per le popolari e il d.l. 18/2016 per le BCC arrivano subito dopo l'avvio dell'MVU e rispondono alla stessa domanda, come rendere una banca cooperativa compatibile con un sistema fondato su capitale

computabile, gruppi e criteri dimensionali. Il primo nesso è il capitale: l'art. 28, comma 2-ter, limita il diritto al rimborso in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione, perché un capitale rimborsabile a richiesta non è capitale primario secondo il CRR: il single rulebook riscrive un istituto civilistico. Il secondo è il riparto: l'art. 29, comma 2-ter, dice che la Banca d'Italia propone alla BCE la revoca dell'autorizzazione, perché la revoca è un procedimento comune che spetta alla BCE. Il terzo, per le BCC, è il gruppo bancario cooperativo dell'art. 37-bis, che consente di vigilare più banche piccole come un gruppo con una capogruppo responsabile dei requisiti prudenziali, e la cui significatività si valuta al massimo livello di consolidamento. Il distinguo: i sedici miliardi di attivo oltre i quali scatta l'art. 29, comma 2-bis, non coincidono con i trenta miliardi dell'art. 6 del regolamento, che ripartiscono la vigilanza fra BCE e Banca d'Italia. Il dettaglio sta nei capitoli sulle popolari e sulle BCC.

3.15. D15 — L'idoneità degli esponenti nelle banche significative

Domanda. Il consiglio di amministrazione di una banca nomina un nuovo amministratore. Chi ne valuta l'idoneità, e che cosa cambia se la banca è significativa?

Risposta ideale. Cambia l'autorità che valuta, non il parametro. Il primo livello è la banca: l'art. 26, comma 5, TUB le impone di valutare l'idoneità dei propri esponenti, documentando l'analisi, e la decadenza la pronuncia l'organo di appartenenza entro trenta giorni. Sopra c'è la valutazione di vigilanza. Nelle banche significative spetta alla BCE: l'art. 4, par. 1, lett. e), del Reg. 1024/2013 le assegna fra i compiti di governo societario i requisiti di professionalità e onorabilità, e l'art. 24, comma 3, del d.m. 169/2020 fa salvi i suoi poteri. Nelle meno significative spetta alla Banca d'Italia (art. 24 del decreto). Il comma 6 dell'art. 26, riscritto dal d.lgs. 208/2025, riferisce la valutazione della Banca d'Italia alle banche di maggiore rilevanza individuate dal nuovo decreto, ma si applica solo con quel decreto. In sede di vigilanza la decadenza può essere pronunciata dalla BCE o dalla Banca d'Italia. Il diritto applicato resta comunque nazionale: per l'art. 4, par. 3, la BCE applica la legislazione di recepimento della CRD, quindi per una banca italiana significativa applica l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020. È un'isola di diritto nazionale dentro una vigilanza accentrata. Il ponte con le partecipazioni è nello stesso schema: anche lì la BCE decide su proposta della Banca d'Italia. La disciplina dell'idoneità è nel capitolo sugli esponenti.

3.16. D16 — Il secondo pilastro: risoluzione e rapporto con la vigilanza

Domanda. Mi descriva in breve il secondo pilastro dell'Unione bancaria e il suo rapporto con il Meccanismo di vigilanza unico.

Risposta ideale. Il secondo pilastro è il Meccanismo di risoluzione unico, istituito dal Reg. 806/2014 e definito dall'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies), TUB come il sistema composto dal

Comitato di risoluzione unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati partecipanti. La struttura è parallela all'MVU: un centro europeo e le autorità nazionali. Il considerando 12 del Reg. 1024/2013 lo presupponeva: trasferita la vigilanza, serviva un meccanismo di risoluzione unico, sostenuto da contributi del settore finanziario. Per il TUB l'autorità di risoluzione è la Banca d'Italia o il Comitato, secondo il riparto di competenze del regolamento (art. 1, comma 1, lett. a-bis). Vigilanza e risoluzione sono funzioni distinte: l'art. 4, par. 1, lett. i), attribuisce alla BCE i piani di risanamento e l'intervento precoce, «ad esclusione dei poteri di risoluzione», e l'art. 3, par. 4, le impone di cooperare strettamente con le autorità di risoluzione. Il Fondo di risoluzione unico, alimentato dai contributi delle banche, non va confuso con i sistemi di garanzia dei depositi, che restano nazionali. La disciplina delle crisi bancarie è un tema a parte, e qui mi fermo.

4 | Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Questo capitolo copre gli artt. 10, 11 e 12 del TUB, i soggetti che svolgono porzioni dell'attività bancaria (intermediari finanziari, IMEL, istituti di pagamento, Poste) e il sistema degli albi. L'esame parte dall'attività bancaria e dalla riserva, poi scende sulla raccolta e sulle sue deroghe. Urbani ha chiesto l'art. 12 «molto nel dettaglio» e la differenza fra le obbligazioni delle banche e quelle delle altre società di capitali: sono le domande D8 e D9.

4.1. D1 — L'attività bancaria e la sua riserva

Domanda. Mi parli dell'attività bancaria: che cos'è, perché è riservata e che cosa può fare la banca oltre a questa.

Risposta ideale. L'art. 10, comma 1, definisce l'attività bancaria come il binomio di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, e aggiunge che ha carattere d'impresa. Noto subito che il TUB definisce l'attività e non il soggetto: la banca è, per l'art. 1, comma 1, lettera b), l'impresa autorizzata a svolgerla. Il perché del binomio è economico: la banca finanzia impieghi rischiosi con fondi altrui che deve restituire, e questa combinazione espone il risparmio, che l'art. 47 della Costituzione chiede di tutelare con la disciplina e il controllo dell'esercizio del credito. Per questo il comma 2 riserva l'attività alle banche, cioè alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 14. La riserva è però presidiata anche per segmenti: l'art. 11, comma 2, vieta ai non banche la sola raccolta tra il pubblico, e l'art. 106 riserva agli intermediari finanziari iscritti all'albo la sola concessione di finanziamenti al pubblico. Chi fa una sola metà del binomio non svolge attività bancaria, ma può violare una riserva. Il comma 3 dice infine che cosa la banca può fare in più: ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, e le attività connesse o strumentali, salve le riserve di attività previste dalla legge. L'oggetto sociale non è libero, ma è molto ampio, ed è la banca universale. Il passaggio successivo è l'art. 11: per sapere dove finisce la riserva devo chiarire che cosa sia raccolta del risparmio e quando sia vietata.

4.2. D2 — Fin dove arriva l'oggetto sociale della banca

Domanda. Una banca può vendere biglietti per una crociera? Fin dove si estende il suo oggetto sociale?

Risposta ideale. Rispondo distinguendo, perché dipende da come la vendita si lega all'attività finanziaria. È il modello della banca universale, ma con un perimetro. L'art. 10, comma 3, consente alle banche, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali, e fa salve le riserve di attività previste dalla legge. L'oggetto sociale ha tre cerchi, attività finanziarie, connesse e strumentali, e fuori da lì la banca non può andare. Il biglietto della crociera venduto insieme a un credito al consumo è un'attività connessa, perché si innesta sull'operazione di finanziamento; un'agenzia di viaggi autonoma sarebbe invece estranea ai tre cerchi. Sono strumentali le attività di supporto a quella principale, come la gestione degli immobili o l'elaborazione dati, per le quali la vigilanza richiama la nozione di impresa strumentale del regolamento 575/2013. Due precisazioni di lettura. Il verbo «esercitano» significa «possono esercitare», perché nessuna banca è obbligata a svolgere tutto. E l'attività bancaria non deve prevalere, ma non può mancare: se è interrotta per oltre sei mesi, l'art. 14, comma 3-bis, prevede la revoca dell'autorizzazione. Il distinguo è nella clausola finale: l'autorizzazione bancaria non è una licenza universale, e per prestare servizi di investimento la banca deve rispettare la disciplina propria di quella riserva.

4.3. D3 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento

Domanda. Mi parli del mutuo riconoscimento: che cosa significa e per quali attività vale? L'elenco della seconda direttiva vale ancora oggi?

Risposta ideale. Mutuo riconoscimento significa che l'autorizzazione rilasciata a una banca nello Stato d'origine vale anche in Italia, con succursale o in libera prestazione di servizi, ma solo per le attività di un elenco comune (artt. 15 e 16). È riconosciuta l'autorizzazione, non il soggetto: per le attività fuori elenco non c'è passaporto, e l'art. 17 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinarne l'esercizio in Italia da parte delle banche dell'Unione. L'elenco sta nell'art. 1, comma 2, lettera f), e ha quindici voci: la raccolta di depositi e le operazioni di prestito, compresi leasing e factoring, i servizi di pagamento, le garanzie, le operazioni in strumenti finanziari, la partecipazione alle emissioni, la consulenza alle imprese, la gestione di patrimoni, la custodia, l'informazione commerciale, le cassette di sicurezza. Nel 1993 riproduceva l'allegato della seconda direttiva. Vale ancora, ma come rinvio mobile e non come elenco chiuso del 1989: la seconda direttiva è abrogata, e l'ultima voce rinvia alle attività aggiunte dalle misure dell'Unione, per cui oggi l'elenco è l'allegato I della direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, che all'art. 163 ha chiuso la catena delle abrogazioni, e la cui ultima voce è l'emissione di moneta elettronica. Il distinguo con l'art. 10 è che l'elenco non coincide con l'oggetto sociale della banca italiana, più ampio perché include le attività connesse e strumentali.

4.4. D4 — La raccolta del risparmio: art. 11, commi 1 e 2

Domanda. Commenti l'art. 11: che cos'è la raccolta del risparmio e quando è vietata ai non banche.

Risposta ideale. Parto dal fatto che l'art. 11 costruisce la riserva sul primo termine del binomio. Il comma 1 definisce la raccolta come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma: la definizione è volutamente atecnica e l'elemento che conta è l'obbligo di rimborso. Il comma 2 vieta la raccolta tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, e qui compare il requisito della pubblicità, assente nel comma 1. Ne segue che la raccolta non rivolta al pubblico non è vietata, e che l'acquisizione di fondi senza obbligo di rimborso, come la partecipazione agli utili o alla ripartizione del patrimonio di liquidazione, non è nemmeno raccolta. Per accertare l'obbligo di rimborso il criterio è sostanziale: il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 guarda alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione, indipendentemente dalla veste giuridica, e lo desume anche dall'entità, dalla periodicità e dall'esigibilità dei flussi. È lo stesso principio che la Cassazione ha applicato nel caso Romanelli. I commi 2-bis e 2-ter escludono poi la fattispecie: la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica, o su conti di pagamento usati solo per servizi di pagamento, non è raccolta tra il pubblico. Il distinguo è col comma 4, che invece presuppone una raccolta e ne rimuove il divieto.

4.5. D5 — Quando la raccolta è «tra il pubblico»

Domanda. Perché una trattativa individuale non è raccolta «tra il pubblico»? Dove passa il confine?

Risposta ideale. Rispondo che il pubblico non si misura dal numero dei contraenti ma dal modo in cui si arriva al contratto: è pubblica la raccolta offerta in modo indifferenziato e standardizzato a una platea aperta. Il Provvedimento della Banca d'Italia del 2016, alla Sezione III, esclude dalla raccolta tra il pubblico le acquisizioni di fondi sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, quando l'operazione si inserisce in una gamma più ampia di rapporti economici con il finanziato. In quel caso chi presta conosce la controparte e non è un risparmiatore anonimo destinatario di un'offerta seriale, e manca l'esigenza di tutela che giustifica la riserva. La franchigia ha però un limite: dal contratto deve risultare con chiarezza la natura di finanziamento, e il reperimento di risorse non deve avere, per numerosità e frequenza delle operazioni, i caratteri di una raccolta di fatto tra il pubblico. Lo stesso Provvedimento esclude altre ipotesi: la raccolta presso soci, dipendenti e società del gruppo, e quella presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale. Il caso istruttivo sono le casse di mutualità di Campania e Basilicata, che raccoglievano formalmente tra i soci, ma socio poteva diventare qualunque cittadino italiano: la qualità di socio era una schermatura e la raccolta era pubblica. Anche qui la sostanza prevale sulla forma.

4.6. D6 — Le deroghe al divieto e il limite per la raccolta a vista

Domanda. Una società per azioni che emette un prestito obbligazionario viola l'art. 11? Mi spieghi le deroghe.

Risposta ideale. No, perché l'art. 11, comma 4, rimuove il divieto in quattro ipotesi, nelle quali una raccolta tra il pubblico c'è davvero ma è consentita. La lettera a) riguarda Stati dell'Unione, organismi internazionali ed enti pubblici territoriali; la b) Stati terzi e soggetti esteri abilitati da disposizioni speciali; la c) le società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari; la d) le altre ipotesi espressamente consentite dalla legge. La s.p.a. rientra nella lettera c): la tutela dei sottoscrittori è affidata al diritto societario, cioè ai limiti del codice civile, e non alla riserva bancaria. La deroga è però condizionata: vale solo «ai sensi del codice civile», e chi eccede quei limiti ricade nel divieto. I commi seguenti affidano al CICR le precisazioni: quali strumenti costituiscono raccolta (comma 4-bis), i limiti all'emissione (4-ter) e, per chi concede finanziamenti al pubblico, limiti anche in deroga al codice civile (4-quater). Il comma 5 pone il limite invalicabile: nei casi delle lettere c) e d) restano precluse la raccolta a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata, perché replicare il conto corrente, cioè creare moneta bancaria, è ciò che resta riservato a un soggetto vigilato. Il distinguo è con i commi 2-bis e 2-ter: là la raccolta non c'è, qui c'è ma è permessa.

4.7. D7 — La raccolta presso i soci

Domanda. Una società può farsi prestare denaro dai propri soci senza violare la riserva bancaria? Entro quali limiti?

Risposta ideale. Rispondo di sì, entro limiti precisi. Il fondamento è l'art. 11, comma 3, che affida al CICR il compito di stabilire limiti e criteri in base ai quali non è raccolta tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro; l'attuazione è nelle Sezioni V e VI del Provvedimento della Banca d'Italia del 2016. La logica è che i soci, a differenza di una platea indifferenziata, hanno con la società un rapporto qualificato. Per le società che non sono cooperative la raccolta presso i soci non ha limiti quantitativi, ma solo presso i soci che detengono almeno il 2 per cento del capitale e sono iscritti nel libro soci da almeno tre mesi: la soglia seleziona chi ha un legame reale con la società. Per le cooperative il presidio è quantitativo: i prestiti sociali non possono superare il triplo del patrimonio, elevabile al quintuplo se almeno il 30 per cento è garantito da soggetti vigilati o se la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia; i limiti non valgono per le cooperative fino a cinquanta soci. In ogni caso la facoltà deve essere prevista dallo statuto e resta preclusa la raccolta a vista. Il distinguo è che la qualità di socio deve essere effettiva: se chiunque può diventarlo, come nelle casse di mutualità, la raccolta torna a essere pubblica.

4.8. D8 — Commento all'art. 12 TUB

Domanda. Commenti l'art. 12 del Testo unico.

Risposta ideale. L'art. 12 disciplina la provvista in titoli delle banche, e va letto come statuto della banca già autorizzata, non come eccezione alla riserva. Il comma 1 consente alle banche,

in qualunque forma costituite, di emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. Il comma 3 è il cuore: l'emissione delle obbligazioni non convertibili, o convertibili in titoli di altre società, è deliberata dall'organo amministrativo, e non si applicano gli artt. 2410, 2412, 2413, 2414 primo comma n. 3, 2414-bis e da 2415 a 2419 del codice civile. Il comma 4 riporta invece al codice civile, tranne l'art. 2412, le obbligazioni convertibili in azioni proprie. Il comma 4-bis estende i commi 3 e 4 agli strumenti assoggettati alla disciplina delle obbligazioni, compresi quelli di debito chirografario di secondo livello dell'art. 12-bis. I commi 5, 6 e 7 rimettono alla Banca d'Italia la disciplina dell'emissione, dei titoli di deposito e dei prestiti subordinati, irredimibili o rimborsabili previa sua autorizzazione. La logica d'insieme è che i limiti civilistici, pensati per un emittente non vigilato, sono sostituiti dalla vigilanza prudenziale. Il distinguo che tengo fermo è questo: la competenza dell'organo amministrativo non è la deroga, perché dal 2003 vale anche per la s.p.a. ordinaria; la deroga è l'elenco delle norme civilistiche disapplicate.

4.9. D9 — Obbligazioni delle banche e delle altre società di capitali

Domanda. Quali sono le differenze fra l'emissione di obbligazioni nelle banche e nelle altre società di capitali?

Risposta ideale. Parto da ciò che non cambia: l'organo competente. Dal 2003 anche nella s.p.a. l'emissione spetta in via ordinaria agli amministratori, art. 2410 del codice civile, quindi la delibera dell'organo amministrativo dell'art. 12, comma 3, non è la specialità bancaria. La differenza vera è che per la banca non si applicano le norme che costruiscono il controllo civilistico sull'emissione: non c'è il verbale notarile con iscrizione nel registro delle imprese, non c'è il tetto dell'art. 2412, pari al doppio di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, non ci sono l'assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune, e cadono anche gli artt. 2413, 2414 n. 3 e 2414-bis. Fa eccezione il comma 4: per le convertibili in azioni proprie torna il codice civile, salvo il tetto, perché la conversione incide sul capitale. Anche nel diritto comune il tetto ha però eccezioni, per gli investitori professionali vigilati e per i titoli quotati, richiamati dall'art. 11, comma 4-quinquies; e nella s.r.l. i titoli di debito sono sottoscrivibili solo da investitori professionali vigilati, art. 2483. Il perché dell'art. 12 è che il tetto protegge chi sottoscrive i titoli di un emittente non vigilato; per la banca la tutela è la vigilanza prudenziale, e la Banca d'Italia disciplina le emissioni (comma 5). Le obbligazioni bancarie garantite sono oggi nel Titolo I-bis della legge 130 del 1999, introdotto dal d.lgs. 190 del 2021, che ha abrogato l'art. 7-bis. Il limite si ritrova nel caso Romanelli, che riprendo nella sezione sulla giurisprudenza.

4.10. D10 — Subordinati, strumenti di secondo livello e tagli minimi

Domanda. Che cosa sono le obbligazioni subordinate e gli strumenti dell'art. 12-bis, e perché l'art. 12-ter impone un valore nominale minimo?

Risposta ideale. Distinguo tre cose. Il subordinato è il creditore rimborsato solo dopo gli altri creditori non ugualmente subordinati: assume un rischio maggiore, è remunerato di più e, entro certi limiti, lo strumento è computabile nei fondi propri. L'art. 12, comma 7, rimette alla Banca d'Italia la disciplina dei prestiti subordinati, irredimibili o rimborsabili previa sua autorizzazione, anche in forma di obbligazioni o di titoli di deposito. L'art. 12-bis definisce gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, i senior non-preferred: obbligazioni o altri titoli di debito di durata originaria di almeno dodici mesi, che non siano derivati né collegati a derivati, e il cui contratto indichi che il rimborso è disciplinato secondo l'art. 91, comma 1-bis, lettera c-bis). In liquidazione sono pagati dopo gli altri chirografari ma prima dei subordinati. Le clausole difformi sono nulle senza travolgere il contratto. L'art. 12-ter fissa un valore nominale unitario minimo di 200.000 euro per i subordinati e di 150.000 per i chirografari di secondo livello: una barriera all'ingresso del piccolo risparmiatore, con due soglie perché il rischio è diverso. Una norma che riservi i subordinati alla clientela qualificata non c'è nemmeno oggi, ma l'art. 12-ter ottiene un effetto simile con il taglio minimo. Il distinguo con le obbligazioni ordinarie sta tutto nel grado di rimborso.

4.11. D11 — L'art. 106 e gli intermediari finanziari

Domanda. Mi illustri l'art. 106: chi può concedere finanziamenti al pubblico senza essere una banca, e che cosa lo distingue dalla banca?

Risposta ideale. L'art. 106, comma 1, riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia. È la terza riserva del sistema, dopo quella dell'art. 10 e quella dell'art. 11, e presidia il solo versante dell'impiego. Il comma 2 consente loro attività ulteriori, come servizi di pagamento e moneta elettronica se autorizzati, servizi di investimento, attività connesse o strumentali; il comma 3 rimette al Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, di specificare il contenuto dell'attività e quando ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico, ciò che il d.m. 53 del 2015 ha fatto. L'autorizzazione dell'art. 107 è della Banca d'Italia e richiede forma di società di capitali o cooperativa, sede e direzione generale in Italia, capitale minimo, programma di attività, requisiti dei partecipanti secondo l'art. 19 ed esponenti idonei; l'art. 108 sottopone gli intermediari a una vigilanza sostanzialmente analoga a quella bancaria. Dal 2010 l'albo è unico e ha sostituito l'elenco generale e l'elenco speciale. Il distinguo dalla banca è nella provvista: l'intermediario non raccoglie risparmio tra il pubblico, e per la sua raccolta in strumenti finanziari l'art. 11, comma 4-quater, permette al CICR di fissare limiti anche in deroga al codice civile.

4.12. D12 — Albo dell'art. 13 ed elenchi

Domanda. Che cosa aggiunge l'iscrizione nell'albo dell'art. 13 rispetto all'autorizzazione? E quali altri albi ed elenchi conosce il TUB?

Risposta ideale. Per le banche l'iscrizione non è costitutiva: costitutiva è l'autorizzazione dell'art. 14, tanto che l'art. 1 definisce banca l'impresa autorizzata, e l'albo dell'art. 13 le dà pubblicità; la sequenza con il registro delle imprese la riprendo parlando di accesso al mercato. Qui mi interessa il quadro dei soggetti, perché a ogni riserva corrisponde un registro. La Banca d'Italia tiene l'albo dei gruppi bancari, che registra una situazione di fatto, e quelli degli intermediari finanziari, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei gestori di crediti in sofferenza; tiene anche l'elenco del microcredito dell'art. 111. Organismi privati tengono invece l'elenco dei confidi, art. 112-bis, e quelli degli agenti e dei mediatori, art. 128-undecies, dove è l'iscrizione stessa a costituire il titolo. Anche le succursali di banche dell'Unione sono nell'albo pur senza autorizzazione italiana, a conferma che l'albo informa e non abilita. Il rilievo non è solo formale, perché le sanzioni descrivono la condotta per relazione al registro: l'art. 132 punisce chi concede finanziamenti al pubblico senza l'autorizzazione dell'art. 107 o l'iscrizione degli artt. 111 e 112, l'art. 140-bis chi esercita come agente o mediatore senza iscriversi, mentre chi esercita senza titolo l'attività bancaria ricade nell'art. 131.

4.13. D13 — IMEL e istituti di pagamento

Domanda. Che differenza c'è fra un istituto di moneta elettronica, un istituto di pagamento e una banca? Perché non raccolgono risparmio?

Risposta ideale. Gli IMEL e gli istituti di pagamento svolgono una porzione dell'attività bancaria, il comparto monetario e dei pagamenti, senza raccogliere risparmio e senza esercitare il credito come la banca. L'art. 114-bis riserva l'emissione di moneta elettronica a banche e IMEL, e al comma 2 abilita anche la BCE, le banche centrali, gli Stati, le pubbliche amministrazioni e Poste Italiane; l'art. 114-sexies riserva i servizi di pagamento a banche, IMEL e istituti di pagamento. Gli IMEL sono le imprese diverse dalle banche che emettono moneta elettronica, gli istituti di pagamento le imprese diverse da banche e IMEL autorizzate ai servizi di pagamento, e ciascuna categoria ha un albo della Banca d'Italia. Il punto giuridico è l'art. 11: i commi 2-bis e 2-ter escludono dalla raccolta tra il pubblico la ricezione di fondi connessa alla moneta elettronica e quella su conti di pagamento usati esclusivamente per servizi di pagamento. Il contrappeso sta nel rimborso della moneta elettronica in ogni momento al valore nominale, art. 114-ter, nel divieto di remunerare la giacenza, art. 114-bis comma 3, e nella segregazione delle somme in un patrimonio distinto. Se il conto servisse come giacenza stabile, o fosse remunerato, sarebbe un deposito, cioè raccolta riservata alle banche: è la stessa logica con cui la Cassazione ha qualificato raccolta a vista i conti correnti della Romanelli.

4.14. D14 — Poste Italiane

Domanda. Poste Italiane raccoglie risparmio dal pubblico. È una banca?

Risposta ideale. No, e la ragione sta nel binomio dell'art. 10. Bancoposta raccoglie risparmio tra il pubblico, cosa di regola vietata ai non banche, ma non può concedere finanziamenti al

pubblico: lo vieta l'art. 2, comma 8, del d.p.r. 144 del 2001, e ne discende che a Poste è vietato l'esercizio dell'attività bancaria. Manca dunque una metà del binomio, e senza binomio non c'è attività bancaria né banca. La raccolta è consentita perché rientra fra le ipotesi espressamente ammesse dalla legge, art. 11, comma 4, lettera d). Poste figura inoltre fra i soggetti abilitati a emettere moneta elettronica, art. 114-bis comma 2, e a prestare servizi di pagamento, art. 114-sexies. La disciplina di vigilanza è nella Circolare 285 della Banca d'Italia, Parte Quarta, e impone una contabilità separata che distingue il Patrimonio Bancoposta dal resto, in funzione di ring-fencing: i rischi dell'attività postale non devono scaricarsi sulla raccolta del risparmio. Il distinguo con una banca resta quindi il credito: Poste raccoglie, ma non può erogare finanziamenti al pubblico.

4.15. D15 — Banca e partecipazioni in imprese non finanziarie

Domanda. Una banca può acquistare una partecipazione di controllo in un'impresa manifatturiera? Fin dove arriva la sua autonomia nella scelta degli investimenti?

Risposta ideale. Può farlo, ma entro limiti prudenziali e non per un divieto. L'oggetto sociale della banca, art. 10, comma 3, è bancario, finanziario, connesso e strumentale, non industriale; tuttavia la banca può assumere partecipazioni anche in imprese non finanziarie come investimento. Il contenimento ha due ragioni: non immobilizzare l'attivo di un'impresa che si finanzia con raccolta rimborsabile ed evitare il conflitto fra il ruolo di creditore e quello di socio. Sul piano delle fonti, la lettera c) dell'art. 53, comma 1, sulle partecipazioni detenibili, è abrogata dal d.lgs. 208 del 2025, con la disciplina transitoria del suo art. 4, comma 7; il limite quantitativo è oggi nell'art. 89 del regolamento 575/2013, che considera la partecipazione qualificata superiore al 15 per cento del capitale ammissibile in un'impresa non finanziaria e il loro complesso oltre il 60 per cento. Oltre quelle soglie l'autorità può imporre una ponderazione del 1.250 per cento o vietare la detenzione, e la Banca d'Italia ha scelto la ponderazione: un assorbimento di capitale che rende l'operazione irrazionale, tecnica prudenziale e non strutturale. Il TUB non esce però di scena: il nuovo art. 57-bis prevede l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per l'acquisto di partecipazioni rilevanti, ma si applica con le disposizioni attuative, e fino ad allora valgono il vecchio art. 53 e la Circolare 285. Il distinguo è con l'art. 19, che presidia la direzione opposta, dall'impresa verso la banca.

4.16. D16 — Banche dell'Unione, succursali e sportelli

Domanda. Una banca di un altro Stato dell'Unione vuole operare in Italia, e una banca italiana vuole aprire uno sportello a Padova. Servono autorizzazioni?

Risposta ideale. In nessuno dei due casi serve un'autorizzazione della Banca d'Italia, e questo mi porta al tema dell'accesso al mercato. Parto dai soggetti, art. 1, comma 2. La banca italiana ha sede legale in Italia; la banca dell'Unione ha sede legale e amministrazione centrale nello stesso Stato dell'Unione diverso dall'Italia, e servono entrambi i requisiti per impedire che si

scelga la vigilanza più permissiva; la banca di Stato terzo è l'impresa con sede in uno Stato non membro, autorizzata ad attività che in Italia richiederebbero l'autorizzazione bancaria o quella del TUF. La succursale è una sede priva di personalità giuridica che svolge direttamente l'attività autorizzata, ed è iscritta nell'albo dell'art. 13 per pubblicità. La banca dell'Unione, autorizzata nello Stato d'origine, opera in Italia con succursale o in libera prestazione per le attività del mutuo riconoscimento, senza una nuova autorizzazione italiana; la banca italiana apre sportelli in Italia senza autorizzazione, salvo il potere della Banca d'Italia di vietare la nuova succursale di una banca meno significativa per motivi organizzativi o patrimoniali, artt. 15 e 16. L'autorizzazione serve invece per la succursale di banca di Stato terzo in Italia (art. 14, comma 4, oggi; art. 14-bis dall'11 gennaio 2027), e per le succursali delle banche italiane in Stati terzi. Il dettaglio dei commi lo riprendo nella sezione sull'accesso. Nel sistema prudenziale il controllo non è sullo sportello ma sulla banca, e il vero filtro è l'autorizzazione dell'art. 14, della BCE su proposta della Banca d'Italia.

5 | L'accesso al mercato bancario

Il capitolo copre gli artt. 13-18 del TUB (albo, autorizzazione all'attività bancaria, succursali, libera prestazione di servizi), preceduti dalla riserva di attività degli artt. 10 e 11. Con gli assistenti si parte da «mi parli dell'accesso al mercato», si chiede «tutto l'iter di autorizzazione» e i «requisiti dell'attività bancaria», e da lì si scivola sui partecipanti al capitale (punto 5); con Urbani il centro è il riparto fra Banca d'Italia e BCE. Testo di riferimento: TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

5.1. D1 — Mi parli dell'accesso al mercato bancario

Domanda. Mi parli dell'accesso al mercato bancario.

Risposta ideale. L'accesso al mercato bancario risponde alla domanda: chi può fare la banca, e a quali condizioni? Parto dall'art. 10: la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria, che ha carattere d'impresa, e il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche; l'art. 11 vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche. Una riserva di attività ha bisogno di un filtro, e il filtro è l'autorizzazione dell'art. 14. La ragione è costituzionale: l'iniziativa economica dell'art. 41 non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, e l'art. 47 impone di tutelare il risparmio e di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. L'ingresso, però, non è discrezionale: l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono sette condizioni oggettive, e si nega quando, dalla verifica di quelle condizioni, non risulta garantita la sana e prudente gestione. Oggi la rilascia la BCE, su proposta della Banca d'Italia, per tutte le banche degli Stati partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico, e la Banca d'Italia iscrive la banca nell'albo dell'art. 13. Il resto del capo riguarda chi è già autorizzato: succursali (art. 15) e libera prestazione di servizi (art. 16) funzionano da passaporto europeo, perché con l'autorizzazione dello Stato d'origine si opera negli altri Stati membri senza un nuovo titolo, mentre la banca di Stato terzo ha bisogno di un'autorizzazione propria. Il ponte naturale è l'iter: vediamo come nasce concretamente una banca, perché è lì che si vede chi decide e su quali condizioni.

5.2. D2 — L'iter completo dell'autorizzazione

Domanda. Mi descriva tutto l'iter di autorizzazione, dal primo contatto con la Banca d'Italia fino all'iscrizione all'albo.

Risposta ideale. I promotori informano preventivamente la Banca d'Italia e stipulano l'atto costitutivo, che però non viene ancora iscritto. Poi presentano la domanda alla Banca d'Italia, perché l'art. 14 del Regolamento 1024/2013 vuole che sia presentata all'autorità nazionale dello Stato di futura sede, con atto costitutivo, statuto e programma di attività (art. 14, comma 1, lett. c, TUB). La Banca d'Italia istruisce e verifica le sette condizioni: se sono soddisfatte adotta un progetto di decisione che propone alla BCE il rilascio, notificandolo anche al richiedente; altrimenti respinge direttamente la domanda (art. 14, parr. 1 e 2, del Regolamento). Il progetto si ritiene adottato dalla BCE se questa non obietta entro dieci giorni lavorativi, prorogabili una sola volta, e può obiettare solo se non sono soddisfatte le condizioni del diritto dell'Unione; la decisione è notificata dalla Banca d'Italia (parr. 3 e 4). I termini non stanno nel TUB: quello per il progetto di decisione lo fissa il diritto nazionale (art. 14, par. 2, del Regolamento), mentre la direttiva prevede sei mesi per il diniego motivato e dodici mesi in ogni caso per decidere (art. 15 dir. 2013/36/UE). Solo dopo l'autorizzazione si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 14, comma 3): è lì che nasce la società. Segue l'iscrizione nell'albo (art. 13), insieme all'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti (art. 96); poi la banca comunica l'avvio dell'operatività, che deve avvenire entro un anno dal rilascio, altrimenti l'autorizzazione decade. Il ponte è la lett. d) dell'art. 14: fra i presupposti c'è la valutazione dei futuri soci secondo l'art. 19, cioè il tema degli assetti proprietari.

5.3. D3 — Le condizioni dell'art. 14 e la natura del provvedimento

Domanda. Commenti l'art. 14: quali sono i requisiti per esercitare l'attività bancaria, e il provvedimento è vincolato o discrezionale?

Risposta ideale. L'art. 14, comma 1, dice che l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono sette condizioni, e la formula indica un provvedimento tendenzialmente vincolato: se le condizioni ci sono, l'autorità non può negare per ragioni di opportunità economica. Le condizioni sono la forma di società per azioni o di cooperativa per azioni a responsabilità limitata (lett. a); la sede legale e la direzione generale in Italia (a-bis); un capitale versato non inferiore a quello fissato dalla Banca d'Italia (b); un programma di attività iniziale, con atto costitutivo e statuto (c); i presupposti dell'autorizzazione dell'art. 19 per i partecipanti, o in mancanza la comunicazione dei primi venti azionisti (d); l'idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 26 (e); l'assenza di stretti legami che ostacolino la vigilanza (f). Il vincolo non è però assoluto: il comma 2 dice che l'autorizzazione è negata quando dalla verifica non risulta garantita la sana e prudente gestione, ed è lì che entra un apprezzamento tecnico, soprattutto sul programma e sui partecipanti, con obbligo di motivazione. La direttiva lo conferma, perché vieta agli Stati di esaminare la domanda in funzione delle esigenze economiche del mercato (art. 11 dir. 2013/36/UE). Il distinguo è con la concessione: qui il richiedente ha una posizione tutelabile e l'autorità accerta soltanto se le condizioni ci sono.

5.4. D4 — La forma societaria della banca

Domanda. Perché la banca può essere solo una società per azioni o una cooperativa per azioni? In che cosa questo si distingue dal diritto comune?

Risposta ideale. L'art. 14, comma 1, lett. a), ammette due sole vesti: la società per azioni e la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Nel diritto comune chi vuole fare impresa può scegliere fra molti tipi, anche una società a responsabilità limitata o una società di persone; per l'attività bancaria no, perché la banca raccoglie risparmio fra il pubblico. Servono un capitale determinato, misurabile e vincolabile, una responsabilità limitata dei soci e una struttura di organi tipica, che renda possibile la vigilanza prudenziale e comparabili gli assetti proprietari e di governo. Il tipo societario è dunque un presidio del risparmio, in linea con l'art. 10: il comma 1 qualifica l'attività come impresa, il comma 2 la riserva alle banche, e l'art. 14 dice in quali forme si può essere banca. La scelta chiude il vecchio sistema, in cui accanto alle società vivevano le banche pubbliche e forme con responsabilità illimitata dei soci, ed è il frutto della privatizzazione degli anni Novanta. Il distinguo sta nella seconda veste: la cooperativa bancaria non è la cooperativa del codice civile, perché il TUB detta per le popolari e per le banche di credito cooperativo regole speciali, dal voto capitario ai limiti di possesso, che sono oggetto del punto 7.

5.5. D5 — Il capitale minimo

Domanda. Perché per essere autorizzata la banca deve avere un capitale minimo, e chi ne fissa l'importo? E quanto è oggi?

Risposta ideale. Perché la legge fissa il principio, cioè che il capitale versato non può essere inferiore a un minimo, ma la misura deve poter cambiare nel tempo senza passare da una legge: è una delegificazione. L'art. 14, comma 1, lett. b), rinvia perciò alla Banca d'Italia. C'è anche un pavimento europeo, perché l'art. 12 della direttiva 2013/36/UE fissa in cinque milioni di euro il capitale iniziale. Le disposizioni di vigilanza richiedono dieci milioni per le banche in forma di società per azioni e per le popolari, e cinque milioni per le banche di credito cooperativo, che sono banche locali. Il capitale deve essere versato e non soltanto sottoscritto: i conferimenti in denaro sono depositati in un conto indisponibile intestato alla banca in costituzione, mentre nelle altre società per azioni basta un versamento parziale. La ratio è doppia: non ostacolare l'ingresso di nuovi operatori e, insieme, assicurare alla banca mezzi adeguati nella fase di avvio, che è la più rischiosa. La soglia, inoltre, è un requisito di permanenza: se viene meno, vengono meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, e si apre la strada alla revoca dell'art. 14, comma 3-bis, lett. a). Il distinguo è con i fondi propri della vigilanza prudenziale, che presidiano l'esercizio dell'attività e appartengono al modulo successivo.

5.6. D6 — Sede legale e direzione generale in Italia

Domanda. Perché la banca deve avere in Italia sia la sede legale sia la direzione generale?

Risposta ideale. La lett. a-bis dell'art. 14, comma 1, richiede entrambe nel territorio della Repubblica, e la congiunzione è la chiave: non basta la sede statutaria, occorre che in Italia si trovi il centro effettivo dell'amministrazione. Le ragioni sono due. La prima è l'individuazione dell'autorità competente: la domanda si presenta all'autorità nazionale dello Stato in cui l'ente creditizio avrà sede (art. 14, par. 1, del Regolamento 1024/2013), e il diritto europeo esige che la sede centrale si trovi nello stesso Stato della sede legale (art. 13 della direttiva 2013/36/UE). La seconda, che è la vera ratio, è evitare le banche cassetta postale, formalmente italiane ma dirette dall'estero, rispetto alle quali la vigilanza sarebbe inefficace; è la stessa preoccupazione della lett. f) sugli stretti legami. La condizione non è soltanto di ingresso ma di permanenza: se la direzione generale si trasferisse all'estero verrebbero meno le condizioni dell'autorizzazione, con il rischio di revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, lett. a). Il distinguo riguarda le banche degli altri Stati: una banca comunitaria non deve spostare la sede in Italia, perché opera in forza dell'autorizzazione dello Stato d'origine, mentre una banca di Stato terzo opera con una succursale autorizzata e la sua sede resta all'estero.

5.7. D7 — Il programma di attività iniziale

Domanda. Che cosa deve contenere il programma di attività iniziale e come lo valuta l'autorità?

Risposta ideale. La lett. c) dell'art. 14, comma 1, richiede un programma concernente l'attività iniziale, presentato con atto costitutivo e statuto, con l'indicazione della capogruppo, se c'è, e con la descrizione dei dispositivi di governo societario, dell'organizzazione amministrativa e contabile, dei controlli interni e dei sistemi di remunerazione. È la condizione più valutativa, perché a differenza di forma, sede e capitale non fotografa una situazione presente ma proietta l'iniziativa nel tempo. Le disposizioni di vigilanza chiedono le linee di sviluppo dell'operatività, con mercato di riferimento e livello di rischio tollerato, previsioni patrimoniali ed economiche per ciascuno dei primi tre esercizi, anche in scenari avversi, e una relazione sul governo societario e sull'organizzazione. La BCE e la Banca d'Italia lo valutano in un'ottica di sana e prudente gestione: verificano che le previsioni siano attendibili, che l'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario sia assicurato per tutto l'arco del programma e che l'assetto organizzativo e dei controlli sia adeguato, e possono chiedere modifiche. Poiché c'è valutazione, c'è obbligo di motivazione. Il fondamento europeo è l'art. 10 della direttiva 2013/36/UE, che prevede il programma con il tipo di operazioni e la struttura organizzativa. Il distinguo è con le condizioni oggettive, che si accertano soltanto: qui l'autorità apprezza, ma sempre secondo la sana e prudente gestione, mai secondo l'opportunità economica.

5.8. D8 — Chi autorizza: BCE e Banca d'Italia

Domanda. Chi rilascia oggi l'autorizzazione? Mi spieghi il rapporto fra Banca d'Italia e BCE, e perché la BCE decide anche per le banche meno significative.

Risposta ideale. L'art. 14, comma 2, TUB dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. Il fondamento è l'art. 4, par. 1, lett. a), del Regolamento

1024/2013, che dà alla BCE competenza esclusiva nel rilasciare e revocare l'autorizzazione di tutti gli enti creditizi degli Stati partecipanti. Il punto che si dimentica è che la distinzione fra banche significative e meno significative vale per la vigilanza corrente: l'art. 6, parr. 4 e 5, ne esclude le lettere a) e c) dell'art. 4, e quindi l'autorizzazione è un procedimento comune, di competenza della BCE anche per la più piccola banca di credito cooperativo. La ragione è che l'autorizzazione è il titolo che vale in tutta l'Unione, e la sua applicazione uniforme non si lascia ad autorità diverse. Sul piano procedurale la Banca d'Italia riceve la domanda e istruisce; la BCE non riceve mai domande dirette, ma progetti di decisione. Dentro la BCE decide formalmente il consiglio direttivo, su un progetto completo del consiglio di vigilanza, che si considera adottato se il consiglio direttivo non obietta entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi (art. 26, par. 8). Il distinguo è con le banche già esistenti: non hanno dovuto chiedere nulla, perché l'art. 33, par. 5, le considera autorizzate a norma dell'art. 14 e libere di continuare l'attività.

5.9. D9 — Diniego dell'autorizzazione: garanzie e rimedi

Domanda. L'autorizzazione viene negata. Quali garanzie ha avuto il richiedente nel procedimento e quali rimedi ha contro il diniego?

Risposta ideale. Dipende da chi ha negato. Se ha respinto la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Regolamento 1024/2013, l'atto è nazionale: il richiedente ha le garanzie del procedimento amministrativo, comprese motivazione e contraddittorio, e il rimedio è il ricorso al giudice amministrativo italiano. Se ha deciso la BCE, valgono le garanzie dell'art. 22 del Regolamento: il diritto di essere sentiti prima della decisione, l'accesso al fascicolo, salvi i segreti aziendali, e l'obbligo di motivare. L'urgenza, quando serve a evitare danni significativi al sistema finanziario, consente soltanto di rinviare l'audizione dopo una decisione provvisoria: la motivazione resta sempre. Dopo la decisione c'è l'art. 24: la Commissione amministrativa del riesame, che riesamina la conformità procedurale e sostanziale della decisione, su richiesta presentata entro un mese. La richiesta non sospende l'esecuzione, a meno che il consiglio direttivo non la sospenda su proposta della Commissione, e la Commissione non annulla ma esprime un parere e rinvia il caso al consiglio di vigilanza perché prepari un nuovo progetto di decisione. Il riesame è facoltativo e non pregiudica il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il distinguo è fra i due livelli di tutela: il giudice nazionale controlla l'atto nazionale, quello europeo l'atto della BCE.

5.10. D10 — Dalla discrezionalità del 1936 all'autorizzazione di oggi

Domanda. Nella legge bancaria l'accesso era discrezionale e guidato dalle «esigenze economiche del mercato». Che cosa resta oggi di quel sistema?

Risposta ideale. Quasi nulla, e la rottura passa per le direttive. La legge bancaria prevedeva più autorizzazioni, alla costituzione, all'inizio delle operazioni e all'apertura degli sportelli, e

la Banca d'Italia poteva rilasciarle o negarle valutando le esigenze economiche del mercato, sotto l'indirizzo del CICR. La prima direttiva del 1977 condizionò il rilascio a requisiti oggettivi e già vietava di esaminare la domanda secondo le esigenze economiche del mercato (art. 3, par. 3), sia pure con un periodo transitorio per gli Stati, e il TUB sciolse il dubbio sulla natura dell'atto nel senso dell'autorizzazione, non della concessione: l'art. 14 elenca condizioni tassative, e al criterio dell'opportunità economica subentra la sana e prudente gestione dell'art. 5. Oggi il divieto è nell'art. 11 della direttiva 2013/36/UE, e l'autorizzazione è una sola: non c'è più un'autorizzazione per ogni sportello, perché l'apertura di succursali in Italia è liberalizzata. Resta la riserva di attività dell'art. 10 e resta la logica del controllo preventivo, ma con parametri prudenziali. Resta anche un margine di apprezzamento tecnico, nel comma 2 dell'art. 14, sulla sana e prudente gestione. E cambia l'autorità: la decisione non è più solo nazionale, perché rilascia la BCE su proposta della Banca d'Italia.

5.11. D11 — L'albo e il registro delle imprese

Domanda. Che cos'è l'albo dell'art. 13, e che rapporto c'è fra l'iscrizione nell'albo e quella nel registro delle imprese? Quale delle due fa nascere la banca?

Risposta ideale. L'art. 13 prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche italiane, le succursali in Italia di banche di Stato terzo e le succursali delle banche comunitarie, e il comma 2 impone alle banche di indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione. La funzione è di pubblicità: l'albo consente a chiunque di verificare se un soggetto che si presenta come banca lo sia davvero, ed è quindi collegato ai presidi contro l'abusivismo. L'iscrizione attesta e non costituisce. Sono tre momenti distinti: l'autorizzazione, che è un provvedimento amministrativo; l'iscrizione nel registro delle imprese, che fa nascere la società; l'iscrizione nell'albo, che rende pubblico lo status di banca. Il raccordo è l'art. 14, comma 3: non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'autorizzazione. La sequenza è dunque prima l'autorizzazione, poi il registro delle imprese, poi l'albo, dopo che la banca ha inviato alla Banca d'Italia il certificato di iscrizione. Se per errore la società fosse iscritta senza autorizzazione, la Banca d'Italia può chiedere la cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 223-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si può riassumere così: la società nasce nel registro delle imprese, la banca nasce con l'autorizzazione e l'albo lo dichiara al mercato.

5.12. D12 — Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Domanda. Una volta rilasciata, l'autorizzazione può venire meno? Mi distingua decadenza e revoca e mi dica chi le pronuncia.

Risposta ideale. Sì, in due modi. La decadenza consegue all'inerzia: le disposizioni di vigilanza la prevedono quando la banca non ha iniziato a operare entro un anno dal rilascio o vi ha rinunciato espressamente, con una proroga limitata, di norma fino a tre mesi; ricalca l'art. 18

della direttiva 2013/36/UE, che ammette la revoca in caso di mancato uso entro dodici mesi. La revoca è invece l'art. 14, comma 3-bis, ed è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, in tre casi: sono venute meno le condizioni dell'autorizzazione; essa è stata ottenuta con false dichiarazioni; è accertata l'interruzione dell'attività per oltre sei mesi continuativi. A questi si aggiunge la liquidazione coatta amministrativa, che nel testo oggi applicabile sta nel comma 3-ter, su proposta della Banca d'Italia. Il d.lgs. 208/2025 la porta nel comma 3-bis come lettera c-bis, ma le modifiche all'art. 14 si applicano dall'11 gennaio 2027: la sostanza non cambia, e revoca sempre la BCE. Quanto a chi pronuncia, è la BCE, perché l'art. 4 del Regolamento 1024/2013 le attribuisce il potere di revocare; l'art. 14, par. 5, precisa che lo fa di propria iniziativa, dopo aver consultato l'autorità nazionale, o su sua proposta, e il par. 6 consente alle autorità nazionali di risoluzione di opporsi se la revoca ne pregiudicherebbe l'attuazione. Anche per la decadenza le disposizioni di vigilanza rinviano alla BCE. Il distinguo è fra inerzia e perdita dei requisiti: le condizioni dell'art. 14 sono condizioni di permanenza.

5.13. D13 — Le succursali: l'art. 15

Domanda. Mi illustri l'art. 15 sulle succursali, distinguendo le diverse situazioni.

Risposta ideale. L'art. 15 distingue secondo la nazionalità della banca e la destinazione dell'insediamento. Il comma 01 stabilisce che le banche italiane possono stabilire succursali in Italia e negli altri Stati comunitari secondo le procedure del Meccanismo di vigilanza unico, e che le banche degli altri Stati comunitari possono farlo in Italia: non serve alcuna autorizzazione, perché vale il passaporto europeo e la banca opera in forza dell'autorizzazione dello Stato d'origine, dopo una notifica all'autorità d'origine che la trasmette all'autorità ospitante (art. 35 della direttiva 2013/36/UE). Il comma 1 aggiunge un potere negativo: per i soggetti italiani meno significativi la Banca d'Italia può vietare una nuova succursale quando le strutture organizzative o la situazione finanziaria non sono adeguate. Il comma 2 richiede invece la previa autorizzazione della Banca d'Italia per le succursali delle banche italiane in uno Stato terzo, dove il passaporto non vale. Il comma 3 riguarda le banche degli Stati comunitari non partecipanti al Meccanismo: la comunicazione arriva alla Banca d'Italia dall'autorità dello Stato d'origine e la succursale inizia l'attività decorsi due mesi. Il comma 5 prevede che la Banca d'Italia informi la Consob quando c'è intermediazione mobiliare. Il distinguo da ricordare è che l'autorizzazione serve nei rapporti con gli Stati terzi, mentre dentro l'Unione basta la notifica.

5.14. D14 — La libera prestazione di servizi: l'art. 16

Domanda. Mi illustri l'art. 16 sulla libera prestazione di servizi. Quando siamo in libera prestazione e quando in stabilimento?

Risposta ideale. L'art. 16 disciplina l'operatività senza stabilimento ed è simmetrico all'art. 15: cambia la modalità di ingresso, non i criteri. Il comma 1 consente alle banche italiane di esercitare in uno Stato comunitario le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilirvi

succursali, secondo il Meccanismo di vigilanza unico e le procedure fissate dalla Banca d'Italia; la direttiva prevede la notifica all'autorità d'origine, che la trasmette all'autorità ospitante entro un mese (art. 39). Il comma 2 richiede la previa autorizzazione della Banca d'Italia per operare in uno Stato terzo. Il comma 3 consente alle banche comunitarie di operare in Italia dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità dello Stato di appartenenza: è la pura applicazione del controllo dello Stato d'origine, perché non occorre alcun atto italiano. Il comma 4 riguarda le banche di Stato terzo e qui il d.lgs. 208/2025 cambia regime: nel testo riscritto, applicabile dall'11 gennaio 2027 (art. 4, comma 1, d.lgs. 208/2025), basta la comunicazione alla Banca d'Italia e il rispetto delle condizioni da essa stabilite, con potere di vietare, mentre prima serviva l'autorizzazione; resta fermo, dall'11 gennaio 2027, l'obbligo di succursale dell'art. 14-bis per certe attività. Il confine con lo stabilimento non dipende dal mezzo tecnico, telematico o no, ma dalla presenza stabile e organizzata nello Stato ospitante: dove c'è, siamo nell'art. 15; dove manca, nell'art. 16.

5.15. D15 — Mutuo riconoscimento e controllo dello Stato ospitante

Domanda. Che cosa si intende per mutuo riconoscimento? E se la vigilanza spetta all'autorità d'origine, che cosa può fare la Banca d'Italia verso la succursale italiana di una banca francese?

Risposta ideale. Il mutuo riconoscimento è il principio per cui una banca autorizzata in uno Stato membro può esercitare negli altri, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, le attività per cui è autorizzata, senza una nuova autorizzazione dello Stato ospitante. Ne è presupposto l'armonizzazione delle condizioni di accesso, ne è corollario l'home country control: la vigilanza spetta in via di principio all'autorità dello Stato d'origine. Le attività che ne beneficiano sono elencate nell'art. 1, comma 2, lett. f), e l'art. 17 completa il quadro: per quelle non ammesse, esercitate da banche comunitarie in Italia, torna la competenza della Banca d'Italia, che le disciplina. Il beneficio ha dunque un perimetro definito, e l'art. 18 lo estende alle società finanziarie controllate da banche. Quanto alla banca francese, il controllo del Paese d'origine non lascia l'Italia senza strumenti. L'art. 55 attribuisce alla Banca d'Italia il controllo sulle succursali di banche dell'Unione, con le modalità da essa stabilite, comprese le ispezioni dopo consultazione dell'autorità d'origine. L'art. 79, comma 1, le consente, in caso di violazione di norme il cui controllo spetta all'autorità d'origine, di avvertirla e, in attesa dei suoi provvedimenti e per urgenza, di adottare misure provvisorie a tutela dei depositanti, come il divieto di nuove operazioni. Se è in gioco la liquidità, la Banca d'Italia può agire quando le misure dell'autorità d'origine mancano o sono inadeguate (comma 2), e nelle materie di sua competenza può arrivare fino alla chiusura della succursale (comma 4). Il distinguo è che l'home country control distribuisce le competenze, non cancella il presidio dello Stato ospitante.

5.16. D16 — Le banche di Stato terzo

Domanda. Una banca statunitense vuole essere presente in Italia. Come può entrare e a quali condizioni?

Risposta ideale. Ha due strade. La prima è la filiazione, una banca italiana a tutti gli effetti, che chiede l'autorizzazione dell'art. 14 con tutte le sue condizioni e gode poi del passaporto europeo; le disposizioni di vigilanza aggiungono condizioni sulla vigilanza nello Stato d'origine, sullo scambio di informazioni e sul consenso dell'autorità estera. La seconda è la succursale, che non ha personalità giuridica e non ha il passaporto, perché non può operare fuori dall'Italia salvo eccezioni. Qui il regime cambia nel tempo. Il d.lgs. 208/2025 ha introdotto l'art. 14-bis, in vigore dal 9 gennaio 2026 ma applicabile dall'11 gennaio 2027 (art. 4, comma 1, d.lgs. 208/2025): la banca di Stato terzo presenta domanda alla Banca d'Italia, che autorizza se la banca è autorizzata e vigilata nello Stato d'origine, se l'autorità estera ha attestato la solidità e ricevuto il programma, se sono rispettati i requisiti del nuovo Capo I-bis del Titolo III e non ci sono ostacoli allo scambio di informazioni né sospetti di riciclaggio, sentito il Ministero degli affari esteri e tenuto conto della reciprocità. Fino ad allora vale il vecchio art. 14, comma 4: la prima succursale è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, a condizioni corrispondenti alle lett. b), c) ed e) dell'art. 14, con la reciprocità. Il distinguo con la banca comunitaria è netto: quella opera con l'autorizzazione dello Stato d'origine, la statunitense ha bisogno di un titolo italiano.

5.17. D17 — Il sistema di garanzia dei depositanti

Domanda. L'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti è una conseguenza dell'autorizzazione o una condizione dell'accesso?

Risposta ideale. Dipende dal soggetto. Per le banche italiane l'art. 96, comma 1, impone di aderire a uno dei sistemi di garanzia riconosciuti in Italia, e il certificato di adesione va inviato alla Banca d'Italia fra gli adempimenti che seguono l'autorizzazione: è un obbligo di operatività, non una condizione di rilascio. Per le succursali di banche comunitarie l'adesione è facoltativa e integrativa (comma 2), perché la tutela di base è quella dello Stato d'origine, coerentemente con l'home country control. Per le succursali di banche di Stato terzo il comma 3, nel testo modificato dal d.lgs. 208/2025, stabilisce che aderiscono a un sistema italiano salvo che partecipino a un sistema estero equivalente almeno per livello e ambito di copertura. L'accertamento dell'equivalenza spetta alla Banca d'Italia (art. 96-ter) e, se negativo, comporta il diniego dell'autorizzazione, salvo che la banca scelga un sistema italiano o un altro sistema equivalente: qui l'adesione diventa dunque un presupposto dell'insediamento. Il filo di tutto è l'art. 47 della Costituzione: chi raccoglie risparmio con un titolo pubblico deve offrire una tutela al risparmiatore. Il distinguo è fra banche italiane, per le quali la garanzia segue l'autorizzazione, e succursali di Stato terzo, per le quali la precede.

5.18. D18 — L'abusivismo come presidio dell'accesso

Domanda. Che cosa accade a chi fa la banca senza autorizzazione, o si presenta al pubblico come banca senza esserlo?

Risposta ideale. L'autorizzazione è il titolo che rende lecita un'attività altrimenti vietata, e il TUB la presidia su più piani. La riserva dell'art. 10, comma 2, e il divieto di raccolta dell'art. 11, comma 2, sono assistiti da sanzioni penali: l'art. 131 punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa chi raccoglie risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito, quindi occorre il cumulo dei due elementi; l'art. 130 punisce con una pena più lieve la sola raccolta abusiva. A questo si affianca la riserva di denominazione dell'art. 133: i soggetti diversi dalle banche non possono usare nella denominazione o nelle comunicazioni al pubblico parole come banca, banco, credito, risparmio, o altre idonee a trarre in inganno. Qui la sanzione è amministrativa, da 5.000 a 5 milioni di euro, e per le società da 30.000 euro fino al dieci per cento del fatturato. Se per errore la società fosse iscritta nel registro delle imprese senza autorizzazione, la Banca d'Italia può chiedere la cancellazione, e l'albo dell'art. 13 consente a chiunque di verificare chi sia banca. Il distinguo è fra le due riserve: l'art. 10 protegge la sostanza dell'attività, l'art. 133 l'apparenza, e si può violare una senza l'altra.

5.19. D19 — L'autorizzazione delle banche di credito cooperativo

Domanda. Vi sono particolarità nell'autorizzazione quando la richiedente è una banca di credito cooperativo?

Risposta ideale. Sì. L'art. 33, comma 1-bis, aggiunge una condizione alle sette dell'art. 14: l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, salvo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1-bis, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 1-ter ripete lo schema dell'art. 14, comma 3: non si può dare corso all'iscrizione nell'albo delle società cooperative se non consta l'autorizzazione. Alla domanda vanno allegati l'impegno ad aderire a un gruppo, l'attestazione della capogruppo sull'idoneità della banca e una relazione sul rispetto della mutualità prevalente. Le altre specialità riguardano il capitale minimo, di cinque milioni anziché dieci, e i soci, che devono risiedere, avere sede o operare nel territorio di competenza (art. 34, comma 2), senza poter possedere azioni per più di centomila euro di valore nominale (art. 34, comma 4). La ragione è che dopo la riforma del 2016 il modello della banca di credito cooperativo è quello del gruppo, con una capogruppo che dirige e coordina, e quindi l'accesso passa dall'appartenenza al gruppo. Il distinguo è con la banca popolare, che segue le regole generali dell'art. 14. Per il resto, rinvio al capitolo sul gruppo bancario cooperativo.

6 | Gli assetti proprietari

Il capitolo copre gli artt. 19-24 del TUB (partecipazioni nelle banche) e l'art. 25 sui requisiti dei partecipanti. Con gli assistenti arriva come anello di una catena («art. 5, partecipazioni dei soci, autorizzazione preventiva») e con lo zoom sulla soglia del 10 per cento; con Urbani, insieme all'idoneità degli esponenti, si ferma spesso sull'art. 25. Testo di riferimento: TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

6.1. D1 — Mi parli delle partecipazioni al capitale delle banche

Domanda. Mi parli delle partecipazioni al capitale delle banche.

Risposta ideale. Il Capo III del Titolo II del TUB riguarda chi entra nel capitale della banca, cioè le partecipazioni a monte, e va tenuto distinto dalle partecipazioni che la banca assume in altre imprese. Il punto di partenza è una constatazione: chi ha una quota rilevante può indirizzare la gestione, e la gestione di una banca riguarda il risparmio raccolto fra il pubblico, che l'art. 47 della Costituzione impone di tutelare. Di qui il filtro dell'art. 19: l'acquisizione di partecipazioni qualificate è soggetta ad autorizzazione preventiva, a partire dal controllo, dall'influenza notevole o da una quota almeno pari al 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, e poi alle soglie del 20, 30 e 50 per cento. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, in base a criteri tassativi e prudenziali (comma 5). Intorno a questo nucleo ruotano le regole che lo rendono effettivo: gli obblighi di comunicazione dell'art. 20, il calcolo delle partecipazioni indirette, il concerto e il controllo (artt. 22, 22-bis e 23) e la sanzione dell'art. 24, che sospende il voto e rende impugnabili le delibere. L'art. 25 chiude il quadro: chi detiene queste partecipazioni deve avere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Il capo non fa politica industriale: oggi anche un gruppo industriale può entrare, purché superi la valutazione prudenziale. Il ponte è la ratio: perché lo Stato si occupa di chi sono i soci? La risposta è nell'art. 5.

6.2. D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni

Domanda. Partiamo dall'art. 5, la vigilanza e le sue finalità. Come si arriva da lì al controllo sulle partecipazioni dei soci?

Risposta ideale. L'art. 5 dice che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza

e alla competitività del sistema finanziario e all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Il passaggio è questo: la sana e prudente gestione non dipende soltanto da come la banca è organizzata, ma da chi la governa, e a governarla è chi ha il potere in assemblea. Se la vigilanza guardasse soltanto agli amministratori e non a chi li nomina, sarebbe aggirabile dall'alto. Per questo il controllo si sposta a monte, sui soci: l'art. 19, comma 5, ripete la formula dell'art. 5, perché la proposta della Banca d'Italia alla BCE è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione. Il controllo è preventivo, perché serve a impedire l'ingresso del socio inadatto e non a rimediare dopo, e prudenziale, perché i criteri sono quelli e non altri. Intorno all'art. 19 si dispongono due presidi paralleli: l'art. 25 sulla qualità dei soci e l'art. 26 sull'idoneità degli esponenti. Il ponte verso la domanda successiva è la soglia: dopo aver detto perché si controlla, bisogna dire quando, cioè da quale quota scatta l'autorizzazione.

6.3. D3 — L'art. 19: fattispecie e soglie

Domanda. Commenti l'art. 19: quali acquisizioni sono soggette ad autorizzazione preventiva e con quali soglie?

Risposta ideale. L'art. 19, comma 1, elenca in quattro lettere i casi di autorizzazione preventiva. La lett. a) riguarda l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole, oppure che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, tenuto conto delle azioni già possedute: è la soglia d'ingresso. La lett. b) riguarda le variazioni, quando la quota raggiunge o supera il 20, il 30 o il 50 per cento e in ogni caso quando comportano il controllo; basta raggiungere la soglia. La lett. c) riguarda l'acquisizione, in una società che detiene partecipazioni della lett. a), del controllo oppure di una quota che integra il criterio del moltiplicatore dell'art. 22: è l'acquisizione indiretta. La lett. d) è la più fine: sottopone ad autorizzazione l'acquisizione di controllo, influenza notevole o quote del 10, 20, 30 e 50 per cento anche senza acquisti di partecipazioni, per esempio tramite un contratto con la banca o una clausola dello statuto. La norma guarda al potere e non al titolo. Il d.lgs. 182/2021 ha riunito nel comma 1 ciò che prima era sparso nei commi 2, 3 e 8-bis, oggi abrogati. Il distinguo è che la soglia del 10 per cento non è un limite al possesso, come nelle popolari: è il punto da cui serve un'autorizzazione, non un divieto.

6.4. D4 — Perché il 10 per cento

Domanda. Perché la soglia è il 10 per cento? E sotto il 10 per cento non serve nulla?

Risposta ideale. Il 10 per cento è la soglia di partecipazione qualificata della disciplina europea, che l'art. 19 recepisce: da quella quota in su un socio può pesare sulla gestione, e nelle società ad azionariato diffuso una quota inferiore alla maggioranza può essere decisiva in assemblea. Nel testo originario del 1993 l'autorizzazione scattava oltre il 5 per cento del capitale; il 10 per cento,

con le soglie del 20, 30 e 50, arriva con il d.lgs. 21/2010, che attua la direttiva 2007/44/CE. Oggi non si può tornare indietro, perché la direttiva 2013/36/UE vieta di imporre requisiti più rigorosi di quelli europei per l'approvazione delle acquisizioni (art. 22, par. 8). Sotto il 10 per cento non c'è però una zona franca. L'influenza notevole è una fattispecie autonoma: l'art. 19, comma 1, lett. a) e d), la sottopone ad autorizzazione anche senza soglia quantitativa. È il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative della banca senza averne il controllo, e si accerta per indici, come la frammentazione dell'azionariato, la capacità di nominare un amministratore o i diritti di veto. Poi c'è il concerto: l'art. 22-bis sottopone ad autorizzazione più soggetti che, in base ad accordi anche invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i diritti, quando le quote sommate raggiungono le soglie o danno controllo o influenza notevole. Il distinguo è con l'art. 20: sotto la soglia di autorizzazione c'è soltanto un obbligo di comunicazione.

6.5. D5 — La separatezza banca-industria, e oggi

Domanda. Un tempo vigeva il principio di separatezza fra banca e industria. Che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. La separatezza nasce dalla crisi della banca mista degli anni Trenta, e il TUB l'aveva tradotta nei commi 6 e 7 dell'art. 19: il primo impediva a chi svolgeva in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari di superare il 15 per cento dei diritti di voto o di acquisire il controllo della banca; il secondo imponeva di negare l'autorizzazione in presenza di accordi che concentrassero durevolmente il potere di nomina degli amministratori. Entrambi sono stati abrogati dal d.l. 185/2008 (l. 2/2009), e l'abrogazione è stata confermata dal d.lgs. 21/2010. La ragione è europea: i criteri di valutazione sono tassativi e di natura prudenziale, e un divieto fondato sull'identità industriale dell'acquirente è una scelta di politica industriale, non un criterio prudenziale; la direttiva vieta anche di esaminare l'acquisizione in funzione delle necessità economiche del mercato (art. 23, par. 3). Oggi un gruppo industriale può controllare una banca, purché superi la valutazione dell'art. 19, comma 5. Che cosa resta? A monte, un controllo caso per caso su reputazione, struttura del gruppo e conflitti d'interesse; nei rapporti con i soci, limiti più stringenti alle attività di rischio verso le parti correlate non finanziarie (Circolare 285, Parte Terza, capitolo 11); a valle, il limite generale e l'art. 89 CRR; il nuovo art. 57-bis sulle partecipazioni rilevanti si applicherà con le sue disposizioni attuative. Il distinguo è che questi presidi sono prudenziali e non di politica industriale.

6.6. D6 — Partecipazioni indirette e controllo

Domanda. Come si individua il titolare di una partecipazione indiretta e come si calcola? Che cosa intende il TUB per controllo?

Risposta ideale. Le soglie si applicano alla catena e non solo alla partecipazione diretta, altrimenti basterebbe interporre una società per eludere l'art. 19. L'art. 22, comma 1, dice che si

considerano anche le partecipazioni acquisite o possedute tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona, e i casi individuati dalla Banca d'Italia in cui i diritti posseduti tramite società anche non controllate conducono a una situazione dell'art. 19, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena. Le disposizioni del 2022 ne traggono due criteri. Nel criterio del controllo la partecipazione si imputa per intero al controllante, senza demoltiplicare: se la controllata ha il 10 per cento della banca, anche il controllante lo ha. Nel criterio del moltiplicatore si moltiplicano le percentuali lungo la catena, e chi arriva ad almeno il 10 per cento è candidato acquirente indiretto. Il controllo lo definisce l'art. 23: sussiste anche verso soggetti diversi dalle società, nei casi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare la direzione e il coordinamento; il comma 2 aggiunge presunzioni di influenza dominante, che valgono salvo prova contraria. Il distinguo è con l'art. 2359 del codice civile: la nozione è più larga, perché aggiunge contratti e clausole di direzione e coordinamento e le presunzioni del comma 2, ed è funzionale, cioè serve a individuare chi governa di fatto la banca.

6.7. D7 — Il carattere preventivo dell'autorizzazione

Domanda. Che cosa significa che l'autorizzazione dell'art. 19 è «preventiva», e come si applica a operazioni che si svolgono nel tempo?

Risposta ideale. Significa che l'istanza va presentata e l'autorizzazione ottenuta prima dell'acquisizione, e non soltanto prima di esercitare il voto. Se il contratto è firmato prima della conclusione del procedimento, la sua efficacia va subordinata alla condizione sospensiva dell'autorizzazione, come chiedono le disposizioni della Banca d'Italia del 2022; in mancanza, scattano le conseguenze dell'art. 24, cioè la sospensione del voto e l'obbligo di alienare. La ragione è che il controllo serve a impedire l'ingresso del socio inadatto e non a rimediare dopo. Le disposizioni regolano poi i casi in cui il momento dell'acquisizione è sfumato. Nell'offerta pubblica di acquisto o di scambio l'istanza precede la promozione dell'offerta. Per gli strumenti che si convertono automaticamente in azioni va presentata prima dell'evento o, se imprevedibile, subito dopo. Per la maggiorazione del voto dell'art. 127-quinquies del TUF va presentata prima che maturi il possesso continuativo. Nelle operazioni complesse è consigliata una pre-notifica informale all'Autorità. C'è un'unica vera eccezione, l'acquisizione involontaria, in cui l'istanza è successiva. Il distinguo è con l'art. 20: la comunicazione ha una funzione informativa e non condiziona l'operazione; l'autorizzazione è anteriore e ne condiziona l'efficacia.

6.8. D8 — Il procedimento e i termini

Domanda. Come si svolge il procedimento di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, con quali termini, e che cosa accade se l'autorità tace?

Risposta ideale. La domanda si presenta alla Banca d'Italia, che valuta l'acquisizione e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di vietare o di non vietare, almeno dieci

giorni lavorativi prima della scadenza del termine di valutazione; la decisione è della BCE (art. 15 del Regolamento 1024/2013, art. 6-bis TUB). I termini non stanno nel TUB ma nel diritto europeo, all'art. 22 della direttiva 2013/36/UE, attuato dalle disposizioni della Banca d'Italia del 2022. L'autorità comunica entro due giorni lavorativi di aver ricevuto la notifica e dispone di sessanta giorni lavorativi da quell'avviso per la valutazione. Può chiedere informazioni integrative non oltre il cinquantesimo giorno, e il termine resta sospeso per non più di venti giorni lavorativi, o trenta se il candidato è situato o regolamentato in un paese terzo o non è soggetto a vigilanza europea. Se entro il periodo di valutazione non c'è opposizione scritta, il progetto di acquisizione si considera approvato (art. 22, par. 6): è la forma del silenzio-assenso, che le disposizioni nazionali qualificano proprio così. L'opposizione deve essere motivata e comunicata per iscritto. L'autorità può poi fissare un termine massimo per perfezionare l'acquisizione. Il ponte è l'opposizione: su quali criteri può fondarsi? Sono quelli dell'art. 19, comma 5.

6.9. D9 — I criteri di valutazione dell'acquisizione

Domanda. Su quali criteri l'Autorità valuta il progetto di acquisizione? Chi può negare l'autorizzazione?

Risposta ideale. Il comma 5 dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto. I criteri sono sei: la reputazione dell'acquirente ai sensi dell'art. 25; l'onorabilità, correttezza, professionalità e competenza, secondo l'art. 26, comma 3, di chi dopo l'acquisizione svolgerà funzioni di amministrazione e direzione; la solidità finanziaria dell'acquirente; la capacità della banca di continuare a rispettare le disposizioni che regolano la sua attività; l'idoneità della struttura del gruppo dell'acquirente a consentire una vigilanza efficace; l'assenza di motivi ragionevoli per sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'elenco è tassativo e di derivazione europea: l'autorità può opporsi soltanto in base a questi criteri e non può esaminare l'operazione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato (art. 23, parr. 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE). Il comma 5 aggiunge che l'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno i presupposti. Il comma 5-bis dice che la Banca d'Italia propone alla BCE di negarla quando non risulta garantita la sana e prudente gestione; il comma 5-ter, che se l'acquisizione avviene nell'ambito di una risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015 i provvedimenti sono adottati dalla Banca d'Italia. Il distinguo è con l'art. 14: lì la Banca d'Italia può negare da sola, qui no.

6.10. D10 — Perché decide la BCE, e che cosa resta al Ministro

Domanda. Perché la decisione sulle partecipazioni qualificate è della BCE anche per una piccola banca? E il Ministro dell'economia ha ancora un ruolo?

Risposta ideale. Perché l'art. 4, par. 1, lett. c), del Regolamento 1024/2013 attribuisce alla BCE competenza esclusiva nel valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria e fatto salvo l'art. 15. La distinzione fra banche significative e meno significative vale per la vigilanza corrente, ma l'art. 6, parr. 4 e 5, ne esclude le lettere a) e c) dell'art. 4: autorizzazione all'attività e valutazione delle partecipazioni sono le due porte d'ingresso al mercato, e il legislatore europeo le ha volute entrambe presidiate dalla BCE. Il TUB lo recepisce: l'art. 19, comma 5, dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, e l'art. 6-bis, comma 2, lett. a), che la Banca d'Italia formula alla BCE le proposte relative all'acquisto di partecipazioni. La Banca d'Italia istruisce e propone, la BCE decide. Fa eccezione la risoluzione, per la quale l'art. 19, comma 5-ter, attribuisce i provvedimenti alla Banca d'Italia. Quanto al Ministro dell'economia, presidente del CICR, non decide più nulla sul singolo caso: l'art. 19, comma 8, dice soltanto che la Banca d'Italia gli dà notizia delle domande, e a lui spetta il decreto sui requisiti dei partecipanti dell'art. 25. Il distinguo è fra potere decisorio, ormai europeo, e poteri normativo e informativo, rimasti nazionali.

6.11. D11 — L'art. 20: le comunicazioni

Domanda. Quali obblighi di comunicazione prevede l'art. 20, e come si distinguono dall'autorizzazione?

Risposta ideale. L'art. 20, comma 1, rimette alla Banca d'Italia di stabilire, a fini informativi, obblighi di comunicazione sulle operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. Il legislatore non fissa soglie: le disposizioni del 2022 individuano, fra l'altro, il raggiungimento o il superamento del 3 per cento del capitale o dei diritti di voto e, oltre il 10, i multipli del 5 per cento. Il comma 2 impone di comunicare ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o nella società che la controlla; e se la concertazione pregiudica la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo. Il comma 2-bis, inserito nel 2021, è un obbligo continuativo: chi è stato autorizzato comunica gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti dell'autorizzazione. Il comma 4 dà alla Banca d'Italia il potere di chiedere informazioni a chiunque sia interessato. Il distinguo è con l'art. 19: la comunicazione ha funzione informativa e non condiziona l'operazione, ma la sua omissione non è senza effetti, perché l'art. 24, comma 1, estende la sospensione del voto alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni dell'art. 20, commi 1, 2 e 4.

6.12. D12 — L'art. 24: voto sospeso e delibere impugnabili

Domanda. Commenti l'art. 24: che cosa succede al voto e alle delibere quando manca l'autorizzazione?

Risposta ideale. L'art. 24, comma 1, stabilisce che non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le

quali l'autorizzazione dell'art. 19 non sia stata ottenuta o sia stata sospesa o revocata; lo stesso vale se sono state omesse le comunicazioni dell'art. 20. Le disposizioni del 2022 precisano che la sospensione colpisce la parte che eccede la soglia non autorizzata, ma si estende all'intera partecipazione se ciò che si è acquisito senza autorizzazione è il controllo o l'influenza notevole: sterilizzare solo una frazione del voto sarebbe inutile quando è il potere di governo a essere illegittimo. Il comma 2 disciplina le delibere: se il divieto è violato, la deliberazione adottata con il voto o il contributo determinanti di quelle partecipazioni è impugnabile secondo il codice civile. Non è nulla ma annullabile, e vale la prova di resistenza. La deroga è che l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia, entro centottanta giorni dalla delibera o dall'iscrizione. Le partecipazioni prive di voto sono computate per la regolare costituzione dell'assemblea. Il comma 3 impone di alienare le partecipazioni non autorizzate o revocate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia, e il comma 3-bis vieta di esercitare i diritti derivanti da contratti o clausole non autorizzati. Il distinguo è che la sanzione colpisce il diritto e non la persona.

6.13. D13 — L'art. 25: i requisiti dei partecipanti

Domanda. Commenti l'art. 25: quali requisiti devono avere i partecipanti al capitale, chi li verifica e con quale conseguenza.

Risposta ideale. L'art. 25, comma 1, impone ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 di possedere requisiti di onorabilità e di soddisfare criteri di competenza e correttezza, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. La ratio è che chi può influire sulla gestione senza sedere negli organi deve superare un vaglio di affidabilità, altrimenti il presidio sugli esponenti sarebbe aggirabile dall'alto. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, per i requisiti di onorabilità, per i criteri di competenza, graduati secondo l'influenza che il titolare può esercitare, e per i criteri di correttezza. Il decreto su competenza e correttezza non risulta emanato: per l'applicazione il TUB rinvia, in nota, al regime transitorio dell'art. 2, comma 8, del d.lgs. 72/2015, e per l'onorabilità resta il decreto ministeriale 144 del 1998. Non lo confondo con il decreto 169 del 2020, che riguarda gli esponenti. La verifica avviene nel procedimento dell'art. 19: la reputazione ai sensi dell'art. 25 è il primo criterio del comma 5, quindi decide la BCE su proposta della Banca d'Italia, non la Banca d'Italia da sola. Il comma 3 prevede che, se i requisiti non sono soddisfatti, non si possono esercitare i diritti di voto sulle partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19, comma 1, lett. a), si applica l'art. 24, comma 2, e le partecipazioni eccedenti vanno alienate nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Il distinguo con l'art. 26 è che il difetto di un esponente produce la decadenza dall'ufficio, quello di un socio la neutralizzazione dei suoi diritti.

6.14. D14 — I partecipanti e gli esponenti: art. 25 e art. 26

Domanda. In che cosa i requisiti dei partecipanti dell'art. 25 differiscono da quelli degli esponenti dell'art. 26?

Risposta ideale. La struttura è parallela, ma ci sono tre differenze. La prima è il contenuto: l'art. 26 richiede agli esponenti requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio (testo nuovo dell'art. 26, che si applica con il nuovo decreto; fino ad allora li fonda il d.m. 169/2020, all'art. 15), il tempo necessario all'incarico, con limiti al cumulo degli incarichi; l'art. 25 chiede ai partecipanti soltanto onorabilità, competenza, graduata sull'influenza che possono esercitare, e correttezza. Il socio non deve essere un professionista del credito, ma una persona affidabile. La seconda è l'attuazione: per gli esponenti c'è il decreto ministeriale 169 del 2020, per i partecipanti il decreto 144 del 1998 sulla sola onorabilità. La terza è la conseguenza, ed è la più importante: l'esponente non idoneo decade dall'ufficio, salvo carenze limitate e colmabili, e la decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto (art. 26, comma 5); il socio non decade, perché non ha un ufficio da cui decadere e la proprietà non gli si toglie: perde i diritti di voto sulla parte eccedente e deve alienarla (art. 25, comma 3). Cambia anche chi valuta: le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti, mentre i partecipanti sono vagliati dall'autorità prima dell'ingresso, nel procedimento dell'art. 19. Il ponte è il punto successivo, l'idoneità degli esponenti.

6.15. D15 — Soci e banche cooperative

Domanda. Come si coordina la soglia del 10 per cento dell'art. 19 con i limiti al possesso azionario di popolari e banche di credito cooperativo?

Risposta ideale. L'art. 19 resta applicabile anche alle cooperative, ma nelle cooperative i limiti strutturali mordono prima. Nelle banche popolari l'art. 30 stabilisce il voto capitario, per cui ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni, e vieta di detenere azioni, direttamente o indirettamente, in misura eccedente l'1 per cento del capitale, con la facoltà per lo statuto di fissare limiti più bassi ma non sotto lo 0,5 per cento; l'eccedenza va alienata entro un anno dalla contestazione e, scaduto il termine, i diritti patrimoniali maturati sono acquisiti dalla banca. Nelle banche di credito cooperativo l'art. 34 prevede il voto capitario, il requisito territoriale per essere soci e un tetto assoluto: nessun socio può possedere azioni per un valore nominale superiore a centomila euro. Un limite dell'1 per cento o di centomila euro è molto più severo del 10 per cento, e quindi per il singolo socio l'autorizzazione dell'art. 19 diventa quasi un'ipotesi di scuola, salvo gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (art. 30, comma 3) e le fondazioni di origine bancaria fino al 3 per cento (comma 2-bis). Il rischio che rimane è l'aggregazione dei soci: per questo l'art. 20, comma 2, nomina espressamente la banca «anche cooperativa» fra quelle i cui accordi di voto vanno comunicati. Il distinguo è con la società per azioni: lì il potere segue il capitale e la soglia serve ad autorizzare chi lo concentra; nelle cooperative il potere è già separato dalla quota, e il limite è un divieto e non un'autorizzazione.

6.16. D16 — Gruppo e capogruppo

Domanda. Quando la banca appartiene a un gruppo, chi è l'impresa vigilata ai fini del Capo III? E nel gruppo bancario cooperativo, chi possiede chi?

Risposta ideale. Con il gruppo il baricentro sale. L'art. 61, comma 5, applica alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo le disposizioni dei capi III e IV del Titolo II: chi acquista una partecipazione qualificata nella holding capogruppo è soggetto all'art. 19 e all'art. 25 come chi la acquista in una banca, e verso le altre società del gruppo e i loro partecipanti la Banca d'Italia ha i poteri informativi dell'art. 21. Altrimenti il filtro si aggirerebbe interponendo una holding. La holding chiede inoltre l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo (art. 60-bis), che richiede anche che i titolari delle partecipazioni dell'art. 19 soddisfino le condizioni ivi previste. Nel gruppo bancario cooperativo, invece, l'assetto è rovesciato: l'art. 37-bis, comma 1, lett. a), prevede una capogruppo in forma di società per azioni, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti, che dirige e coordina il gruppo con un contratto di coesione. Le controllate possiedono la controllante, ed è una circolarità voluta; per renderla possibile il comma 6 disapplica gli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile. Il collegamento con il Capo III è il comma 2: lo statuto della capogruppo indica il numero massimo di azioni con voto per ciascun socio, ai sensi dell'art. 22, comma 1. Il ponte è il punto 7, il gruppo bancario cooperativo.

6.17. D17 — Dopo l'ingresso: i controlli successivi sui soci

Domanda. Dopo che il socio qualificato è entrato nel capitale, che cosa continua a controllare l'ordinamento?

Risposta ideale. L'autorizzazione non è un salvacondotto. L'art. 19, comma 5, dice che può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti per il suo rilascio, e l'art. 20, comma 2-bis, obbliga chi è stato autorizzato a comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a farli venire meno o a modificarli. L'omessa comunicazione del comma 2-bis non sospende il voto, perché l'art. 24 richiama soltanto l'art. 20, commi 1, 2 e 4, ma è punita dall'art. 139 con la sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro. Anche i requisiti dell'art. 25 sono continuativi: il difetto sopravvenuto comporta la sospensione del voto sulla parte eccedente e l'obbligo di alienare. Sul piano prudenziale la base è l'art. 53, comma 4: la Banca d'Italia fissa condizioni e limiti alle attività di rischio verso chi può influire sulla gestione e verso i soggetti collegati, e soci e amministratori devono astenersi dalle deliberazioni in cui hanno un interesse in conflitto. La Circolare 285, Parte Terza, capitolo 11, lo attua: il partecipante, cioè chi è tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, è una parte correlata, e i finanziamenti che la banca gli concede incontrano limiti quantitativi e procedure deliberative rafforzate, più stringenti verso le parti correlate non finanziarie. La ratio è il rovescio dell'art. 19: lì il rischio è che entri il socio sbagliato, qui che il socio, una volta entrato, si serva della banca. Il ponte è

il punto successivo: anche l'esponente aziendale è parte correlata, e sull'idoneità degli esponenti si apre l'art. 26.

7 | Gli esponenti aziendali

Il capitolo copre l'idoneità di chi amministra, dirige e controlla una banca: l'art. 26 TUB, il d.m. 169/2020 che lo attua e il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021. Urbani la chiede insieme ai partecipanti al capitale (art. 25, trattato nel capitolo sugli assetti proprietari) e può interrompere presto: contano la ratio, la differenza fra requisiti e criteri e il confronto fra le due reazioni dell'ordinamento. Il d.lgs. 208/2025 ha riscritto l'art. 26 dal 9 gennaio 2026, ma il nuovo testo si applica alle nomine successive al nuovo decreto attuativo; fino ad allora restano l'art. 26 previgente e il d.m. 169/2020 (art. 4, comma 5, d.lgs. 208/2025). Le risposte usano quindi il d.m. 169/2020 e dicono dove il testo nuovo cambia qualcosa.

7.1. D1 — Mi parli dell'idoneità degli esponenti aziendali

Domanda. Mi parli dell'idoneità degli esponenti aziendali delle banche.

Risposta ideale. L'idoneità è il controllo sulle persone che governano la banca. Il legislatore lo vuole perché in una banca il rischio non sta solo nel capitale ma nelle decisioni di chi la gestisce: amministratori, sindaci e direttore generale impiegano il risparmio raccolto presso il pubblico, e la sana e prudente gestione, che è il fine della vigilanza ai sensi dell'art. 5, dipende dalla loro affidabilità prima ancora che dai coefficienti patrimoniali. Senza questo filtro una banca ben capitalizzata potrebbe essere guidata da persone inadatte, e la vigilanza interverrebbe a danno fatto.

La norma è l'art. 26 TUB. Il comma 1 dice che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo deve essere idoneo; il comma 2 scompone l'idoneità in requisiti, cioè professionalità, onorabilità e indipendenza, e in criteri, cioè competenza, correttezza, disponibilità di tempo e, dopo il d.lgs. 208/2025, indipendenza di giudizio: questa è in vigore nell'articolo dal 9 gennaio 2026 ma si applica con il nuovo decreto, e oggi la fonda l'art. 15 del d.m. 169/2020. Il comma 3 affida al ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, il compito di darne il contenuto, ed è ciò che ha fatto il d.m. 169/2020. Il controllo ha più livelli: valuta per primo l'organo di appartenenza, che se manca l'idoneità pronuncia la decadenza entro trenta giorni; poi interviene la Banca d'Italia; per le banche significative restano ferme le competenze della BCE.

Il tema ha un gemello: anche chi controlla la banca senza sedere negli organi, cioè il partecipante qualificato, deve essere affidabile. È l'art. 25, e lì la reazione dell'ordinamento è diversa.

7.2. D2 — Esponenti e partecipanti: l'art. 26 e l'art. 25

Domanda. Mi parli dell'idoneità degli esponenti e dei partecipanti al capitale. Che cosa hanno in comune l'art. 26 e l'art. 25, e in che cosa la reazione dell'ordinamento è diversa?

Risposta ideale. Hanno in comune la logica e la struttura, ma di fronte al difetto di idoneità l'ordinamento reagisce in modo opposto. La logica è che la sana e prudente gestione dipende da chi governa la banca e da chi può influire su chi governa: gli esponenti dall'interno, i partecipanti qualificati dall'alto, e se si controllassero solo i primi il filtro sarebbe aggirabile da chi li nomina. Per questo l'art. 25, comma 1, chiede ai titolari delle partecipazioni dell'art. 19 requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza: una struttura parallela all'art. 26, ma senza professionalità e indipendenza, e con una competenza graduata sull'influenza del socio. Per l'onorabilità dei partecipanti il riferimento è ancora il d.m. 144 del 1998.

La differenza sta nella conseguenza. L'esponente ha un ufficio, e quindi decade: è l'art. 26, comma 5, un atto dovuto dell'organo competente entro trenta giorni. Il partecipante non ha un ufficio da cui decadere, ha un diritto di socio, e il comma 3 dell'art. 25 colpisce quello: non possono essere esercitati il voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, per le partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19; le delibere prese con il suo voto determinante sono impugnabili, anche dalla Banca d'Italia (art. 24, comma 2); le partecipazioni vanno alienate nei termini fissati dalla Banca d'Italia. Si colpisce il diritto, non la persona.

Le due norme si incontrano nell'art. 19, comma 5: la BCE, su proposta della Banca d'Italia, autorizza l'acquisto valutando la reputazione del compratore (art. 25) e l'idoneità di chi andrà ad amministrare (art. 26). E da qui si passa all'autorizzazione delle partecipazioni qualificate.

7.3. D3 — Chi è esponente: la nozione e le funzioni fondamentali

Domanda. Commenti l'ambito soggettivo dell'art. 26. Chi è un esponente? Solo gli amministratori, o anche i sindaci, il direttore generale e i responsabili delle funzioni di controllo?

Risposta ideale. La nozione è funzionale: l'art. 26, comma 1, guarda a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quale che sia l'etichetta della carica. Il d.m. 169/2020, all'art. 1, definisce l'incarico come quello presso il consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione, presso il collegio sindacale, e di direttore generale comunque denominato. È una definizione neutra rispetto al modello, tradizionale, dualistico o monistico: la legge vuole afferrare chi decide e chi controlla davvero, non la forma societaria. Dentro il perimetro stanno quindi anche i sindaci e il direttore generale, e il decreto distingue gli esponenti con incarichi esecutivi, direttore generale compreso.

I responsabili delle funzioni fondamentali, cioè antiriciclaggio, conformità, controllo dei rischi, revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria e quello ai documenti contabili, non sono esponenti, perché non siedono in un organo. Oggi il decreto li assoggetta soltanto

nelle banche di maggiori dimensioni e soltanto in parte: onorabilità, correttezza e competenza, non le soglie di professionalità (art. 20). Il nuovo comma 4 dell'art. 26 li assoggetta per legge con lo stesso contenuto ridotto (onorabilità, competenza, correttezza), senza più limitarlo per legge alle banche maggiori: chi siano i responsabili lo dirà il decreto. Ma attende, come tutta la riscrittura del 2025, il nuovo decreto per applicarsi.

Quindi regime pieno per chi governa o controlla, parziale per chi presidia i controlli.

7.4. D4 — Requisiti e criteri: perché la distinzione conta

Domanda. Nell'art. 26 si parla ora di requisiti, ora di criteri. È solo una differenza di parole? E in che cosa questo giudizio è diverso da quello sugli amministratori delle società di diritto comune?

Risposta ideale. Non è una differenza di parole, è la struttura dell'intera disciplina. I requisiti, cioè onorabilità, professionalità e indipendenza, sono condizioni tassative: se ne manca uno non si può ricoprire la carica, senza margine di apprezzamento, e il decreto lo scrive con la formula «non possono essere ricoperti incarichi da coloro che». I criteri, cioè competenza, correttezza, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo e adeguata composizione dell'organo, aprono invece una valutazione: l'art. 5 dice che il verificarsi di una situazione rilevante per la correttezza non comporta automaticamente l'inidoneità, ma richiede la valutazione dell'organo competente. La discrezionalità c'è, ma è guidata da parametri e da un obbligo di motivazione, perché il verbale deve dare riscontro analitico delle ragioni (art. 23, comma 6). Il perché è la proporzionalità: l'automatismo puro escluderebbe persone con vicende remote o marginali, la discrezionalità pura aprirebbe all'arbitrio.

Rispetto al diritto comune la differenza è netta. Nella società per azioni le cause che impediscono di fare l'amministratore sono di regola poche e oggettive, come quelle dell'art. 2382 del codice civile, e non c'è un giudizio sulla competenza o sulla correttezza. Nella banca il giudizio è sostanziale e continuo, perché si tutela il risparmio e non solo il patrimonio dei soci: il decreto riprende l'art. 2382 come una sola delle cause di non onorabilità e vi aggiunge il resto.

7.5. D5 — L'onorabilità: le cause di preclusione

Domanda. Quando un soggetto non è onorabile? Che effetto ha il patteggiamento, e perché conta l'interdizione irrogata dalla vigilanza?

Risposta ideale. L'onorabilità è un requisito tassativo e l'art. 3 del d.m. 169/2020 lo costruisce come elenco di preclusioni: chi vi rientra non può ricoprire l'incarico, senza che l'organo apprezzi nulla. Rientra chi è interdetto o si trova in una delle situazioni dell'art. 2382 del codice civile; chi ha riportato una condanna definitiva a pena detentiva per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari, assicurativi, di antiriciclaggio e di mercato, o per alcuni delitti del codice penale come il terrorismo, l'associazione per delinquere e la truffa; chi è stato condannato alla reclusione

per almeno un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio o in materia tributaria, e per almeno due anni per qualunque delitto non colposo; chi è stato sottoposto a misure di prevenzione. Contano le condanne definitive, e così si rispetta la presunzione di innocenza: ciò che non è definitivo passa dalla correttezza.

Il patteggiamento e il giudizio abbreviato sono equiparati alla condanna, salvo che il reato si sia estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; restano salvi gli effetti della riabilitazione.

L'interdizione irrogata dalla vigilanza, quella accessoria dell'art. 144-ter, comma 3, TUB, preclude l'incarico perché è la sanzione che l'autorità ha già inflitto a chi ha violato i propri doveri: sarebbe incoerente ritrovarlo al vertice di un'altra banca.

7.6. D6 — La correttezza e i parametri di valutazione

Domanda. Che cosa aggiunge il criterio di correttezza all'onorabilità? Perché un'indagine in corso non rende l'esponente non onorabile, e con quali parametri la banca decide se pesa?

Risposta ideale. L'onorabilità guarda a una soglia secca, la condanna definitiva; la correttezza guarda alle condotte personali e professionali pregresse, e per questo prende in considerazione anche ciò che definitivo non è. La fiducia del pubblico può risentire di una vicenda anche prima che il processo si chiuda, ma una presunzione di colpevolezza non può comportare un'esclusione automatica. L'art. 4 del decreto elenca allora le situazioni da considerare: per esempio le condanne anche non definitive, le sanzioni amministrative in materia bancaria o finanziaria, gli incarichi in imprese poi finite in amministrazione straordinaria o in liquidazione, le indagini in corso. L'art. 5 precisa che il loro verificarsi non comporta automaticamente l'inidoneità, ma richiede la valutazione motivata dell'organo competente, alla luce della sana e prudente gestione e della reputazione della banca.

I parametri sono, per esempio, la gravità oggettiva dei fatti, il tempo trascorso, di regola dieci anni, e il grado di responsabilità personale. Il criterio non è soddisfatto solo se le situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante.

L'onorabilità è un sì o un no sul fatto; la correttezza è un giudizio motivato sulla persona.

7.7. D7 — La professionalità: le soglie per le diverse cariche

Domanda. Che soglie di professionalità servono per fare l'amministratore o il sindaco di una banca? Perché sono più alte per il presidente e per l'amministratore delegato, e più basse per le BCC minori?

Risposta ideale. La professionalità è un requisito misurato in anni di esperienza qualificata, e l'art. 26, comma 3, lettera b, vuole che sia graduata secondo il principio di proporzionalità, cioè in ragione della responsabilità della carica. Per gli esponenti esecutivi l'art. 7 del decreto

chiede almeno tre anni di amministrazione, controllo o direzione nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o di dimensioni pari o maggiori. I non esecutivi possono avere gli stessi requisiti oppure tre anni di attività professionale attinente, di docenza universitaria in materie giuridiche o economiche, o di funzioni direttive in enti pubblici. Il presidente è un non esecutivo con due anni in più; amministratore delegato e direttore generale hanno bisogno di almeno cinque anni di esperienza specifica. Conta l'esperienza degli ultimi venti anni.

Per i sindaci l'art. 9 riserva a revisori legali con tre anni di revisione almeno uno dei tre effettivi, o due se sono di più, e un supplente; per gli altri bastano tre anni di attività equivalente, e il presidente ne ha due in più.

Le BCC di minori dimensioni hanno l'art. 8: un anno per gli amministratori, tre per il presidente, quattro per amministratore delegato e direttore generale. Si giustifica con la proporzionalità: sono banche piccole e radicate sul territorio, per cui le soglie delle grandi renderebbero difficile rinnovare gli organi.

7.8. D8 — Competenza e composizione collettiva: singolo e organo

Domanda. L'idoneità è un giudizio individuale o riguarda anche l'organo nel suo complesso? Che cosa sono i criteri di competenza?

Risposta ideale. Riguarda entrambi, ed è uno dei tratti che caratterizzano l'art. 26: il comma 3, lettera c, parla di criteri di competenza e di adeguata composizione dell'organo. Sul singolo, la competenza si aggiunge alla professionalità e misura ciò che gli anni di carriera non dicono. L'art. 10 chiede conoscenza teorica, acquisita con studi e formazione, ed esperienza pratica in più di uno fra nove ambiti, dai mercati finanziari alla regolamentazione, dalla gestione dei rischi ai controlli interni, dall'informativa contabile alla tecnologia informatica; l'organo verifica se sono adeguate al ruolo, alle deleghe, ai comitati, alle caratteristiche della banca e del gruppo. Se le carenze sono specifiche e limitate può colmarle, per esempio con la formazione; e la valutazione può essere omessa per chi ha maturato la professionalità per una durata almeno pari a quella indicata nell'allegato al decreto.

Sull'organo, gli artt. 11 e 12 chiedono una composizione diversificata per età, genere, durata nell'incarico e, per le banche internazionali, provenienza geografica, con competenze collettivamente idonee e un numero non pletorico. La ratio è alimentare la dialettica interna: un consiglio di persone tutte idonee ma identiche decide peggio. L'organo definisce prima la composizione ottimale e verifica poi quella reale; se non bastano nuovi ruoli o formazione, rivolge raccomandazioni all'assemblea.

Quindi l'idoneità del singolo non basta: serve l'idoneità del collegio.

7.9. D9 — L'indipendenza e l'indipendenza di giudizio

Domanda. Quando un consigliere può dirsi indipendente? E che cos'è l'indipendenza di giudizio, che riguarda tutti gli esponenti?

Risposta ideale. Sono due cose distinte e il legislatore le tiene separate. L'indipendenza dell'art. 13 del decreto è un requisito formale, che serve quando una norma richiede in consiglio amministratori indipendenti: è indipendente il consigliere non esecutivo per cui non ricorre alcuna delle situazioni elencate, per esempio essere partecipante nella banca, avere avuto incarichi esecutivi nella banca negli ultimi due anni, o essere in consiglio da più di nove anni negli ultimi dodici. La ratio è presidiare l'autonomia rispetto a chi controlla la banca e a chi la dirige. Chi perde il requisito decade da consigliere indipendente, ma può restare come non indipendente se gli indipendenti rimasti bastano.

L'indipendenza di giudizio dell'art. 15 è invece un criterio che vale per tutti e funziona per trasparenza e valutazione: l'esponente comunica le situazioni che potrebbero comprometterla e spiega perché non la intaccano; l'organo verifica che i presidi di legge, come l'art. 2391 del codice civile e l'art. 136 TUB, siano efficaci, e se non lo sono cambia ruoli e deleghe o, in extremis, dichiara la decadenza. Le stesse circostanze producono un effetto automatico per l'indipendente e una valutazione per gli altri. Dal 2025 la prevede anche l'art. 26, comma 2, ma quel testo, in vigore dal 9 gennaio 2026, si applica con il nuovo decreto: oggi la fonda l'art. 15 del d.m. 169/2020.

7.10. D10 — Disponibilità di tempo e cumulo di incarichi

Domanda. L'art. 26 impone di dedicare il tempo necessario all'incarico. Come lo si accerta in concreto, e quanti incarichi può cumulare un esponente?

Risposta ideale. La qualità dell'esponente non basta se non ha il tempo per esercitarla: il tempo è un criterio, e il cumulo è la regola che lo rende verificabile con un numero. Sul tempo, l'art. 16 del decreto lavora per trasparenza: l'esponente comunica gli altri incarichi e quanto tempo richiedono, la banca stima il tempo necessario, l'organo valuta e poi verifica, anche dalle presenze alle riunioni. Se il tempo non basta, chiede di rinunciare a un incarico o toglie deleghe; da sola la carenza non fa decadere, concorre al giudizio di idoneità.

Sul cumulo, per le banche di maggiori dimensioni l'art. 17 consente, contando anche l'incarico nella banca, un incarico esecutivo e due non esecutivi, oppure quattro non esecutivi. Gli incarichi nello stesso gruppo si contano come uno, perché l'impegno è in gran parte comune; un incarico non esecutivo aggiuntivo è ammesso se non pregiudica il tempo dovuto; il superamento del limite porta alla decadenza, se l'esponente non rinuncia. Accanto al tetto numerico c'è il divieto di interlocking, cioè di cariche incrociate fra intermediari concorrenti, previsto dall'art. 36 del d.l. 201 del 2011, che l'art. 15, comma 3, del decreto richiama come presidio dell'indipendenza e l'art. 25, comma 2, fa salvo: il limite al cumulo non lo sostituisce, lo affianca.

7.11. D11 — La valutazione dell'idoneità dentro la banca: chi, quando, con quali esiti

Domanda. Mi illustri come la banca valuta l'idoneità dei propri esponenti: chi valuta, con quali tempi e con quali esiti? E che cosa è cambiato di recente?

Risposta ideale. L'art. 26, comma 5, parte da un principio di responsabilità: la prima valutazione la fa la banca, non l'autorità, perché è la banca che sceglie le persone e deve rispondere della scelta. La fa l'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per chi non siede in un organo, come il direttore generale, l'organo che lo ha nominato: l'organo competente del decreto. Deve documentare e motivare l'esito, con un verbale analitico (art. 23).

Quanto ai tempi, si valuta alla nomina e poi se sopravviene un fatto che incide sulla situazione dell'esponente, non a ogni rinnovo: di norma prima dell'assunzione se la nomina non spetta all'assemblea, dopo se è assembleare. Quanto agli esiti, le misure correttive valgono per carenze specifiche e limitate nei criteri, come la competenza e la composizione dell'organo (artt. 10, comma 5, e 12, comma 2, del decreto); il difetto di un requisito porta sempre alla decadenza, come l'inidoneità che le misure non colmano e la violazione dei limiti al cumulo. La pronuncia spetta all'organo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto, con l'astensione dell'interessato.

Il comma 5-bis, del 2025, sposta la valutazione prima dell'assunzione se non si rinnova la maggioranza dell'organo, sospendendo l'efficacia della nomina; se la maggioranza è rinnovata valuta dopo, perché la banca non resti senza organo. Ma si applica solo con il nuovo decreto.

7.12. D12 — Decadenza, sospensione e rimozione

Domanda. Un consigliere di una banca riceve una condanna a pena detentiva. Che cosa deve accadere? Qual è la differenza fra decadenza, sospensione e rimozione?

Risposta ideale. Sono tre strumenti con funzioni diverse. La decadenza, art. 26 comma 5, è la conseguenza dell'inidoneità accertata: non una scelta di opportunità ma un atto dovuto dell'organo competente, entro trenta giorni; per direttore generale e responsabili di funzione comporta la rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio per il rapporto di lavoro. La sospensione dell'art. 6 del decreto è invece cautelare: scatta per una condanna a pena detentiva, anche non definitiva, per una misura cautelare personale o per l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione; l'organo la dichiara senza indugio, ne informa la vigilanza e, entro trenta giorni (venti per amministratore delegato e direttore generale), valuta ai sensi dell'art. 5 e pronuncia la decadenza oppure reintegra. Per il consigliere condannato, quindi: se la condanna è già definitiva e rientra nell'art. 3 del decreto, decade per difetto di onorabilità; se non lo è, è sospeso, e l'organo decide entro i trenta giorni.

La rimozione è un'altra cosa: l'art. 53-bis, comma 1, lettera e, dà alla Banca d'Italia il potere di disporla quando la permanenza in carica pregiudica la sana e prudente gestione. È una

misura di vigilanza, non una sanzione, e non si dispone se ricorrono gli estremi per la decadenza, salvo urgenza. Per le banche sotto vigilanza diretta ha un potere analogo la BCE (art. 16 del regolamento 1024/2013). E il provvedimento di rimozione pesa poi sulla correttezza.

7.13. D13 — Dopo la banca: Banca d'Italia, BCE e diritto applicato

Domanda. La valutazione della banca è l'ultima parola? Chi altro valuta l'idoneità degli esponenti e, nel Meccanismo di vigilanza unico, con quale diritto?

Risposta ideale. No, la valutazione della banca è il primo livello. L'art. 26, comma 6, affida alla Banca d'Italia una verifica successiva, svolta anche sulla base dell'analisi e delle misure adottate dalla banca, con il potere di pronunciare la decadenza negli stessi casi e con gli stessi criteri del decreto (art. 24). Il Provvedimento del 4 maggio 2021 ne regola la procedura: nella nomina assembleare la banca valuta dopo e trasmette il verbale; nella nomina non assembleare e dei responsabili di funzione valuta prima, e la nomina non si perfeziona fino a un termine dal ricevimento del verbale. Il nuovo comma 6 limiterà quella valutazione alle banche di maggiore rilevanza e il comma 6-bis aggiunge il rischio di riciclaggio, ma solo per le nomine successive al nuovo decreto attuativo; oggi, per l'art. 24 del decreto, la Banca d'Italia valuta gli esponenti di tutte le banche, ferma la BCE per le significative.

Nel Meccanismo di vigilanza unico, per le banche significative la competenza è della BCE: l'art. 4 del regolamento 1024/2013 le assegna fra i compiti di governo societario i requisiti di professionalità e onorabilità, e l'art. 24, comma 3, del decreto fa salvi i suoi poteri. Ma il diritto applicato resta nazionale: per l'art. 4, paragrafo 3, la BCE applica anche la legislazione nazionale di recepimento delle direttive, quindi per una banca italiana significativa applica l'art. 26 e il d.m. 169/2020. È un'isola di diritto nazionale dentro una vigilanza accentrata.

Il ponte è con l'autorizzazione dell'art. 19: anche lì la BCE decide su proposta della Banca d'Italia, e vi rientra la valutazione dei futuri amministratori.

7.14. D14 — L'autovalutazione degli organi

Domanda. Che cos'è l'autovalutazione degli organi sociali di una banca? In che rapporto sta con la valutazione di idoneità dell'art. 26?

Risposta ideale. È il luogo in cui l'adeguata composizione collettiva diventa un obbligo concreto. La disciplina è nella Circolare 285 della Banca d'Italia: gli organi con funzione di supervisione strategica e, se collegiali, di gestione si sottopongono a un processo periodico di autovalutazione, e l'organo di controllo lo fa sulla propria composizione e sul proprio funzionamento. Le finalità sono verificare il funzionamento e la composizione, garantire il rispetto sostanziale delle regole di governo societario, individuare i punti di debolezza e definire le azioni correttive. La cadenza è almeno annuale; l'esito è formalizzato in un documento approvato dal consiglio e sottoposto,

se richiesto, alla BCE o alla Banca d'Italia; delle azioni correttive si dà conto nell'autovalutazione successiva, quindi il processo è ciclico. Nelle banche maggiori è buona prassi, non obbligo, ricorrere ogni tre anni a un professionista esterno. Le misure che ne escono sono tipicamente i piani di formazione e quelli di successione nelle posizioni di vertice.

Il rapporto con l'art. 26 è esplicito: l'autovalutazione tiene conto delle verifiche ex art. 26 e, ove possibile, si svolge in concomitanza con esse. Ma non le duplica: l'art. 26 verifica le persone, l'autovalutazione verifica l'organo, cioè se il collegio, composto da persone idonee, funziona e decide bene.

7.15. D15 — Gli esponenti nel gruppo e la capogruppo

Domanda. Come si atteggia la disciplina degli esponenti quando la banca appartiene a un gruppo? Qual è il ruolo della capogruppo, e che ne è dell'art. 62, abrogato?

Risposta ideale. Nel gruppo i destinatari restano le singole società, ma la capogruppo garantisce la coerenza dell'assetto: l'art. 61 TUB le attribuisce direzione e coordinamento e il potere di emanare disposizioni alle componenti, e gli amministratori delle società del gruppo devono collaborare. Sull'idoneità, però, la capogruppo non accentra la valutazione: l'organo competente di ciascuna società continua a valutare i propri esponenti. Il gruppo conta nel merito: nella competenza si guardano le caratteristiche del gruppo a cui la banca appartiene (art. 10, comma 2), e nel cumulo gli incarichi nello stesso gruppo si contano come uno (art. 18, comma 3).

Quanto alla capogruppo finanziaria, l'art. 62, che estendeva l'art. 26 ai suoi esponenti, è stato abrogato nel 2021, ma non c'è un vuoto: l'art. 61, comma 5, applica alle società di partecipazione finanziaria capogruppo le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, quindi gli artt. 25 e 26, e il decreto chiama «banche», ai suoi fini, anche le capogruppo di gruppi bancari.

Il caso speciale è il gruppo bancario cooperativo: il contratto di coesione può consentire alla capogruppo di nominare, opporsi alla nomina o revocare fino alla maggioranza dei componenti degli organi delle aderenti, ma l'art. 37-bis, comma 3-ter, fa salvi i requisiti del decreto dell'art. 26, perché il gradimento della capogruppo si aggiunge alla verifica dell'idoneità e non la sostituisce. Lo riprendo parlando delle banche di credito cooperativo.

8 | Le banche popolari

Questo capitolo copre le popolari: la Sezione I del Capo V del Titolo II (artt. 29-32-ter), l'art. 28 comune alle due cooperative bancarie e l'art. 150-bis, che dice quali norme del codice civile sulle cooperative non si applicano. È il tema più frequente all'orale: compare in quattro testimonianze su cinque, di solito come «mi parli delle banche popolari», poi «le peculiarità rispetto al diritto comune», gli utili e la loro destinazione, l'art. 28. Il filo è la specialità rispetto al codice civile e che cosa ne resta dopo la riforma del 2015. Il testo di riferimento è il TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

8.1. D1 — Mi parli delle banche popolari

Domanda. Mi parli delle banche popolari.

Risposta ideale. Le banche popolari sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 29, comma 1). Il TUB riserva l'attività bancaria in forma cooperativa a due soli tipi, le popolari e le BCC (art. 28, comma 1), e li disciplina nel Capo V del Titolo II: la Sezione I, artt. 29-32-ter, è delle popolari, l'art. 28 è comune alle due specie e l'art. 150-bis elenca le norme del codice civile sulle cooperative che alle popolari non si applicano. Nascono nell'Ottocento come cooperative di credito urbano, per dare credito a piccoli commercianti e artigiani.

La cosa da fissare subito è dove sta la specialità. Non sta nell'attività: la popolare è una banca a tutti gli effetti, senza limiti territoriali e senza obbligo di operare prevalentemente con i soci, che sono invece tratti delle BCC. Sta nell'organizzazione e nella proprietà: voto per testa, tetto al possesso azionario, clausola di gradimento nell'ammissione dei soci, regole proprie sugli utili. È ciò che resta, nel punto 7, degli elementi di specialità dopo la despecializzazione. A questo si aggiunge il segno lasciato dal d.l. 3/2015, un limite dimensionale, oggi sedici miliardi di attivo, oltre il quale la popolare deve ridurre l'attivo, trasformarsi in società per azioni o liquidarsi. Ed è da qui che nasce la domanda se una banca così sia ancora una cooperativa.

8.2. D2 — Le popolari sono ancora cooperative? La mutualità prevalente

Domanda. Le popolari sono ancora cooperative? Che cosa significa che non sono a mutualità prevalente?

Risposta ideale. Sì quanto alla forma, no quanto alla mutualità prevalente, e sono due piani da tenere separati. La forma: l'art. 29, comma 1, impone la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e l'art. 30, comma 1, conserva il voto per testa, qualunque sia il numero delle azioni possedute, che è il tratto che più di ogni altro certifica la natura cooperativa. La mutualità prevalente è invece una qualifica ulteriore: l'art. 28, comma 2-bis, la riconosce, ai fini delle disposizioni fiscali agevolative, alle sole BCC, e a condizione che rispettino i requisiti di mutualità dell'art. 2514 c.c. e quelli di operatività prevalente con i soci ai sensi dell'art. 35. L'art. 150-bis, comma 2, conferma il quadro escludendo per le popolari gli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., che definiscono la mutualità prevalente, ne fissano i criteri e ne impongono le clausole.

Il perché si vede nei fatti: la popolare non ha l'obbligo di operare prevalentemente con i soci, non ha limiti territoriali e ha un vincolo molto più lieve sugli utili, il dieci per cento a riserva legale contro il settanta delle BCC. La mutualità non è più lo scopo dell'impresa, resta come regola di organizzazione del potere. Per questo non direi mai che la popolare non è cooperativa: è una cooperativa a mutualità non prevalente.

8.3. D3 — Le peculiarità delle popolari rispetto al diritto comune delle cooperative

Domanda. In che cosa le banche popolari differiscono dal diritto comune delle cooperative, cioè dal codice civile?

Risposta ideale. Il codice civile detta il diritto comune delle cooperative e il TUB lo arretra dove la banca ha bisogno di regole proprie, con l'elenco negativo dell'art. 150-bis, comma 2. Sui soci: almeno duecento (art. 30, comma 4) al posto dei nove dell'art. 2522 c.c., che è escluso. Sull'ammissione: il rigetto va motivato e può essere riesaminato su richiesta dei probiviri (art. 30, comma 5), mentre non si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 c.c., cioè la motivazione entro sessanta giorni e il ricorso all'assemblea. Sul voto: un voto per socio (art. 30, comma 1), senza il voto plurimo dell'art. 2538. Sulle deleghe: un massimo fissato dallo statuto fra dieci e venti, in deroga all'art. 2539 (art. 150-bis, comma 2-bis). Sul capitale: tetto dell'uno per cento (art. 30, comma 2) e azioni da almeno due euro (art. 29, comma 2), al posto dell'art. 2525. Sugli utili: dieci per cento a riserva legale (art. 32) invece del trenta dell'art. 2545-quater. Sui controlli: nessuno di quelli governativi (art. 28, comma 2). E sul rimborso al socio uscente, che il codice riconosce e che l'art. 28, comma 2-ter, consente di limitare.

Non tutte le deroghe vanno nello stesso verso: i duecento soci irrobustiscono il vincolo cooperativo, il dieci per cento sugli utili lo alleggerisce.

8.4. D4 — Commenti l'art. 28

Domanda. Commenti l'art. 28 del TUB.

Risposta ideale. L'art. 28 apre il Capo V ed è comune alle due cooperative bancarie. Il comma 1 chiude la categoria: l'attività bancaria in forma cooperativa è riservata alle popolari e alle BCC

delle sezioni I e II, e dentro il TUB non c'è un terzo tipo. Il comma 2 le sottrae ai controlli sulle cooperative che il codice civile attribuisce all'autorità governativa: non perché manchi l'esigenza, ma perché il controllo sull'impresa bancaria è già assorbito dalla vigilanza della Banca d'Italia, più intensa e competente, così si evita una duplicazione e l'interferenza di un'autorità priva di competenze prudenziali. Il comma 2-bis considera cooperative a mutualità prevalente, ai soli fini fiscali agevolativi, le sole BCC che rispettano l'art. 2514 c.c. e l'operatività prevalente con i soci dell'art. 35: le popolari ne restano fuori. Il comma 2-ter, il più discusso, dice che nelle popolari e nelle BCC il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, quando serve ad assicurare la computabilità delle azioni nel capitale primario; lo stesso vale per gli altri strumenti di capitale emessi. Il filo dell'articolo è che la cooperativa bancaria cede alla vigilanza e alla qualità del capitale ciò che il diritto comune le riconoscerebbe.

8.5. D5 — Art. 28, «quello del morto»: perché si limita il rimborso

Domanda. Mi parli dell'art. 28, quello del morto: perché il rimborso delle azioni può essere limitato anche alla morte del socio, e chi decide la limitazione?

Risposta ideale. Perché un capitale che il socio può ritirare a richiesta non è capitale permanente e non assorbe le perdite. Nella cooperativa chi esce ha diritto al rimborso, ma per computare le azioni nel capitale primario l'art. 29 del CRR richiede che l'ente possa rifiutare il rimborso o, se la legge nazionale lo vieta, almeno limitarlo, senza che ciò costituisca un caso di default. Il comma 2-ter dà attuazione a questa regola: il rimborso in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, e solo quando serve alla computabilità. La deroga serve perché il codice civile riconosce la liquidazione al socio uscente.

La decisione concreta non spetta però alla Banca d'Italia: secondo la Circolare 285 la assume l'organo con funzione di supervisione strategica della banca, su proposta della gestione e sentito il controllo, in base allo statuto, ferma l'autorizzazione dell'autorità alla riduzione dei fondi propri. Il diritto non si estingue, si comprime nella sua esigibilità. Il comma è del 2015, e l'art. 32-bis, comma 3, del 2021 fa salvo il limite anche per gli eredi non ammessi. Per le popolari conta soprattutto nella trasformazione oltre soglia, perché evita che un recesso di massa dissesti la banca proprio mentre si trasforma; la Corte costituzionale e la Corte di giustizia lo hanno salvato. Per le BCC vale allo stesso modo, e ne riparlerò con loro.

8.6. D6 — Gli utili e la loro destinazione

Domanda. Come devono essere destinati gli utili di una banca popolare? Il dieci per cento a riserva legale è un regime di rigore?

Risposta ideale. L'art. 32 detta due regole, ed è l'art. 32, non il 31. Il comma 1 impone di destinare a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali. Il comma 2 dice che la quota non assegnata a riserva legale, ad altre riserve o ad altre destinazioni statutarie e non distribuita ai soci va a beneficenza o assistenza. Il confronto con il diritto comune è il cuore della risposta. La cooperativa del codice civile, con l'art. 2545-quater, deve accantonare il trenta per cento degli utili annuali, senza il tetto che limita la riserva legale della s.p.a. all'art. 2430, e l'art. 150-bis, comma 2, esclude per le popolari proprio l'art. 2545-quater.

Il dieci per cento è quindi un regime di rigore? No: è una deroga in melius, perché abbassa l'accantonamento dal trenta al dieci. Conserva soltanto un tratto cooperativo, che la norma non pone un tetto all'accantonamento, e il residuo non lucrativo della beneficenza. Le BCC stanno all'estremo opposto, all'art. 37, con almeno il settanta per cento a riserva legale e una quota ai fondi mutualistici: ne parlerò con loro. Il divario fra dieci e settanta misura in cifra l'intensità della mutualità, e nella popolare il patrimonio è in buona parte distribuibile.

8.7. D7 — I ristorni ai soci

Domanda. Una banca popolare può restituire ai soci una parte del risultato in proporzione ai loro rapporti con la banca? In che cosa si distingue dagli utili?

Risposta ideale. Sì, ma solo se lo prevede l'atto costitutivo. L'art. 150-bis, comma 6, dice che l'atto costitutivo delle popolari, e anche delle BCC, può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo l'art. 2545-sexies c.c. Il ristorno è la forma tipica del vantaggio mutualistico: restituisce al socio parte del risultato in proporzione agli scambi che ha avuto con la società, e non in proporzione al capitale conferito. Si distingue così dal dividendo, che remunera le azioni, e dalla destinazione degli utili dell'art. 32, che nella popolare impone solo il dieci per cento a riserva legale e destina il residuo non distribuito a beneficenza o assistenza.

Il punto sistematico è che per la popolare il ristorno è una possibilità e non un obbligo, perché non c'è né mutualità prevalente né obbligo di operare prevalentemente con i soci. Che il legislatore la riconosca comunque conferma che la mutualità, pur attenuata, non è scomparsa dal tipo: sopravvive come strumento a disposizione dello statuto, non come scopo dell'impresa. Per le BCC la previsione sta nello stesso comma, ma il loro regime degli utili è molto più vincolato, e lo riprenderò parlando di loro.

8.8. D8 — Il voto capitario: ratio e deroghe

Domanda. Mi parli del voto capitario nelle popolari: da dove deriva, a che cosa serve e se ammette deroghe.

Risposta ideale. L'art. 30, comma 1, dice che ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. La ratio è che nella cooperativa il socio conta come persona e non come capitale: chi compra azioni acquista diritti patrimoniali, non potere. Insieme al tetto di possesso

rende la popolare non contendibile, perché il controllo non si conquista comprando azioni ma raccogliendo il consenso di moltissimi soci. È un elemento del tipo, e per questo il legislatore del 2015 non lo ha toccato: ha agito sul tipo, imponendo di uscirne oltre la soglia dell'attivo. Il codice civile conosce il voto plurimo del socio persona giuridica, all'art. 2538, comma 2, secondo periodo, ma l'art. 150-bis, comma 2, lo esclude per le popolari.

Quanto alle deroghe, il «nessuna deroga» che si legge nei vecchi materiali non è più vero. Nel TUB ce n'è una, l'art. 150-quater, comma 2, del 2021: i soci finanziatori, titolari delle azioni di finanziamento dell'art. 2526 c.c., hanno il numero di voti che lo statuto stabilisce, anche in deroga all'art. 30, comma 1, purché lo statuto assicuri la computabilità come capitale primario e la Banca d'Italia autorizzi l'emissione. Ai soci cooperatori la regola si applica ancora senza eccezioni. L'art. 149, comma 2, che pure si cita, riguarda il possesso e non il voto.

8.9. D9 — Il limite al possesso azionario e le sue deroghe

Domanda. Mi illustri il limite al possesso azionario nelle popolari. Perché c'è, e quali deroghe ammette?

Risposta ideale. L'art. 30, comma 2, vieta a chiunque, direttamente o indirettamente, di detenere azioni oltre l'uno per cento del capitale; lo statuto può fissare limiti più bassi, ma non inferiori allo 0,5 per cento. La ratio completa il voto capitario: il voto per testa neutralizza il capitale una volta entrato, il tetto impedisce a monte che si accumuli, così la proprietà resta frazionata e nessuno acquista una posizione di dominio. La sanzione colpisce il profilo patrimoniale e non il voto, che sarebbe comunque uno: appena la banca rileva il superamento contesta la violazione, le azioni eccedenti vanno alienate entro un anno dalla contestazione e, trascorso il termine, i diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione sono acquisiti dalla banca.

Le deroghe sono quattro. Il comma 2-bis consente agli statuti di portare al tre per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria che già superavano il limite per effetto di aggregazioni, senza poterla incrementare. Il comma 3 esclude gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, soggetti ai propri limiti. L'art. 149, comma 2, fa salvi i possessi del 20 marzo 1992 compresi fra il tetto e 7.746,85 euro di valore nominale. L'art. 150-quater, comma 2, consente ai soci finanziatori di superare il limite. Abbassare il tetto per statuto non è una deroga, è una facoltà che la norma concede.

8.10. D10 — Le azioni di finanziamento: art. 150-quater

Domanda. Una banca popolare può raccogliere capitale da chi non vuole limitarsi a un solo voto e a un'azione sotto l'uno per cento? Il TUB dice qualcosa?

Risposta ideale. Sì, dal 2021, con l'art. 150-quater. Il comma 1 consente alle popolari di emettere le azioni dell'art. 2526 c.c., le azioni di finanziamento, previa modifica dello statuto. Il comma 2 è il cuore: i soci finanziatori possono detenerle anche in deroga al tetto dell'uno per

cento dell'art. 30, comma 2, e lo statuto stabilisce i loro diritti patrimoniali e amministrativi e il numero dei voti anche in deroga all'art. 30, comma 1, assicurandone la computabilità come capitale primario; l'emissione è autorizzata dalla Banca d'Italia. Il comma 3 trae la conseguenza: le maggioranze per costituire l'assemblea e per deliberare sono fissate dallo statuto e calcolate sui voti dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, quindi l'assemblea conta voti di due categorie. Il comma 4 riguarda la patologia: le popolari in inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria possono emetterle anche in deroga a un limite dell'art. 2526 c.c., con alcune norme codicistiche disapplicate.

Il significato di sistema è questo: nel 2015 il legislatore ha agito sul tipo, imponendo di uscirne oltre soglia; nel 2021 ha inciso dentro il tipo, aprendo una breccia nei due pilastri senza obbligare nessuno a uscirne. Il tipo resta cooperativo perché ai soci cooperatori l'art. 30 si applica senza eccezioni. Per le BCC esiste un istituto parallelo, l'art. 150-ter.

8.11. D11 — Numero minimo dei soci e capitale minimo

Domanda. Quanti soci servono per avere una banca popolare, e quale capitale minimo? Perché sono così diversi dal codice civile?

Risposta ideale. Sono due soglie d'ingresso. Sui soci, l'art. 30, comma 4, richiede almeno duecento soci; se il numero scende, la compagine va reintegrata entro un anno, altrimenti la banca è posta in liquidazione, e il testo non precisa di quale liquidazione si tratti. Il codice civile, all'art. 2522, fissa il minimo in nove soci, ma l'art. 150-bis, comma 2, lo esclude: la soglia dei duecento non si somma a quella civilistica, la sostituisce. La ratio è che voto capitario e tetto di possesso hanno senso solo con una base sociale larga, altrimenti diventerebbero strumenti di protezione di un gruppo ristretto. Le BCC sono più esigenti: cinquecento soci, art. 34, comma 1.

Quanto al capitale, il TUB dice poco. L'art. 29, comma 2, fissa in due euro il valore nominale minimo delle azioni. Il capitale minimo lo determina la Banca d'Italia in base all'art. 14, comma 1, lett. b), e secondo la Circolare 285 per le popolari è di dieci milioni di euro, come per le s.p.a. e il doppio delle BCC, che hanno cinque milioni. È il segno che la popolare è pensata come banca a operatività piena, senza i limiti territoriali e di prevalenza delle BCC.

8.12. D12 — L'ammissione dei soci e la clausola di gradimento

Domanda. Come si diventa soci di una banca popolare? E che rimedi ha chi si veda rifiutare l'ammissione?

Risposta ideale. Si diventa soci con una delibera del consiglio di amministrazione, che può rifiutare l'ammissione: è la clausola di gradimento, terzo pilastro con il voto capitario e il tetto di possesso, ma a differenza degli altri due limita l'apertura della compagine. Nel diritto comune l'art. 2528 c.c., ai commi terzo e quarto, impone di motivare il rigetto entro sessanta giorni

e consente all'aspirante socio di chiedere che decida l'assemblea. L'art. 150-bis, comma 2, li esclude per le popolari e li sostituisce l'art. 30, comma 5. Il rigetto deve essere motivato avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, può chiedere al consiglio di riesaminare la domanda: l'istanza va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione e il collegio si pronuncia entro trenta giorni. La decisione resta del consiglio, ma il riesame è dovuto, e resta ferma la tutela giudiziaria.

Il comma 6 aggiunge che chi è stato respinto conserva i diritti patrimoniali sulle azioni, sempre entro l'uno per cento: è l'azionista non socio. Il comma 5-bis consente allo statuto di richiedere un numero minimo di azioni, per patrimonializzare. Il gradimento riguarda la qualità di socio, il tetto la quantità di azioni.

8.13. D13 — Le deleghe in assemblea

Domanda. Quante deleghe può raccogliere un socio di banca popolare, e perché la legge se ne occupa?

Risposta ideale. Poiché ogni socio vale un voto, il potere in assemblea si costruisce raccogliendo deleghe, ed è per questo che il loro numero è regolato. L'art. 2539, primo comma, c.c. pone un tetto ai soci che un socio può rappresentare, dieci nelle cooperative per azioni. L'art. 150-bis, comma 2-bis, in deroga a esso, impone agli statuti delle popolari di determinare il numero massimo di deleghe, comunque non inferiore a dieci e non superiore a venti. Il limite del codice diventa dunque il pavimento e la deroga opera solo verso l'alto. La ratio è doppia: nelle popolari grandi il problema è l'astensionismo, quindi si agevola la partecipazione; il tetto di venti impedisce che qualcuno accumuli consenso assembleare in poche mani.

A questa regola la vigilanza aggiunge obblighi statutari: la Circolare 285 chiede alle popolari un numero di deleghe adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci, il voto per corrispondenza o con mezzi a distanza e criteri per la presentazione delle liste, e impone di rendere pubblico il numero di deleghe attribuibili. Alle popolari non si applica la sollecitazione di deleghe del TUF, ed era una delle criticità di trasparenza segnalate nel dibattito del 2015.

8.14. D14 — Recesso, esclusione e morte del socio

Domanda. Come si esce da una banca popolare? Che cosa succede alle azioni in caso di recesso, di esclusione e di morte del socio?

Risposta ideale. Distinguo tre piani: il presupposto dell'uscita, il valore del rimborso e la sua esigibilità. Quanto al presupposto, recesso ed esclusione restano al codice civile, perché gli artt. 2532 e 2533 non compaiono nell'elenco dell'art. 150-bis, comma 2, e valgono con le cause che lo statuto può aggiungere. La morte, invece, è regolata dal TUB dal 2021, con l'art. 32-bis: gli eredi subentrano nella partecipazione e possono chiedere l'ammissione a socio o l'accertamento

dell'insussistenza dei requisiti; fino ad allora esercitano i diritti patrimoniali, sempre entro l'uno per cento; se il consiglio li respinge, hanno diritto al rimborso, salvo l'art. 28, comma 2-ter.

Il valore lo fissa l'art. 32-ter: in tutti i casi di rimborso per recesso, morte o esclusione si applicano i criteri dell'art. 2437-ter c.c., secondo e quarto comma, e, se le azioni sono quotate, il terzo comma, cioè i criteri del recesso nella s.p.a.: consistenza patrimoniale, prospettive reddituali, eventuale valore di mercato, con i correttivi che lo statuto può prevedere, e per le quotate la media dei prezzi di mercato. L'esigibilità dipende dall'art. 28, comma 2-ter: la disciplina della Banca d'Italia consente all'organo con funzione di supervisione strategica di limitare il rimborso, senza impedire l'uscita, se serve alla computabilità nel capitale primario. L'art. 2534 c.c. sulla morte e l'art. 2535, secondo comma, primo periodo, sulla liquidazione della quota sono esclusi per le popolari e restano applicabili alle BCC.

8.15. D15 — La soglia di attivo: sedici miliardi

Domanda. Qual è oggi il limite dimensionale di una banca popolare, e perché esiste?

Risposta ideale. L'art. 29, comma 2-bis, stabilisce che l'attivo della banca popolare non può superare sedici miliardi di euro e che, se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite si calcola a livello consolidato, altrimenti basterebbe spostare gli attivi nelle controllate. La soglia fu introdotta dal d.l. 3/2015 in otto miliardi e portata a sedici dall'art. 18 della l. 21/2024, in vigore dal 27 marzo 2024.

Il perché sta nella scelta del 2015. Il voto capitario è un elemento del tipo, e il legislatore non lo ha corretto dall'interno: ha fatto della dimensione il criterio per decidere quali banche possono restare cooperative. È un criterio semplice e oggettivo, ma quantitativo per un fenomeno qualitativo, perché la mutualità non si misura in miliardi. Il materiale del corso osserva che la cifra nacque guardando quali popolari erano allora in difficoltà e non da un parametro prudenziale, e il raddoppio del 2024 lo conferma: una soglia che raddoppia senza che cambi la natura degli enti è un parametro di politica legislativa. Resta da dire che cosa accade quando la soglia è superata.

8.16. D16 — Il superamento della soglia: art. 29

Domanda. Commenti l'art. 29. Che cosa accade se una popolare supera il limite di attivo?

Risposta ideale. Se il limite è superato, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso: decide l'assemblea, non l'autorità, e ha tre alternative, non un obbligo secco di trasformazione. Può ridurre l'attivo sotto la soglia, trasformarsi in società per azioni ai sensi dell'art. 31, oppure liquidarsi. Il termine è di un anno dal superamento. Se allo scadere l'attivo non è stato ridotto e non è stata deliberata né la trasformazione né la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può, e quindi non deve, adottare poteri di intensità crescente: il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi

dell'art. 78, che consente anche di ordinare la chiusura di succursali; i provvedimenti del Titolo IV, Capo I, Sezione I, cioè l'amministrazione straordinaria; oppure proporre alla BCE la revoca dell'autorizzazione e al Ministro dell'economia la liquidazione coatta.

Propone e non dispone perché l'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata e revocata dalla BCE (reg. UE 1024/2013, art. 4, par. 1, lett. a), per tutti gli enti creditizi, mentre il decreto di liquidazione coatta è del Ministro (art. 80). Per la riduzione dell'attivo la norma pretende il risultato, per trasformazione e liquidazione si accontenta della delibera, perché richiedono tempi che non dipendono solo dalla banca.

8.17. D17 — Trasformazione e fusioni: art. 31 e rinvio agli artt. 56 e 57

Domanda. Come si delibera la trasformazione di una popolare in s.p.a.? E che cosa prevede l'art. 31 per le fusioni?

Risposta ideale. L'art. 31, comma 1, affida all'assemblea la trasformazione in società per azioni, le fusioni da cui risulti una s.p.a., le modifiche statutarie conseguenti e le scelte alternative dell'art. 29, comma 2-ter. La maggioranza è di due terzi dei voti espressi: in prima convocazione purché sia rappresentato almeno un decimo dei soci, in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti. Il quorum costitutivo del decimo vale dunque solo in prima. Il legislatore del 2015 ha sostituito il vecchio filtro sostanziale, l'autorizzazione della Banca d'Italia nell'interesse dei creditori, per rafforzamento patrimoniale o razionalizzazione del sistema, con una maggioranza rafforzata, due terzi dei voti espressi, ma con quorum costitutivi bassi, perché alla trasformazione voleva arrivare. Il comma 2 richiama l'art. 28, comma 2-ter, per il recesso.

Il comma 3 rinvia agli artt. 56 e 57, ed è per questo che l'operazione non è mai puramente privatistica. L'art. 56 impone alla Banca d'Italia di accertare che le modifiche statutarie non contrastino con una sana e prudente gestione, e senza accertamento non si iscrive nel registro delle imprese. L'art. 57 sottopone ad autorizzazione le fusioni in cui l'incorporante è una banca italiana e le scissioni, e il d.lgs. 208/2025 ne scrive i criteri, ma il nuovo testo si applica ai casi successivi alle disposizioni attuative, e fino ad allora vale l'art. 57 previgente: reputazione, solidità finanziaria, capacità del soggetto risultante di rispettare le regole, piano realistico, assenza di sospetti di riciclaggio. Se mancano, la Banca d'Italia nega, e non si può dare corso all'atto prima dell'autorizzazione.

8.18. D18 — La riforma delle banche popolari del 2015

Domanda. Mi parli della riforma delle banche popolari del 2015: che cosa ha cambiato?

Risposta ideale. La riforma è il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, che con l'art. 1 modifica quattro articoli del TUB. Nell'art. 29, comma 2-bis, l'attivo della popolare non può superare otto miliardi, calcolati a livello consolidato se c'è un gruppo; oggi sono sedici, per l'art.

18 della l. 21/2024. Il comma 2-ter disciplina il superamento: l'assemblea decide fra ridurre l'attivo, trasformarsi in s.p.a. o liquidarsi, e se in un anno non lo fa la Banca d'Italia può usare poteri di intensità crescente. L'art. 31 riscrive la trasformazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e quorum costitutivi bassi. L'art. 28, comma 2-ter, consente di limitare il rimborso delle azioni di chi recede, perché restino capitale primario; e l'art. 150-bis ritocca le norme del codice civile non applicabili alle popolari, comprese le deleghe in assemblea. Alle popolari esistenti il decreto concede diciotto mesi dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia per adeguarsi. La ratio dichiarata è adeguare il sistema agli indirizzi europei e permettere di raccogliere capitale sul mercato; la diagnosi sottostante è che voto capitario e tetto di possesso rendessero autoreferenziali gli amministratori dei grandi gruppi. Poiché il voto capitario è elemento del tipo, il decreto non lo abolisce: impone di uscire dal tipo oltre la soglia. La Corte costituzionale ha respinto le censure con la sentenza 99 del 2018. Che cosa ne è oggi del comparto è la domanda che segue.

8.19. D19 — Che cosa resta oggi del comparto popolare

Domanda. Quali popolari sono state coinvolte dalla riforma e che cosa ne è stato? Che cosa resta oggi del comparto?

Risposta ideale. Il comparto è molto ridotto. Il materiale del corso registra che il d.l. 3/2015 riguardava dieci popolari sopra la soglia di allora, otto miliardi, e che nessuna di esse opera più come popolare. Gli esiti furono diversi: trasformazioni in società per azioni e aggregazioni, come il Banco BPM, nato dalla fusione fra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano; e due dissesti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che pur trasformate furono poste in liquidazione coatta dal d.l. 99/2017, convertito dalla l. 121/2017. Il dato da trarre è che la trasformazione ha rimosso la forma cooperativa ma non ha risanato: il problema era la qualità degli attivi, non la forma societaria.

Resta oggi un numero contenuto di popolari sotto soglia, di dimensione regionale e per lo più non quotate; l'elenco aggiornato va verificato sull'albo della Banca d'Italia. Il raddoppio a sedici miliardi del 2024 dà più spazio di crescita a quelle rimaste, ma non apre la strada inversa: il TUB non prevede il ritorno alla forma cooperativa. Il mio giudizio è che la riforma abbia raggiunto l'obiettivo formale e solo in parte quello sostanziale, perché ha usato un criterio quantitativo per misurare un fenomeno qualitativo. Per le BCC il legislatore del 2016 ha preso la strada opposta: ha conservato il tipo e ha imposto il gruppo.

8.20. D20 — Governo societario: assemblea, amministratori, contendibilità

Domanda. Si dice che la banca popolare non sia contendibile. Che cosa significa, e come funzionano assemblea e amministratori?

Risposta ideale. Parto dalla non contendibilità. Voto capitario e tetto di possesso impediscono di conquistare il controllo comprando azioni: lo si ottiene solo aggregando il consenso di moltissimi soci. Il costo, ricordato nel dibattito del 2015 dall'audizione del Presidente della Consob, è un frazionamento che scoraggia il monitoraggio degli amministratori, assemblee poco partecipate, associazioni di soci che raccolgono deleghe senza regole di trasparenza, liste presentate dal consiglio uscente e voto segreto nella nomina degli organi. È la diagnosi di autoreferenzialità degli amministratori.

Sugli amministratori, l'art. 2542, secondo comma, c.c., per cui la maggioranza è scelta fra i soci cooperatori, è escluso per le popolari dall'art. 150-bis, comma 2, mentre resta nelle BCC: quindi un amministratore di popolare non deve essere socio. E la regola dell'art. 29, comma 3, che riservava la nomina agli organi sociali, è stata abrogata nel 2015. A presidio operano le regole comuni a tutte le banche, l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020 sull'idoneità degli esponenti, e la Circolare 285 su composizione degli organi, liste, voto a distanza e autovalutazione. La non contendibilità è dunque una scelta di modello: ragionevole per una cooperativa piccola, disfunzionale per un grande gruppo quotato.

8.21. D21 — Le popolari quotate

Domanda. Una banca popolare può essere quotata. Che problemi pone il raccordo fra la disciplina cooperativa e quella delle società quotate?

Risposta ideale. Sì, la quotazione è compatibile con il tipo, perché la popolare è una cooperativa per azioni. Il problema è il raccordo fra il TUF e la logica cooperativa. Le tutele delle minoranze nelle quotate sono costruite su percentuali di capitale, per presentare liste, integrare l'ordine del giorno, impugnare le delibere; ma in una popolare il capitale non misura il potere, perché il voto è per testa e nessuno può superare l'uno per cento: una soglia di capitale sarebbe inattingibile o priva di senso. Il d.lgs. 91/2012 ha risolto il punto intervenendo sull'art. 135 TUF: nelle cooperative le percentuali si riferiscono al numero dei soci e non al capitale.

Resta un'asimmetria: alle popolari non si applica la disciplina del TUF sulla sollecitazione delle deleghe, ed è la ragione per cui la Circolare 285 impone obblighi statutari e di informativa. Per la popolare quotata la Circolare aggiunge che le liste possano essere presentate anche da soci che rappresentino percentuali di capitale stabilite nello statuto, in modo coerente con gli assetti proprietari. Nella popolare quotata convivono quindi due logiche, la trasparenza del mercato e il consenso per teste. Il d.lgs. 91/2012 adatta il TUF alla cooperativa, non trasforma la popolare in una s.p.a.

8.22. D22 — Dall'art. 19 ai limiti di possesso delle popolari

Domanda. Come si coordina la soglia del dieci per cento dell'art. 19 con il limite di possesso delle banche popolari?

Risposta ideale. Sono due discipline diverse, che si sommano. L'art. 19, comma 1, sottopone ad autorizzazione preventiva, rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, l'acquisto di partecipazioni che consentono controllo o influenza notevole o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o del capitale, e le variazioni che raggiungono il venti, il trenta o il cinquanta per cento. Tutela la sana e prudente gestione: verifica la qualità dell'acquirente. L'art. 30, comma 2, è invece una norma di tipo societario, che protegge la struttura cooperativa impedendo la concentrazione del capitale. Poiché il tetto dell'uno per cento sta ben sotto il primo scalino del dieci, nella popolare le soglie dell'art. 19 sono di fatto irraggiungibili con acquisti diretti: si applicano, ma sono assorbite.

Il presidio che conta davvero è l'art. 20, comma 2, sugli accordi di voto in una banca «anche cooperativa», che vanno comunicati alla Banca d'Italia, la quale può sospendere il voto dei partecipanti se la concertazione pregiudica la gestione sana e prudente: il concerto è l'unico modo per superare il voto per testa. L'art. 19 torna centrale per le fondazioni al tre per cento, per gli OICVM e, soprattutto, quando la popolare si trasforma in s.p.a. e il tetto cade. Quanto alle sanzioni, entrambe le norme impongono di alienare: l'art. 30, comma 2, entro un anno dalla contestazione, acquisendo alla banca i diritti patrimoniali maturati; l'art. 24 sospende invece il voto delle partecipazioni non autorizzate. Il passaggio naturale è allora alla banca s.p.a., dove il tetto non c'è e resta solo il filtro del Capo III.

8.23. D23 — Despecializzazione e popolari

Domanda. Che cosa resta delle banche popolari dopo la despecializzazione? Sono un'eccezione al principio?

Risposta ideale. La despecializzazione ha cancellato le molte categorie di enti creditizi della legge del 1936: l'art. 14, comma 1, lett. a), ammette oggi solo due forme, la società per azioni e la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e questa seconda è riservata dall'art. 28, comma 1, a popolari e BCC. Per questo le popolari sono dette elementi residui di specialità. Ma bisogna precisare di quale specialità si tratta. Sul piano operativo non ce n'è nessuna: l'art. 10, comma 3, abilita ogni banca a ogni attività finanziaria, salve le riserve di legge, e la popolare non ha né limiti territoriali né l'obbligo di operare prevalentemente con i soci. La specialità è tutta nella struttura proprietaria e organizzativa: voto per testa, tetto di possesso, gradimento, utili.

La specialità di attività, se mi chiede dove sia rimasta, sta oggi nella BCC (art. 35), che affronterò subito dopo: dalla popolare alla BCC il passaggio è il confronto fra due modi di essere cooperativa.

8.24. D24 — Popolari e Unione bancaria

Domanda. La riforma delle banche popolari ha qualcosa a che vedere con l'Unione bancaria? In che senso?

Risposta ideale. Ha molto a che vedere. Il d.l. 3/2015 arriva a gennaio 2015, subito dopo l'assunzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE nel novembre 2014, e risponde a una domanda: come si rende compatibile una cooperativa con un sistema fondato su capitale computabile e criteri dimensionali. Vedo tre nessi. Il primo è il capitale: l'art. 28, comma 2-ter, esiste perché l'art. 29 del CRR ammette nel capitale primario gli strumenti delle cooperative solo se il rimborso può essere rifiutato o limitato; è il single rulebook che riscrive un istituto civilistico. Il secondo è il riparto di competenze: l'art. 29, comma 2-ter, dice che la Banca d'Italia propone la revoca perché il regolamento 1024/2013, art. 4, paragrafo 1, lettera a), attribuisce alla BCE in via esclusiva il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per tutti gli enti creditizi, significativi o no.

Il terzo è la soglia: il limite di sedici miliardi del TUB non va confuso con i trenta miliardi dell'art. 6, paragrafo 4, che servono a ripartire la vigilanza fra BCE e autorità nazionali; una popolare può essere meno significativa e superare comunque la soglia del TUB. Anche il contenzioso ha avuto il diritto dell'Unione come parametro. Per le BCC il nesso è lo stesso, e passa dal gruppo bancario cooperativo.

8.25. D25 — Popolari e BCC a confronto

Domanda. Metta a confronto la banca popolare con la banca di credito cooperativo.

Risposta ideale. Sulla forma e sul voto coincidono: società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (artt. 29 e 33) e voto per testa (artt. 30 e 34). Divergono sull'intensità della mutualità. Solo la BCC è a mutualità prevalente ai fini fiscali agevolativi, se rispetta l'art. 2514 c.c. e l'art. 35 (art. 28, comma 2-bis), deve esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci e ha una competenza territoriale fissata dallo statuto (art. 35), ha soci che risiedono o operano nella zona (art. 34, comma 2), ha un nome che contiene «credito cooperativo» (art. 33, comma 2) e destina a riserva legale almeno il settanta per cento degli utili contro il dieci della popolare (artt. 37 e 32). Cambiano anche i presidi sulla compagine: duecento soci minimi contro cinquecento, tetto dell'uno per cento del capitale contro centomila euro di valore nominale, azioni da almeno due euro contro azioni fra venticinque e cinquecento euro, capitale iniziale di dieci milioni contro cinque.

Solo la popolare ha un limite dimensionale, sedici miliardi di attivo; solo la BCC deve aderire a un gruppo bancario cooperativo (artt. 33, comma 1-bis, e 37-bis). Davanti allo stesso problema, la sproporzione fra governance cooperativa e requisiti prudenziali, il legislatore ha scelto due strade: per le popolari uscire dal tipo oltre soglia, per le BCC restare cooperative ma aggregarsi sotto una capogruppo s.p.a. Da qui il passaggio alle BCC e al loro gruppo.

9 | Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo

Il capitolo copre la banca di credito cooperativo (artt. 33-37-ter TUB, con le norme comuni dell'art. 28) e il gruppo bancario cooperativo. Le BCC compaiono in quattro testimonianze su cinque: le domande tipiche sono il residuo di specializzazione oggi, gli utili e la loro destinazione, l'art. 28, comma 2-ter («quello del morto») e i poteri della capogruppo, di solito senza troppo dettaglio. Le soglie operative (più del 50 per cento verso i soci, 5 per cento fuori zona) non stanno nel TUB ma nella Circolare 285 della Banca d'Italia.

9.1. D1 — Mi parli delle banche di credito cooperativo

Domanda. Mi parli delle banche di credito cooperativo.

Risposta ideale. La banca di credito cooperativo è una banca in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, disciplinata dagli artt. 33-37-ter, che seguono le norme comuni a tutte le banche cooperative dell'art. 28. Il comma 1 di quell'articolo riserva l'attività bancaria in forma cooperativa solo a popolari e BCC: chi vuole fare banca da cooperativa ha due soli modelli. La BCC è definita da due tratti, la mutualità e il localismo, e dal 2016 ne ha un terzo, l'appartenenza a un gruppo.

La mutualità è prevalente: lo statuto contiene per obbligo le clausole dell'art. 2514 del codice civile (art. 150-bis, comma 4), l'art. 28, comma 2-bis, considera la BCC cooperativa a mutualità prevalente ai fini fiscali se rispetta quelle clausole e l'operatività prevalente con i soci dell'art. 35, e l'utile non remunera il capitale ma alimenta riserve indivisibili (art. 37). Il localismo sta nel socio, che deve risiedere o operare nel territorio di competenza (art. 34), e nell'operatività, circoscritta a quella zona. I controlli sulle cooperative dell'autorità governativa non si applicano: l'art. 28, comma 2, li assorbe nella vigilanza bancaria.

Il terzo tratto è il gruppo: l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione (art. 33, comma 1-bis), e la capogruppo, una s.p.a., esercita direzione e coordinamento sulla base del contratto di coesione (art. 37-bis). La BCC resta quindi una cooperativa autonoma sul piano giuridico, ma governata dentro un gruppo. E viene subito da chiedersi che cosa resti, oggi, della specializzazione bancaria: la BCC ne è il residuo.

9.2. D2 — La BCC e la cooperativa del codice civile

Domanda. In che cosa la banca di credito cooperativo si distingue dalla cooperativa del codice civile? E perché i controlli governativi sulle cooperative non si applicano?

Risposta ideale. Il codice civile resta il diritto comune della cooperativa bancaria, e il TUB cede il passo solo dove pone una regola propria. La tecnica è l'elenco negativo dell'art. 150-bis, comma 1, che enumera le disposizioni del codice non applicabili alle BCC; tutto il resto continua a valere. Dove il codice fissa limiti o procedure, il TUB mette i suoi: il numero minimo di soci è cinquecento, il valore nominale delle azioni sta fra venticinque e cinquecento euro, il possesso massimo è centomila euro, il rifiuto dell'ammissione va motivato ed è riesaminabile dai probiviri (artt. 33 e 34). Dove invece il codice persegue lo scopo mutualistico, il TUB lo rende obbligatorio: l'art. 150-bis, comma 4, impone nello statuto le clausole dell'art. 2514, primo comma, e la BCC non può eliminarle.

La deroga più importante è l'art. 28, comma 2: alle popolari e alle BCC non si applicano i controlli sulle cooperative che il codice civile attribuisce all'autorità governativa. La vigilanza bancaria, della Banca d'Italia o della BCE, li assorbe: duplicarli non aggiungerebbe tutela, e lo stesso supervisore verifica già la mutualità, per esempio autorizzando l'operatività prevalente con non soci. L'ordine dei procedimenti lo conferma: prima l'autorizzazione bancaria, poi l'iscrizione all'albo delle cooperative (art. 33, comma 1-ter). Non si diventa banca perché si è cooperativa, ma si è cooperativa bancaria perché si è autorizzati a fare banca.

9.3. D3 — L'art. 34: i soci della BCC

Domanda. Mi illustri l'art. 34 TUB: chi può essere socio di una banca di credito cooperativo e con quali limiti?

Risposta ideale. L'art. 34 è la proiezione soggettiva della mutualità e del localismo, e si ricorda per quattro regole. Primo, il numero minimo dei soci è cinquecento: se scende, la compagine va reintegrata entro un anno, altrimenti la banca è posta in liquidazione; nelle popolari la soglia è duecento (art. 30, comma 4), e la differenza dice che la BCC deve avere una base mutualistica davvero larga. Secondo, per essere soci occorre risiedere, avere sede o operare con continuità nel territorio di competenza: il legame col territorio è condizione d'ingresso, e nelle popolari non c'è. Terzo, il voto è capitario, uno a testa qualunque sia il numero delle azioni. Quarto, nessun socio può possedere azioni per più di centomila euro di valore nominale complessivo, perché chi non pesa di più in assemblea non deve nemmeno accumulare una posizione patrimoniale sproporzionata. La tecnica è diversa da quella delle popolari: lì il tetto è una percentuale del capitale, l'1 per cento riducibile in statuto (art. 30, comma 2); qui è un valore assoluto.

Lo statuto può chiedere un numero minimo di azioni per l'ammissione (comma 4-bis), e il rifiuto di ammettere un aspirante socio deve essere motivato e può essere riesaminato dai probiviri, per il richiamo dell'art. 30, comma 5: è il principio della porta aperta.

9.4. D4 — Il residuo di specializzazione oggi

Domanda. La despecializzazione ha eliminato le banche speciali. Che cosa ne resta oggi? Perché le BCC hanno ancora vincoli operativi?

Risposta ideale. Il residuo di specializzazione, oggi, è la banca di credito cooperativo. La despecializzazione del TUB ha cancellato la specialità per scadenze, per oggetto e per categoria di ente: ogni banca può esercitare ogni attività finanziaria, salve le riserve di legge (art. 10, comma 3), e le forme giuridiche sono solo due, la s.p.a. e la cooperativa (art. 14). Ciò che resta di speciale sta tutto nella BCC, che ha tre vincoli. Uno soggettivo: esercita il credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1). Uno territoriale: opera nella zona di competenza fissata dallo statuto, con una piccola quota fuori zona. Uno operativo: non può assumere posizioni speculative in cambi e in derivati.

Il perché è la mutualità prevalente. La BCC non lo è per etichetta ma per sostanza, e solo se opera in prevalenza con i soci: l'art. 28, comma 2-bis, lega proprio a quel requisito le agevolazioni fiscali. Se potesse operare con chiunque, ovunque e in qualunque rischio, sarebbe una banca come le altre con un nome cooperativo: i vincoli sono il prezzo del suo statuto di favore. La popolare non ha quella qualifica e non ha neppure questi vincoli: i suoi limiti sono di governance e di dimensione, e ne parlo a proposito delle popolari.

Quindi la specialità non è sparita: è passata dall'operazione, che qualunque banca può compiere, al soggetto, e oggi sopravvive solo nella BCC.

9.5. D5 — L'art. 35: come si misura la prevalenza

Domanda. L'art. 35 dice che le BCC esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. Come si misura la prevalenza? E perché il limite del 5 per cento fuori zona non si trova nell'art. 35?

Risposta ideale. L'art. 35 fissa il principio e rinvia. Il comma 1 dice che le BCC esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci, e consente alla Banca d'Italia di autorizzare per periodi determinati un'operatività prevalente a favore di non soci, solo per ragioni di stabilità. Il comma 2 rimette agli statuti le norme su attività, impieghi e raccolta, competenza territoriale e poteri della capogruppo, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. Le cifre che cito vengono quindi dalla Circolare 285, non dal TUB. La prevalenza è rispettata quando più del cinquanta per cento delle esposizioni è verso soci o garantito da soci; la Circolare assimila ai soci le esposizioni verso amministrazioni centrali dell'eurozona, BCE e Banca d'Italia, verso la capogruppo e il gruppo, e verso i sistemi di garanzia di categoria, così la liquidità depositata presso la capogruppo non consuma il plafond. Il vincolo riguarda gli impieghi, non la raccolta, che può venire anche da non soci.

Il secondo vincolo è territoriale e distinto: fuori dalla zona di competenza può essere assunto al massimo il cinque per cento del totale delle esposizioni. Una banca può rispettare l'uno e

violare l'altro. Quel cinque per cento, come il cinquanta, non sta nell'art. 35: è la Circolare, in attuazione del comma 2, a dargli la misura, e va attribuito a lei.

9.6. D6 — Derivati e cambi: i limiti operativi della BCC

Domanda. Una banca di credito cooperativo può svolgere tutte le attività delle altre banche? In particolare, perché non può speculare in derivati?

Risposta ideale. In linea di principio sì: il TUB le riconosce l'attività bancaria e ogni altra attività finanziaria, nonché le connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di legge (art. 10, comma 3), e rimette agli statuti le norme su attività, impieghi e raccolta secondo i criteri della Banca d'Italia (art. 35, comma 2). I vincoli concreti stanno quindi nella Circolare 285, e le cifre che cito vengono da lì, non dal TUB. Vanno tutti nella direzione di ridurre il rischio. La negoziazione per conto terzi è ammessa solo se il cliente anticipa il prezzo o consegna prima gli strumenti. Soprattutto c'è il divieto di assumere posizioni speculative in cambi e in derivati: la posizione netta aperta in cambi sta entro il due per cento dei fondi propri, elevabile al cinque con l'approvazione della capogruppo; i contratti a termine e gli altri derivati sono ammessi solo con funzione di copertura, alle condizioni che la Circolare fissa. Il divieto, quindi, non è dei derivati ma della speculazione.

La ragione è duplice: sono banche piccole, per cui un rischio di mercato sarebbe difficile da governare; e quel rischio non è riconducibile alla finalità mutualistica, che è servire soci e territorio. Anche qui il meccanismo è del gruppo: la capogruppo può innalzare alcune soglie, perché la specialità non è più un dato rigido di legge ma un parametro gestito dentro il gruppo.

9.7. D7 — L'art. 37: gli utili della BCC

Domanda. Commenti l'art. 37 TUB: come vanno destinati gli utili di una banca di credito cooperativo?

Risposta ideale. L'art. 37 pone tre vincoli in sequenza. Il comma 1 impone di destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. Il comma 2 impone di corrispondere una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge: la misura, il tre per cento, non è scritta nell'art. 37 ma nell'art. 11 della legge 59 del 1992. Il comma 3 chiude: la quota non assegnata a riserva legale e ai fondi mutualistici, e non usata per rivalutare le azioni, né assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci, deve essere destinata a beneficenza o mutualità. Per questo molte BCC finanziano iniziative locali: è un obbligo, non una scelta di immagine.

La ratio è che l'utile non serve a remunerare il capitale ma a costruire un patrimonio che resta nella banca e nella categoria. La riserva legale è indivisibile: le clausole dell'art. 2514 del codice civile, che lo statuto deve contenere ai sensi dell'art. 150-bis, comma 4, vietano di distribuire le riserve fra i soci. E se la banca esce dalla categoria, trasformandosi o cedendo l'azienda, il

patrimonio va ai fondi mutualistici (art. 150-bis, comma 5, con l'art. 17 della legge 388 del 2000). Il settanta per cento è la traduzione contabile della mutualità prevalente.

9.8. D8 — Gli utili: BCC, popolari e diritto comune

Domanda. Gli utili delle BCC seguono la stessa regola delle popolari e delle cooperative del codice civile? Perché le percentuali sono così diverse?

Risposta ideale. Sono tre gradi della stessa idea, e per le due banche cooperative il TUB sostituisce la regola del codice con la propria: l'art. 150-bis, commi 1 e 2, esclude l'art. 2545-quater. Nella cooperativa di diritto comune quell'articolo impone di destinare a riserva legale almeno il trenta per cento degli utili netti, senza alcun tetto. La BCC sta all'estremo mutualistico: almeno il settanta per cento a riserva legale (art. 37), la quota ai fondi mutualistici, il residuo a beneficenza o mutualità, riserve indivisibili. La popolare sta all'estremo opposto: l'art. 32 impone almeno il dieci per cento a riserva legale, e il residuo non distribuito va a beneficenza o assistenza.

La differenza si spiega con la mutualità prevalente: solo la BCC è tale ai fini fiscali agevolativi, se rispetta l'art. 2514 del codice civile e l'art. 35 (art. 28, comma 2-bis). Nella BCC l'utile costruisce un patrimonio non appropriabile dai soci. La popolare, banca di mercato in forma cooperativa, ha una deroga favorevole sulla misura, dal trenta al dieci per cento, ma conserva un tratto cooperativo: l'obbligo grava su ogni esercizio in utile. Quanto al tre per cento ai fondi mutualistici, è la misura dell'art. 11 della legge 59 del 1992, che l'art. 150, comma 4, TUB rende applicabile alle BCC: nel TUB l'obbligo c'è solo per la BCC (art. 37, comma 2), mentre l'art. 32 sulle popolari tace.

9.9. D9 — L'art. 28, «quello del morto»: il rimborso al socio uscente

Domanda. Il socio di una banca di credito cooperativo che recede ha diritto al rimborso integrale delle azioni? Mi parli dell'art. 28, quello del morto.

Risposta ideale. No, non necessariamente. L'art. 28, comma 2-ter, dice che nelle popolari e nelle BCC il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, di morte o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria. La ratio è prudenziale ed europea: un'azione è capitale primario solo se la banca può almeno limitarne il rimborso (art. 29 del regolamento 575/2013), perché un capitale che il socio può ritirare a richiesta non assorbe le perdite. Il verbo è «limitato» perché, dove la legge riconosce il rimborso, la deroga arriva fin dove serve al capitale primario.

Il punto critico è la disciplina secondaria: la Circolare consente di limitare o rinviare il rimborso in tutto o in parte e senza limiti di tempo, e un rinvio senza termine arriva vicino all'esclusione; la

Corte di giustizia (causa C-686/18) l'ha però ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione. La decisione concreta spetta, secondo lo statuto, all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta della gestione e sentito il controllo: non all'assemblea.

Per le BCC c'è un distinguo: l'art. 150-bis, comma 1, non esclude gli artt. 2534 e 2535 del codice civile, che restano applicabili, mentre per le popolari il comma 2 esclude l'art. 2534 e l'art. 2535, secondo comma, primo periodo.

9.10. D10 — Dalla riforma del 2016 all'adesione obbligatoria al gruppo

Domanda. Perché nel 2016 il legislatore è intervenuto sul credito cooperativo? E oggi una BCC può essere autorizzata restando indipendente?

Risposta ideale. Il decreto-legge 18 del 2016 affronta un problema strutturale: banche piccolissime, che per la forma cooperativa non possono raccogliere capitale di rischio sul mercato, in un contesto prudenziale che richiede ricapitalizzazioni rapide e imponenti. Sono due problemi, capitale e scala. La soluzione è il gruppo bancario cooperativo degli artt. 37-bis e 37-ter, e per renderlo effettivo l'adesione è obbligatoria: l'art. 33, comma 1-bis, dice che l'adesione a un gruppo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di BCC. Quindi no, una BCC non può più essere autorizzata restando indipendente. Il gruppo non è un modo di organizzarsi ma un requisito di accesso al mercato, che si aggiunge a quelli dell'art. 14, e il comma 1-ter ordina i procedimenti: niente iscrizione all'albo delle cooperative senza autorizzazione.

C'è un'eccezione, fatta salva dallo stesso comma 1-bis: l'art. 37-bis, comma 1-bis, consente alle BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano di costituire gruppi provinciali, formati da banche con sede e operatività nella provincia, la cui capogruppo può avere una qualunque delle forme dell'art. 14, comma 1, lettera a, anche cooperativa, con patrimonio minimo fissato dalla Banca d'Italia (comma 7-bis, lettera c); oppure, in alternativa al gruppo, di adottare un sistema di tutela istituzionale ai sensi dell'art. 113 del regolamento 575/2013. Il gruppo provinciale non elude l'obbligo: ne è una specie, con requisiti attenuati.

Il rovescio dell'obbligo è l'uscita: chi esce dal gruppo o si trasforma in s.p.a. o si liquida (art. 36, comma 1-bis). E dentro il gruppo resta da chiedersi quali poteri abbia la capogruppo.

9.11. D11 — I poteri della capogruppo

Domanda. Che poteri ha la capogruppo del gruppo bancario cooperativo? Non entriamo troppo nel dettaglio.

Risposta ideale. La capogruppo ha i poteri tipici di una capogruppo di gruppo bancario, ma li ha per contratto e con una gradazione. La fonte è l'art. 37-bis, comma 3: il contratto di coesione, che disciplina direzione e coordinamento, deve indicarne i poteri, nel rispetto delle

finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC. Sono tre. Primo, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi del gruppo, con controlli e poteri di influenza per far rispettare i requisiti prudenziali, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Secondo, nei casi motivati previsti dal contratto, nominare, opporsi alla nomina e revocare i componenti degli organi di amministrazione e controllo, fino a concorrenza della maggioranza. Terzo, l'esclusione dal gruppo per gravi violazioni e le altre misure sanzionatorie, graduate in relazione alla gravità. A questi la Circolare 285 aggiunge l'approvazione preventiva delle operazioni di rilievo strategico e le regole sul credito e sulla finanza.

I contrappesi sono quattro. Il primo è proprietario: le BCC detengono almeno il sessanta per cento della capogruppo e ne esprimono la metà più due dei consiglieri (art. 37-bis, comma 1, lettera a, e comma 2-bis). Poi la proporzionalità: le banche nelle classi di rischio migliori hanno più autonomia (comma 3-ter). Poi la consultazione delle BCC nelle assemblee territoriali, con pareri non vincolanti (comma 3-bis). Infine il controllo pubblico: adesione, recesso ed esclusione sono autorizzati dalla Banca d'Italia (comma 5).

Il filo è che i poteri sono penetranti ma ordinati dalla legge, perché il fine è la stabilità del gruppo. La domanda che ne discende è se si tratti di poteri di vigilanza, o dove stia il loro limite.

9.12. D12 — La composizione del gruppo e il lessico

Domanda. Da chi è composto il gruppo bancario cooperativo e quali requisiti deve avere la capogruppo? Che differenza c'è fra banche aderenti e banche affiliate?

Risposta ideale. L'art. 37-bis, comma 1, indica quattro componenti: la capogruppo; le BCC che aderiscono al contratto e adottano le clausole statutarie; le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo; gli eventuali sottogruppi territoriali. La capogruppo deve essere una s.p.a. autorizzata all'attività bancaria, perché opera sui mercati interbancari e presso la banca centrale anche per le affiliate. Il suo capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC del gruppo, e il patrimonio netto minimo è di un miliardo di euro. È l'inverso del gruppo ordinario: qui le controllate possiedono la controllante, e il controllo, nel senso dei principi contabili internazionali, è assicurato dal contratto di coesione; per questo il comma 6 disapplica gli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile alle partecipazioni delle BCC nella capogruppo.

Quanto al lessico, secondo la Circolare 285 «banche aderenti» è l'espressione più ampia, perché comprende la capogruppo e le affiliate: la capogruppo è dentro il contratto e la garanzia che governa. «Banche affiliate» sono le BCC, o la banca a capo di un sottogruppo territoriale, soggette alla direzione e al coordinamento. «Società del gruppo» comprende anche banche non cooperative, società finanziarie e strumentali controllate, che vi appartengono per il controllo e non per il contratto. Confondere aderenti e affiliate è l'errore tipico: la garanzia in solido copre le obbligazioni della capogruppo e delle altre aderenti proprio per questo.

9.13. D13 — La governance della capogruppo: l'art. 37-bis

Domanda. Come è organizzata la capogruppo del gruppo bancario cooperativo? Che cosa dice l'art. 37-bis sullo statuto e sulla composizione del consiglio?

Risposta ideale. La capogruppo è una s.p.a., e quindi può aprirsi ad altri investitori, ma il legislatore ha voluto che il governo resti alla base cooperativa, e lo fa in tre modi. Il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC del gruppo (comma 1, lettera a); un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'economia e sentita la Banca d'Italia, può fissare una soglia diversa per esigenze di stabilità (comma 7). Lo statuto deve indicare il numero massimo di azioni con diritto di voto che ciascun socio può detenere, direttamente o indirettamente (comma 2): un tetto al voto per ciascun socio. E deve stabilire che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti siano la metà più due dei consiglieri (comma 2-bis), regola inserita nel 2018.

Il filo è l'equilibrio. La capogruppo ha poteri penetranti sulle affiliate, ma sono le affiliate a possederla e ad amministrarla, per maggioranza. Secondo la Circolare, questo deve convivere con l'esigenza di non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle BCC.

9.14. D14 — Il contratto di coesione

Domanda. Che cos'è il contratto di coesione e che cosa deve contenere? Quali operazioni delle affiliate richiedono l'approvazione preventiva della capogruppo?

Risposta ideale. Il contratto di coesione è l'atto con cui le BCC aderiscono al gruppo e accettano la direzione e il coordinamento della capogruppo. È la fonte del controllo: l'art. 37-bis, comma 1, lettera a, dice che assicura una situazione di controllo ai sensi dei principi contabili internazionali, quindi non è un patto parasociale ma il titolo del consolidamento. Il contenuto minimo è nel comma 3: la capogruppo; i suoi poteri; i criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi dell'attività comune; i criteri e le condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione, non discriminatori e in linea con la solidarietà fra cooperative a mutualità prevalente. Il comma 4 aggiunge la garanzia in solido.

La Circolare 285 riempie il contenuto. Le funzioni di controllo interno delle affiliate sono esternalizzate alla capogruppo; la capogruppo detta le regole su credito, finanza e partecipazioni; approva preventivamente le operazioni di rilievo strategico, come fusioni, acquisto di partecipazioni e immobili, apertura di succursali; predispone il piano di sviluppo territoriale. Ha poi attività che non può esternalizzare né delegare: le disposizioni di gruppo, nomina e revoca degli organi, monitoraggio e classificazione delle affiliate, misure sanzionatorie. Il contratto non nasce per sola volontà privata: la Banca d'Italia accerta l'idoneità dello schema a consentire la sana e prudente gestione (art. 37-ter) e iscrive il gruppo all'albo. Così la direzione unitaria si ottiene senza sopprimere la cooperativa.

9.15. D15 — Poteri proporzionati alla rischiosità

Domanda. I poteri della capogruppo sono proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Che cosa significa in concreto?

Risposta ideale. Significa che l'intensità dei poteri varia con il rischio, e che le banche migliori ottengono più autonomia. Il principio è nell'art. 37-bis, comma 3, lettera b, numero 1; la Circolare lo traduce in un sistema di indicatori di early warning, su fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta, a cui sono agganciati controllo, intervento e sanzione. Il d.l. 91 del 2018 ha aggiunto due commi. Il 3-bis prevede la consultazione delle BCC mediante assemblee territoriali sui temi strategici e commerciali, con pareri non vincolanti: è voce, non codecisione. Il 3-ter dice che le banche nelle classi di rischio migliori definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi nel quadro degli indirizzi della capogruppo, li comunicano perché ne verifichi la coerenza e nominano i propri organi; se la capogruppo non gradisce un componente, la banca propone una lista di tre candidati diversi, ferma la verifica dei requisiti del decreto dell'art. 26. La chiave di questa autonomia non è nelle mani della capogruppo: ogni atto che specifica il sistema di classificazione del rischio è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.

Quanto al limite, i poteri di nomina, opposizione e revoca si esercitano sempre nei casi motivati previsti dal contratto. Per le banche migliori il comma 3-ter cambia la procedura, con la lista di tre candidati, non la titolarità del potere: la proporzionalità gradua le modalità, non l'esistenza.

9.16. D16 — La revoca degli amministratori: è un potere di vigilanza?

Domanda. La capogruppo può revocare gli amministratori di una banca affiliata. Si tratta di un potere di vigilanza? Come si colloca rispetto alle autorità creditizie?

Risposta ideale. No, non è un potere di vigilanza in senso tecnico, anche se ne ha l'apparenza. La capogruppo non è un'autorità creditizia: non compare nell'elenco dell'art. 1, comma 1, lettera a, TUB, che indica il CICR, il Ministro dell'economia e la Banca d'Italia; è anzi essa stessa una banca vigilata, perché l'art. 37-bis la vuole s.p.a. autorizzata all'attività bancaria. Il suo potere ha fonte contrattuale, il contratto di coesione: nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino alla maggioranza, nei casi motivati previsti (comma 3, lettera b, numero 2). Ma ha un contenuto autoritativo, e la legge lo disciplina come tale: ricorda la rimozione degli esponenti dell'art. 53-bis, che spetta alla Banca d'Italia, e la graduazione delle misure ricorda la proporzionalità della vigilanza.

Per questo l'ordinamento lo raccorda all'autorità pubblica. La Banca d'Italia accerta le condizioni e l'idoneità del contratto prima della costituzione e iscrive il gruppo (art. 37-ter); autorizza adesione, recesso ed esclusione (comma 5); approva preventivamente il sistema di classificazione

del rischio (comma 3-ter); detta le disposizioni di attuazione (comma 7-bis). E gli esponenti nominati dalla capogruppo restano soggetti ai requisiti dell'art. 26.

Quindi il gruppo non sottrae le BCC alla vigilanza pubblica: interpone fra esse e l'autorità un livello privato di direzione, che la legge conforma e l'autorità autorizza nei passaggi essenziali.

9.17. D17 — La garanzia in solido

Domanda. In che cosa consiste la garanzia in solido del gruppo bancario cooperativo e quali limiti incontra?

Risposta ideale. L'art. 37-bis, comma 4, dice che il contratto di coesione prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche. La Circolare 285 la qualifica come garanzia reciproca, una cross-guarantee: la capogruppo garantisce le affiliate e ciascuna affiliata garantisce la capogruppo e le altre. Ha due dimensioni: una garanzia esterna, per cui ogni aderente risponde in solido verso i creditori delle altre; e un sostegno interno, per cui le aderenti si forniscono il supporto necessario a rispettare i requisiti prudenziali ed evitare la risoluzione. È condizione per l'adesione al gruppo.

Il limite è il punto delicato, e qui il TUB dà solo lo scheletro; la misura viene dalla Circolare 285. L'obbligo di ciascuna banca è commisurato alle sue esposizioni ponderate per il rischio e contenuto entro le risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori individuali: nessuna banca può essere trascinata sotto i propri minimi per salvarne un'altra. Gli interventi di sostegno sono effettuati dalla capogruppo, a cui è riservata la ripatrimonializzazione. E in caso di recesso o esclusione gli obblighi di garanzia esterna permangono per almeno dieci anni, per cui l'uscita non è indolore.

Non è un fondo di garanzia dei depositi né una solidarietà illimitata: è un obbligo contrattuale, che mette in comune la capacità di assorbire le perdite.

9.18. D18 — Entrare e uscire dal gruppo

Domanda. Come si entra e come si esce da un gruppo bancario cooperativo? Chi decide, e che cosa accade alla banca che esce?

Risposta ideale. L'art. 37-bis, comma 3, lettera d, vuole che il contratto indichi criteri e condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione secondo criteri non discriminatori, in linea con la solidarietà fra le cooperative a mutualità prevalente. Il comma 5 dice chi decide: adesione, rigetto, recesso ed esclusione sono autorizzati dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca. La delibera della capogruppo non produce effetto finché l'autorità non autorizza. Il TUB dà lo scheletro; il dettaglio, come il preavviso di ventiquattro mesi, viene dalla Circolare 285, per cui l'ingresso si fonda su condizioni oggettive e non su gradimenti discrezionali; il recesso è ammesso per giustificati motivi con un preavviso

di almeno ventiquattro mesi; l'esclusione è l'ultima ratio, dopo che gli interventi correttivi e le sanzioni graduate sono stati inutilmente esperiti.

Le conseguenze dell'uscita sono pesanti. Per l'art. 33, comma 1-bis, la banca perde il presupposto dell'autorizzazione, e per l'art. 36, comma 1-bis, può soltanto deliberare, entro il termine stabilito e con l'autorizzazione della Banca d'Italia, la trasformazione in s.p.a.; in mancanza, si liquida. La Circolare aggiunge l'adesione a un altro gruppo o la cessione dell'azienda. Restano gli obblighi di garanzia.

Quindi nessuno può uscire dal gruppo e restare una BCC indipendente: e da qui si passa all'art. 36.

9.19. D19 — L'art. 36: fusioni e trasformazioni

Domanda. Mi illustri l'art. 36 TUB. Quando una banca di credito cooperativo può fondersi con una banca di diversa natura o trasformarsi in società per azioni?

Risposta ideale. L'art. 36 regola l'uscita dalla categoria, e il TUB la rende possibile ma costosa. La trasformazione in s.p.a. è prevista solo dal comma 1-bis, per la banca che recede o è esclusa dal gruppo: previa autorizzazione della Banca d'Italia, con riguardo alla sana e prudente gestione, entro il termine stabilito; in mancanza la banca delibera la liquidazione. Altrimenti l'uscita passa dalla fusione eterogenea del comma 1: la Banca d'Italia autorizza fusioni tra BCC e banche di diversa natura da cui risultino banche in forma di s.p.a. Nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026 l'autorizzazione non ha più i presupposti tipizzati che prima il comma conteneva, ma non è libera: restano i filtri generali richiamati dal comma 3, cioè l'art. 57 sulla sana e prudente gestione e l'art. 56, comma 2, e i filtri della Circolare, che privilegia le aggregazioni interne alla categoria e non autorizza l'uscita se esistono soluzioni alternative, come la fusione con un'altra BCC o l'intervento di un sistema di garanzia. Il comma 2 prevede le maggioranze statutarie per le modifiche dello statuto, fermo il recesso dei soci.

Il costo vero è la devoluzione: nelle fusioni e trasformazioni da cui risulti una s.p.a. restano fermi gli effetti dell'art. 150-bis, comma 5, e il patrimonio va ai fondi mutualistici, perché le riserve sono indivisibili. Non c'è una via verso la popolare: la Circolare la esclude.

9.20. D20 — Il gruppo cooperativo e l'Unione bancaria

Domanda. Il gruppo bancario cooperativo ha qualcosa a che vedere con l'Unione bancaria? In che senso?

Risposta ideale. Sì, e il nesso è la significatività. Il d.l. 18 del 2016 interviene subito dopo l'avvio del Meccanismo di vigilanza unico e risponde a una domanda: come rendere compatibile con una vigilanza costruita su gruppi, capitale computabile e soglie di significatività una categoria di banche piccolissime. Per il Meccanismo la significatività si valuta al massimo livello di consolidamento (art. 6, paragrafo 4, del regolamento 1024/2013), sulla base di dimensioni, importanza

per l'economia e attività transfrontaliere. Ciascuna BCC, da sola, non è significativa; ma aggregata in un gruppo che consolida può superare le soglie e diventare un soggetto significativo, vigilato direttamente dalla BCE. È il consolidamento, non la singola banca, a decidere.

Il gruppo, del resto, è un soggetto prudenziale unico: l'art. 37-bis, comma 8, applica al gruppo bancario cooperativo, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza sui gruppi, e la garanzia in solido e il controllo contrattuale della capogruppo servono a renderlo tale. L'altro nesso con l'Unione bancaria, il capitale computabile dell'art. 28, comma 2-ter, l'ho già visto; la soglia dimensionale delle popolari e il suo linguaggio da riparto di competenze li affronto parlando di quelle.

Il filo, anche qui, è la specialità: il gruppo è ciò che permette a una categoria di piccole cooperative di stare sotto il supervisore europeo.

10 | Abusivismo bancario e giurisprudenza del corso

Questo capitolo tiene insieme il presidio sanzionatorio delle riserve (artt. 129-133 del TUB) e le sentenze che il corso usa per tracciarne il confine: Romanelli e Giuffrè per l'attività bancaria, la sentenza 99/2018 della Corte costituzionale per le popolari. Con Urbani la domanda tipica parte dall'art. 12 e dal limite all'emissione di obbligazioni, poi passa a Romanelli; le risposte vanno date sul principio affermato dalla sentenza e sul diritto vigente, non sul racconto del processo.

10.1. D1 — Il sistema dell'abusivismo bancario e finanziario

Domanda. Mi parli dell'abusivismo bancario e finanziario: come sono costruite le fattispecie e a che cosa servono?

Risposta ideale. Il Capo I del Titolo VIII, artt. 130-133, è costruito per specularità: a ogni riserva di attività corrisponde una fattispecie, e la gravità cresce con l'aggressione al risparmio. L'art. 130 punisce chi raccoglie risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed è una contravvenzione, con arresto da uno a tre anni e ammenda; l'art. 131 punisce chi raccoglie ed esercita il credito, cioè chi svolge l'attività bancaria dell'art. 10, ed è un delitto, con reclusione da uno a otto anni e multa. L'art. 132 punisce chi concede finanziamenti nei confronti del pubblico senza l'autorizzazione dell'art. 107 o l'iscrizione degli artt. 111 e 112. Gli artt. 131-bis e 131-ter presidiano con la stessa tecnica la moneta elettronica e i servizi di pagamento. Le pene degli artt. 130 e 131 sono state aumentate dalla legge 262 del 2005. L'art. 133 chiude con la riserva di denominazione, ma è un illecito amministrativo e prescinde dall'attività svolta. Fuori dal Capo I, l'art. 140-bis punisce chi esercita professionalmente come agente in attività finanziaria o mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco. L'art. 132-bis consente alla Banca d'Italia di denunziare la società. Ogni fattispecie descrive la condotta rispetto all'assenza di autorizzazione o di iscrizione, per cui conoscere gli albi significa conoscere gli elementi del reato. Il passo successivo sono i casi del corso, Giuffrè e Romanelli, che mostrano dove passa il confine di queste norme.

10.2. D2 — Gli artt. 130 e 131 a confronto

Domanda. Mi metta a confronto l'art. 130 e l'art. 131: qual è il rapporto fra le due fattispecie?

Risposta ideale. L'art. 131 riproduce la formula dell'art. 130 e vi aggiunge l'esercizio del credito: è, secondo la lettura accolta dalla Cassazione nel caso Romanelli, un reato complesso che include la fattispecie dell'art. 130. Gli elementi dell'art. 130 sono tre: un'attività, cioè una condotta reiterata e non occasionale; la raccolta del risparmio come definita dall'art. 11, comma 1, ossia l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso; e il carattere pubblico, richiesto dal comma 2. L'art. 131 chiede in più l'esercizio del credito, e quindi recepisce il binomio dell'art. 10. Il salto da contravvenzione a delitto si spiega perché la raccolta diventa impiego rischioso del risparmio altrui senza alcun presidio di vigilanza. Sul piano processuale, poiché il fatto è interamente descritto nella fattispecie più grave, la riqualificazione dall'una all'altra non lede il diritto di difesa; e il reato dell'art. 131 è permanente, quindi la prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività abusiva. Insieme all'art. 132 le norme coprono le tre ipotesi possibili: chi raccoglie e non eroga risponde dell'art. 130, chi eroga e non raccoglie dell'art. 132, chi fa entrambe le cose dell'art. 131. Il distinguo da tenere fermo è che la raccolta non rivolta al pubblico non è reato.

10.3. D3 — L'art. 132 e le fattispecie speciali

Domanda. Mi illustri l'art. 132: quale condotta punisce e quali riserve presidia? E gli artt. 131-bis e 131-ter?

Risposta ideale. L'art. 132 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa chiunque svolge nei confronti del pubblico attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza l'autorizzazione dell'art. 107 o l'iscrizione degli artt. 111 o 112. Faccio tre osservazioni. Il plurale «attività» è un residuo di quando l'art. 106 ne elencava quattro: oggi il comma 1 prevede la sola concessione di finanziamenti. La norma non punisce l'esercizio del credito in quanto tale, ma quello svolto nei confronti del pubblico, nozione che l'art. 106, comma 3, rimette al Ministro dell'economia e che il d.m. 53 del 2015 specifica: chi presta a un conoscente non commette reato. E presidia anche le riserve minori, perché senza l'iscrizione per microcredito o confidi si ricade nella riserva generale. Gli artt. 131-bis e 131-ter hanno la stessa logica per la moneta elettronica, art. 114-bis, e per i servizi di pagamento, art. 114-sexies. Il 131-bis ha la cornice severa dell'art. 131, da uno a otto anni, perché emettere moneta elettronica comporta ricevere fondi dal pubblico, un'aggressione al risparmio analoga a quella bancaria; il 131-ter ripete la cornice dell'art. 132. Il distinguo con Romanelli è che non è un precedente sull'art. 132: la finanziaria iscritta poteva concedere finanziamenti e violava l'art. 131 aggiungendo la raccolta.

10.4. D4 — L'abuso di denominazione

Domanda. Commenti l'art. 133: che cosa vieta, a chi, e con quale sanzione?

Risposta ideale. L'art. 133 vieta ai soggetti diversi dalle banche di usare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» o altre locuzioni, anche straniere, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all'attività bancaria. Non tutela il nome commerciale ma l'affidamento del pubblico, e

per questo colpisce chiunque, anche chi non svolge alcuna attività riservata. I commi successivi estendono il modello: «moneta elettronica» è riservata agli IMEL e alle banche, «istituto di pagamento» agli istituti di pagamento, «finanziaria» agli intermediari dell'art. 106; e la Banca d'Italia può stabilire in via generale i casi in cui altri soggetti possano usare quelle parole. Oggi la violazione non è reato ma illecito amministrativo, con sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro, e per le società da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; la stessa sanzione colpisce chi si fa credere vigilato dalla Banca d'Italia. L'autonomia dagli artt. 130-132 si vede in due casi del corso: nei totem di Banca Matica mancavano obbligo di rimborso ed erogazione del credito, quindi niente abusivismo, ma restava contestabile l'abuso di denominazione; nel caso Romanelli la società continuò a qualificarsi «banca» anche dopo il diniego dell'autorizzazione, e le sanzioni raggiunsero anche i sindaci, perché la norma si applica a chiunque.

10.5. D5 — Gli strumenti della Banca d'Italia contro l'abusivismo

Domanda. La Banca d'Italia sospetta che una società operi abusivamente. Che strumenti ha per fermarla?

Risposta ideale. Distinguo secondo che l'operatore abbia un titolo o no. Contro chi opera senza alcun titolo lo strumento è l'art. 132-bis: se c'è fondato sospetto che una società svolga raccolta, attività bancaria, emissione di moneta elettronica, servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero perché adotti i provvedimenti dell'art. 2409 del codice civile, oppure chiederli direttamente al tribunale, e le spese dell'ispezione sono a carico della società. Resta l'azione penale per i reati. Verso i soggetti autorizzati la Banca d'Italia dispone invece dei normali poteri di vigilanza; e per le irregolarità nella trasparenza verso la clientela, Titolo VI, ci sono gli artt. 128 e 128-ter: controlli presso banche, IMEL, istituti di pagamento, intermediari e gestori di crediti, e misure inibitorie, cioè inibizione dell'attività anche di singole aree, divieto di specifiche forme di offerta, sospensione provvisoria fino a novanta giorni in caso di particolare urgenza e pubblicazione dei provvedimenti. Dal 10 gennaio 2026 può anche ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite. Non sono sanzioni, ma l'inosservanza è sanzionata dall'art. 144. Il distinguo è che la prima via colpisce l'inesistenza del titolo, le altre la condotta di chi il titolo lo ha.

10.6. D6 — L'art. 129 e il controllo sull'emissione di strumenti finanziari

Domanda. Il Titolo VII ha un solo articolo, il 129, sull'emissione di strumenti finanziari. L'emissione è dunque un'attività riservata? Che cosa resta oggi del controllo della Banca d'Italia?

Risposta ideale. No, ed è per questo che l'art. 129 è il contro-esempio che conferma la catena riserva, albo, sanzione: non istituisce una riserva, non prevede un albo e non ha una fattispecie

penale. Il comma 1 consente alla Banca d'Italia di richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo sugli strumenti emessi o offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, per acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati; il comma 2 le affida le disposizioni attuative, adottate con il Provvedimento del 25 agosto 2015. Il destinatario è chiunque emetta, l'informazione è consuntiva e la finalità è conoscitiva, non prudenziale: non c'è alcuna autorizzazione preventiva. Non è sempre stato così: la versione originaria, che parlava di valori mobiliari, imponeva comunicazioni preventive per le emissioni rilevanti e la Banca d'Italia poteva autorizzarle, vietarle o sospenderle; il d.lgs. 303 del 2006 l'ha trasformato in un controllo ex post. Quanto alle conseguenze, il soggetto vigilato che ignora la richiesta è sanzionato dall'art. 144, mentre l'emittente qualunque non rischia nulla nel TUB: dove non c'è riserva non c'è albo, e dove non c'è albo non c'è abusivismo. L'art. 129 è anche il contrappunto dell'art. 12, che libera l'emissione bancaria dai vincoli civilistici ma lascia all'autorità la visibilità sul fenomeno.

10.7. D7 — Il caso Romanelli: warrant e conti correnti

Domanda. Mi parli del caso Romanelli: che cosa ha stabilito la Cassazione sui warrant e sui conti correnti?

Risposta ideale. Romanelli è il caso di scuola sull'abusivismo bancario: una finanziaria toscana si denominò «banca», si vide negare l'autorizzazione e operò ugualmente, aprendo cinque sportelli e raccogliendo risparmio con warrant e conti correnti, e la Cassazione penale, con la sentenza 2071 del 2009, confermò la condanna degli amministratori per l'art. 131, in cui resta assorbito l'art. 130. Il principio, però, è che conta la sostanza economica e non la forma giuridica. I warrant sembravano diritti di opzione su obbligazioni, ma il prezzo pagato, sommato a quello di esercizio, corrispondeva al valore delle obbligazioni, l'esercizio era certo e privo di alea, e un vincolo contrattuale imponeva la retrocessione anticipata a prezzo maggiorato: erano dunque acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, cioè raccolta ai sensi dell'art. 11, comma 1. I conti correnti, con saldi stabili e prelievi anche allo scoperto, non erano strumenti per servizi di pagamento ma raccolta a vista da terzi, vietata dal comma 5, e le aperture di credito completavano il binomio dell'art. 10: così si integrava l'art. 131. La Corte aggiunse che la deroga dell'art. 11, comma 4, lettera c), vale solo nei limiti del codice civile e non può invocarla chi si è messo, anche di fatto, nelle condizioni di violarli. Questo criterio è oggi testuale nel Provvedimento del 2016. Il ponte è con le difese degli imputati: silenzio-assenso, omologa e pareri.

10.8. D8 — Romanelli: silenzio-assenso, omologa e buona fede

Domanda. Gli amministratori Romanelli sostenevano di essere in buona fede: per loro l'autorizzazione era concessa per silenzio-assenso, il tribunale aveva omologato la società come «banca», e avevano pareri professionali favorevoli. Come hanno risposto i giudici?

Risposta ideale. Le difese sono state respinte tutte, per tre ragioni di principio. La prima: il silenzio-assenso opera solo dove una precisa disposizione di legge lo prevede. Il termine di novan-

ta giorni era posto da una normativa secondaria, le Istruzioni di vigilanza, ed era ordinatorio; il procedimento di autorizzazione bancaria non era fra quelli per cui la legge 241 del 1990 e i suoi regolamenti ammettevano il silenzio-assenso; e la Banca d'Italia aveva comunque negato l'autorizzazione con diciassette giorni di ritardo, sicché nessuno poteva credere che fosse concessa. La seconda: l'omologa e l'iscrizione nel registro delle imprese non tengono luogo dell'autorizzazione, perché l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione senza autorizzazione, e solo dopo l'autorizzazione si accede all'albo dell'art. 13 e si può usare la parola «banca», art. 133. Il richiedente ha poi un interesse legittimo, perché l'autorizzazione implica una valutazione tecnica della sana e prudente gestione, art. 14, comma 2: il giudice penale non può disapplicare il diniego, che andava impugnato davanti al giudice amministrativo. La terza: i pareri professionali non escludono il dolo quando l'autorità ha già contestato formalmente la violazione degli artt. 10 e 11 e si prosegue ugualmente. Oggi l'argomento sarebbe ancora più debole, perché l'autorizzazione è della BCE su proposta della Banca d'Italia, art. 14, comma 2, e il procedimento coinvolge due autorità.

10.9. D9 — Chi può emettere obbligazioni, con quali limiti, e perché la banca è diversa

Domanda. Il caso Romanelli si è giocato sul limite all'emissione di obbligazioni. Mi spieghi chi può emettere obbligazioni e con quali limiti, e perché la banca è trattata diversamente.

Risposta ideale. I regimi sono tre, e il grado di libertà dipende dal titolo posseduto e dalla vigilanza sopportata. La banca emette obbligazioni in forza dell'art. 12, che disapplica fra l'altro il tetto dell'art. 2412 del codice civile; la delibera dell'organo amministrativo non è la deroga, perché vale oggi anche per la s.p.a., e sul dettaglio dell'art. 12 rinvio alla sezione sulle attività. La società non bancaria emette obbligazioni in forza dell'art. 11, comma 4, lettera c), ma soltanto «ai sensi del codice civile»: il limite è il doppio di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, e il Provvedimento della Banca d'Italia del 2016, Sezione IV, lo richiama per la raccolta in strumenti finanziari dei non banche. Ha eccezioni: non vale per le emissioni sottoscritte da investitori professionali vigilati, che rispondono della solvenza, art. 11, comma 4-quinquies, né per i titoli destinati alla quotazione. L'intermediario dell'art. 106 sta in mezzo: l'art. 11, comma 4-quater, permette al CICR di fissare per lui limiti anche in deroga al codice civile. La ragione è che il limite civilistico protegge chi sottoscrive i titoli di un emittente non vigilato; per la banca lo sostituisce la vigilanza. Romanelli chiude il cerchio: i warrant davano diritto a obbligazioni che superavano di circa dieci volte il limite allora previsto dall'art. 2410, e la Corte ha detto che la deroga non vale per chi si è messo nelle condizioni di violarlo, senza titolo e senza vigilanza.

10.10. D10 — Il caso Giuffrè: Tribunale e Corte d'appello di Bologna

Domanda. Mi parli del caso Giuffrè: che cosa decisero il Tribunale e la Corte d'appello di Bologna, e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. Giuffrè raccoglieva con una rete capillare di fiduciari, da circa cinquecento clienti secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta, promettendo interessi altissimi, e impiegava i fondi nel finanziamento a fondo perduto di opere edilizie ecclesiastiche. Dichiarato fallito, sostenne di non essere imprenditore commerciale. Il Tribunale di Bologna, nel 1961, respinse l'opposizione e lo qualificò banchiere in senso lato, art. 2195 n. 4 del codice civile, ammettendo due nozioni di attività bancaria: una speciale, che richiede il binomio, e una più ampia nel codice civile. La Corte d'appello, nel 1962, confermò il fallimento ma capovolse la motivazione: la nozione di attività bancaria è unica ed è quella della legge speciale, che presuppone raccolta ed esercizio del credito; il codice civile la presuppone e non la ridefinisce. Giuffrè aveva raccolto senza esercitare il credito, perché finanziava a fondo perduto, senza obbligo di restituzione: non era banchiere, ma imprenditore commerciale come intermediario nella circolazione del denaro, art. 2195 n. 2. Il principio regge ancora il TUB: l'art. 10, comma 1, impone il binomio e dichiara il carattere d'impresa, chiudendo la questione che il caso Giuffrè aveva fatto emergere; l'art. 11 presidia la sola raccolta, l'art. 106 la sola erogazione. Oggi Giuffrè risponderebbe dell'art. 130 e non dell'art. 131, perché mancherebbe l'esercizio del credito.

10.11. D11 — Dove passa il confine fra raccolta riservata e raccolta consentita

Domanda. Mettendo insieme Giuffrè e Romanelli, dove passa oggi il confine fra la raccolta riservata alle banche e quella consentita ai non banche? Come si misura il requisito del «pubblico»?

Risposta ideale. I due casi tracciano due assi. Giuffrè risponde alla domanda su quale attività: la raccolta senza esercizio del credito non è attività bancaria, ma resta raccolta vietata se avviene tra il pubblico. Romanelli risponde alla domanda su quale sostanza: la qualificazione dipende dalla complessiva struttura finanziaria dell'operazione e non dalla veste. Il diritto vigente li ha recepiti nell'art. 11 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 2016. Sul primo asse, l'obbligo di rimborso sussiste anche se tempi ed entità sono condizionati, e anche se è escluso o non previsto ma desumibile dai flussi finanziari; non c'è nella partecipazione agli utili o nella ripartizione del patrimonio di liquidazione. Sul secondo asse, il pubblico non è un dato numerico ma il modo in cui si arriva al contratto: un'offerta indifferenziata e standardizzata. Sono fuori dal pubblico la raccolta presso soci, dipendenti e società del gruppo, quella presso soggetti vigilati e quella da trattative personalizzate, purché non diventi seriale. Nessuna di queste condizioni c'era in Giuffrè, con circa cinquecento clienti individuati dalla Commissione d'inchiesta e una rete di fiduciari, né in Romanelli, con pubblicità e cinque sportelli. Per la raccolta dei non banche

in strumenti finanziari il limite è il doppio del patrimonio, in linea con l'art. 2412, salvo la sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati e gli strumenti destinati alla quotazione. Resta in ogni caso preclusa la raccolta a vista, nucleo irriducibile della riserva. Il ponte è che chi vuole raccogliere come una banca deve prima diventarlo, e qui entra l'autorizzazione dell'art. 14.

10.12. D12 — La sentenza 99/2018 e la riforma delle popolari

Domanda. La riforma delle banche popolari è passata davanti alla Corte costituzionale. Che cosa è stato contestato, che cosa ha deciso la sentenza 99 del 2018 e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. La Corte costituzionale, con la sentenza 99 del 2018, ha respinto le censure contro l'art. 1 del decreto legge 3 del 2015, soprattutto quelle sull'uso del decreto-legge e sul potere di limitare il rimborso delle azioni anche in deroga alla legge. Nel merito ha ritenuto non implausibile la valutazione di urgenza del Governo, art. 77 della Costituzione, nel contesto di fragilità del sistema bancario. Sull'art. 45 il punto centrale è che la tutela costituzionale riguarda la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, non ogni ente in forma cooperativa: le grandi popolari avevano in larga parte perso quel carattere, e la soglia dimensionale è un criterio ragionevole rimesso al legislatore. La lezione è che non la forma ma la mutualità effettiva merita protezione. Oggi resta la regola dell'art. 29, commi 2-bis e 2-ter: attivo massimo di 16 miliardi, portato da 8 dalla legge 21 del 2024; se è superato e in un anno non si riduce l'attivo, né ci si trasforma in s.p.a., né si liquida, la Banca d'Italia può vietare nuove operazioni o proporre alla BCE la revoca. Il ponte è Lussemburgo: sul rinvio del Consiglio di Stato la Corte di giustizia (causa C-686/18) ha ritenuto compatibile con l'art. 29 CRR il potere di limitare e rinviare, anche senza limiti di tempo, il rimborso al socio uscente.

10.13. D13 — La banca può commettere abusivismo?

Domanda. L'art. 10 consente alle banche ogni altra attività finanziaria e chiude con «sono salve le riserve di attività previste dalla legge». Che cosa significa? Una banca può commettere abusivismo?

Risposta ideale. Sì, in un senso preciso. L'autorizzazione bancaria non è una licenza universale: l'art. 10, comma 3, consente ogni altra attività finanziaria «secondo la disciplina propria di ciascuna» e le attività connesse o strumentali, ma fa salve le riserve di attività previste dalla legge. Distinguo due situazioni. Alcune riserve il TUB le attribuisce alla banca in quanto tale, e lì non serve un titolo ulteriore: la concessione di finanziamenti al pubblico, che la banca esercita senza iscriversi all'albo dell'art. 106, l'emissione di moneta elettronica, art. 114-bis, i servizi di pagamento, art. 114-sexies. Altre riserve appartengono a discipline di settore, come i servizi di investimento, e lì la banca deve procurarsi il titolo previsto da quella disciplina: se entra senza titolo, non è un semplice sconfinamento statutario ma l'ingresso in una riserva altrui, con le sanzioni di quel sistema. Se invece esce soltanto dal perimetro dell'oggetto sociale

senza invadere alcuna riserva, la reazione resta interna al TUB ed è amministrativa, con i poteri di vigilanza dell'art. 53-bis e le sanzioni dell'art. 144. Vale anche per le attività connesse lo stesso criterio sostanziale del caso Romanelli: la connessione non può servire a svolgere sotto altro nome ciò che la legge riserva a un titolo che non si ha. Il distinguo da tenere fermo è tra sconfinare e invadere.

11 | Temi trasversali e percorsi fra gli argomenti

Con gli assistenti l'orale è una catena di quattro o sei temi agganciati («da lì si è collegato a…»). Questo capitolo raccoglie i percorsi tipici: ogni risposta chiude con il ponte verso il tema successivo, e le norme sono quelle già viste nei capitoli dei singoli punti. In coda sta un tema che attraversa il programma: la trasparenza come secondo perimetro della vigilanza.

11.1. D1 — Dalla Banca d'Italia alla legge 262/2005, all'EBA e al SEVIF

Domanda. Parta dalla Banca d'Italia: come è organizzata dopo la legge 262 del 2005, e come si collega all'EBA e al SEVIF?

Risposta ideale. La Banca d'Italia è, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 262/2005, un istituto di diritto pubblico, parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, e la legge sul risparmio ne ha ridisegnato la governance su collegialità, trasparenza e mandato a termine. I provvedimenti di rilevanza esterna spettano al Direttorio, composto dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali, che decide a maggioranza con prevalenza del voto del Governatore in caso di parità; il mandato è di sei anni, rinnovabile una sola volta, e gli atti sono scritti e motivati. Il Consiglio superiore, formato dal Governatore e da tredici consiglieri, amministra l'Istituto ma non ha poteri di vigilanza bancaria. L'Assemblea dei partecipanti, cioè banche, assicurazioni, fondazioni ed enti previdenziali, nessuno dei quali può detenere più del 5 per cento di un capitale di 7,5 miliardi, approva il bilancio e nomina i consiglieri superiori, ma non incide sulle decisioni di vigilanza. In sede europea la Banca d'Italia è, per l'art. 6, comma 3, TUB, parte del SEVIF e del MVU: nel SEVIF l'EBA fa le regole per le banche dell'Unione e la Banca d'Italia siede nel suo consiglio delle autorità di vigilanza. Resta da dire a quali fini tutto questo potere sia orientato, ed è l'art. 5.

11.2. D2 — Dall'art. 5 alle partecipazioni (art. 19) e all'autorizzazione (art. 14)

Domanda. Parta dall'art. 5 e mi porti alle partecipazioni dei soci e all'autorizzazione: che cosa lega queste norme?

Risposta ideale. Le lega la sana e prudente gestione. L'art. 5 fissa le finalità della vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema, osservanza delle norme sul credito. Il primo strumento per perseguirle è il controllo all'ingresso nel capitale. L'art. 19, comma 1, sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisizione di partecipazioni che danno il controllo o l'influenza notevole, o almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, e le variazioni al 20, 30 e 50 per cento. La ratio è che chi può incidere sulla gestione della banca deve essere affidabile: il comma 5 valuta la reputazione dell'acquirente, l'idoneità di chi gestirà la banca, la sua solidità finanziaria, l'idoneità della struttura del gruppo e la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio. Il secondo strumento è l'autorizzazione all'attività bancaria, che incorpora il primo: fra le condizioni dell'art. 14, comma 1, c'è che sussistano i presupposti dell'autorizzazione dell'art. 19 per i titolari delle partecipazioni, o che siano comunicati i primi venti azionisti, e che gli esponenti siano idonei ai sensi dell'art. 26. Il diniego dell'art. 14, comma 2, e la proposta di diniego dell'art. 19, comma 5-bis, hanno lo stesso parametro, la sana e prudente gestione: sono lo stesso giudizio in due momenti della vita della banca. Resta un'asimmetria, ed è su chi decide: nell'art. 14 la Banca d'Italia può negare da sola, nell'art. 19 propone soltanto. È il passaggio successivo.

11.3. D3 — BCE e Banca d'Italia: chi decide che cosa

Domanda. Dopo l'Unione bancaria, chi decide che cosa, la BCE o la Banca d'Italia? Mi faccia l'esempio dell'autorizzazione, delle partecipazioni, degli esponenti e delle banche meno significative.

Risposta ideale. Il criterio generale è la significatività, ma autorizzazione, partecipazioni qualificate e revoca sono procedimenti comuni, sempre della BCE. Per l'autorizzazione l'istanza si presenta alla Banca d'Italia, che verifica le condizioni del diritto nazionale: se sono soddisfatte propone alla BCE il rilascio, altrimenti respinge essa stessa la domanda. Per questo l'art. 14, comma 2, dice che l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia ed è negata dall'una o dall'altra. Per le partecipazioni è diverso: l'art. 19, comma 5, attribuisce l'autorizzazione alla BCE su proposta, il comma 5-bis fa proporre alla Banca d'Italia il diniego, e la decisione resta alla BCE secondo l'art. 15 del regolamento 1024/2013; fa eccezione l'acquisizione in risoluzione, che spetta alla Banca d'Italia. L'asimmetria nasce dal regolamento: sull'autorizzazione l'autorità nazionale può respingere da sola, sulle partecipazioni no. Sugli esponenti decide anzitutto la banca, ai sensi dell'art. 26, comma 5; poi per le significative interviene la BCE, per le meno significative la Banca d'Italia. Il regolamento affida infatti alle autorità nazionali la vigilanza prudenziale sulle meno significative, ai sensi dell'art. 6, par. 6, fermo il potere della BCE di avocare i poteri in qualsiasi momento, se serve a garantire standard di vigilanza coerenti, par. 5, lett. b). Su ogni banca possono quindi convivere decisioni europee e nazionali. E fra le decisioni che riguardano chi governa la banca, ne esistono due tipi, quelle sui soci e quelle sugli esponenti.

11.4. D4 — Esponenti e partecipanti: la differenza fra l'art. 25 e l'art. 26

Domanda. Che differenza c'è fra l'art. 25 e l'art. 26? Esponenti e partecipanti al capitale sono trattati allo stesso modo?

Risposta ideale. Hanno la stessa architettura, ma funzioni e conseguenze diverse. Entrambi gli articoli chiedono onorabilità e criteri di competenza e correttezza, in modo da garantire la sana e prudente gestione, e rinviano a un decreto del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia. L'art. 26 riguarda chi amministra, dirige e controlla e pretende l'idoneità: professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza, correttezza, indipendenza di giudizio e tempo dedicato (nel testo nuovo dell'art. 26, che si applica con il nuovo decreto; fino ad allora vale il d.m. 169/2020). L'art. 25 riguarda i titolari delle partecipazioni dell'art. 19 e chiede soltanto onorabilità, competenza e correttezza, con una competenza graduata sull'influenza che il socio può esercitare. La differenza decisiva è la reazione. Per l'esponente non idoneo la decadenza la pronuncia l'organo di appartenenza entro trenta giorni, art. 26, comma 5; in sede di vigilanza la valutazione spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per le altre, art. 24 del d.m. 169/2020; il comma 6, riscritto dal d.lgs. 208/2025, riferisce la valutazione della Banca d'Italia alle banche di maggiore rilevanza individuate dal nuovo decreto, ma si applica solo con quel decreto. Si colpisce la persona. Se il socio non soddisfa i requisiti, l'art. 25, comma 3, sospende il voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società e impone di alienare le partecipazioni eccedenti: si colpisce il diritto, e il socio è neutralizzato, non espulso. Nei gruppi cooperativi, poi, il potere sugli esponenti passa in parte alla capogruppo.

11.5. D5 — Dall'autorizzazione alla BCC: adesione al gruppo e potere della capogruppo

Domanda. Dall'autorizzazione alle banche di credito cooperativo: una BCC può essere autorizzata restando indipendente? E che poteri ha la capogruppo?

Risposta ideale. No. L'art. 33, comma 1-bis, fa dell'adesione a un gruppo bancario cooperativo una condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di BCC, fatto salvo l'art. 37-bis, comma 1-bis, per le BCC di Trento e Bolzano, che possono costituire gruppi provinciali o adottare un sistema di tutela istituzionale in alternativa al gruppo: un fattore organizzativo diventa requisito di accesso, che si aggiunge alle condizioni dell'art. 14. Il gruppo si compone di una capogruppo s.p.a., il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC e che ha un patrimonio netto minimo di un miliardo, delle BCC aderenti e delle società controllate; la direzione e il coordinamento poggiano sul contratto di coesione, art. 37-bis, commi 1 e 3. I poteri della capogruppo, esercitati nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico, sono quelli di indirizzo e controllo, proporzionati alla rischiosità delle aderenti; i casi in cui può nominare, opporsi alla nomina o revocare componenti degli organi, fino alla maggioranza; e l'esclusione dal gruppo per gravi violazioni. Il contratto prevede la garanzia

in solido, comma 4, e le banche nelle classi di rischio migliori hanno più autonomia, comma 3-ter. Adesione, recesso ed esclusione sono autorizzati dalla Banca d'Italia, comma 5. Chi esce dal gruppo cambia natura o cessa, perché l'art. 36, comma 1-bis, consente solo la trasformazione in s.p.a., con autorizzazione, altrimenti la liquidazione. Per le popolari il legislatore ha scelto un'altra strada, ed è il confronto successivo.

11.6. D6 — Dalle popolari alle BCC: il filo della specialità cooperativa

Domanda. Dalle popolari alle BCC: qual è il filo che le lega, e che cosa resta della specialità cooperativa?

Risposta ideale. Il filo è che la forma cooperativa ha dovuto fare i conti con il capitale e con la vigilanza prudenziale europea, e che il legislatore ha risposto in modo diverso per i due tipi. Ciò che le accomuna sta nell'art. 28: l'attività bancaria in forma cooperativa è riservata a popolari e BCC, comma 1; nessuna è soggetta ai controlli governativi del codice civile, comma 2; e il rimborso delle azioni in caso di recesso, anche per trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, per la computabilità nel capitale primario: lo limita la banca, entro le disposizioni di vigilanza, comma 2-ter. Qui il diritto societario si piega a quello prudenziale. Poi le strade divergono. Per le popolari il decreto legge 3/2015 ha imposto un limite di attivo, oggi 16 miliardi per la legge 21/2024, art. 29, comma 2-bis: oltre, si riduce l'attivo, ci si trasforma in s.p.a. o si liquida, comma 2-ter, cioè si esce dal tipo. Per le BCC il decreto legge 18/2016 ha conservato il tipo e ne ha compensato la fragilità dimensionale con il gruppo. Anche la mutualità è graduata: solo le BCC sono a mutualità prevalente, art. 28, comma 2-bis, operano prevalentemente con i soci, art. 35, e destinano a riserva legale almeno il settanta per cento degli utili, art. 37, contro il dieci per cento delle popolari, art. 32. Il residuo di specialità è dunque più forte nelle BCC. Come si traduce in deroghe al diritto comune è la domanda successiva.

11.7. D7 — La specialità bancaria rispetto al diritto comune

Domanda. In che cosa la banca si discosta dal diritto comune? Mi faccia cinque esempi, dall'art. 12 alle cooperative.

Risposta ideale. Il metodo è la disapplicazione puntuale del codice civile, per sostituire controlli civilistici con la vigilanza e per proteggere il capitale. Primo esempio, l'art. 12, comma 3: l'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo, ma questo vale dal 2003 anche per la s.p.a., e la vera deroga è che non si applicano gli artt. 2410, 2412 e le altre norme civilistiche elencate dal comma, fino al 2419. Niente verbale notarile con iscrizione, niente tetto dell'art. 2412, niente assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune, e al loro posto la vigilanza della Banca d'Italia, commi 5-7. Secondo, l'art. 28, comma 2: popolari e BCC sono sottratte ai controlli governativi sulle cooperative, perché vigila la Banca d'Italia. Terzo, l'art.

150-bis, che elenca per via negativa le norme del codice sulle cooperative inapplicabili ai due tipi. Quarto, l'art. 30, comma 1: un voto per socio, qualunque sia il numero delle azioni, e il codice, all'art. 2538, consente invece alle cooperative comuni di attribuire più voti alla persona giuridica, cosa che l'art. 150-bis esclude; l'unica deroga al voto per testa è per i soci finanziatori, art. 150-quater. Quinto, l'art. 32: la popolare destina a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili, mentre l'art. 2545-quater prevede il trenta per cento per le cooperative comuni. Non è deregolazione: ogni deroga risponde alla vigilanza o alla qualità del patrimonio. E la vigilanza oggi ha tre livelli europei.

11.8. D8 — Dalle direttive al passaporto europeo e al MVU

Domanda. Dalle direttive al passaporto europeo e al Meccanismo di vigilanza unico: che ne è oggi del passaporto?

Risposta ideale. Il passaporto, nato con le direttive, non è stato abrogato dal MVU ma assorbito. La seconda direttiva ha introdotto la licenza unica e il controllo dello Stato d'origine: la banca autorizzata in uno Stato può stabilire succursali o prestare servizi negli altri senza nuova autorizzazione, e il TUB lo traduce negli artt. 15 e 16. Oggi quelle norme rinviano alle procedure del MVU: le banche italiane stabiliscono succursali in Italia e negli altri Stati comunitari in conformità delle disposizioni del MVU, art. 15, comma 01, ed esercitano la libera prestazione di servizi secondo le stesse disposizioni, art. 16, comma 1. Il regolamento 1024/2013 spiega perché: fra gli Stati partecipanti le procedure di Stato d'origine e Stato ospitante si applicano soltanto per i compiti non attribuiti alla BCE, art. 17, par. 1, e per la banca che apre una succursale in uno Stato non partecipante la BCE esercita i compiti dell'autorità d'origine, art. 4, par. 1, lett. b), salvo che per le meno significative quei compiti tornano alle autorità nazionali, art. 6, par. 6. Il riparto per significatività si legge nel TUB: l'art. 15, comma 1, lascia alla Banca d'Italia il potere di vietare la nuova succursale di un soggetto meno significativo, e per le banche di Stati non partecipanti resta la comunicazione preventiva con il termine di due mesi, comma 3. I principi della seconda direttiva restano, dunque: è cambiato chi li applica, e ai livelli della vigilanza europea è dedicata la domanda successiva.

11.9. D9 — Dall'EBA al SEVIF alla BCE: i livelli della vigilanza europea e la Banca d'Italia

Domanda. Mi parli dell'EBA, del SEVIF e della BCE: sono tre livelli di vigilanza europea? E la Banca d'Italia dove si colloca?

Risposta ideale. Sono livelli diversi, che fanno cose diverse. Il SEVIF, nato nel 2010-2011 dopo la crisi, è definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis): ABE, AEAP, AESFEM, Comitato congiunto, CERS e autorità di vigilanza degli Stati membri. Dentro il SEVIF l'EBA, istituita con il regolamento 1093/2010, fa le regole ma non vigila sulle singole banche: propone le norme tecniche che la Commissione adotta, emana orientamenti e raccomandazioni, media le controversie fra

autorità nazionali; il CERS presidia il rischio sistemico. Il SEVIF riguarda tutti gli Stati membri. Il Meccanismo di vigilanza unico, istituito con il regolamento 1024/2013, è un altro livello: vigilanza operativa sugli Stati la cui moneta è l'euro e su quelli in cooperazione stretta, con la BCE che vigila direttamente le banche significative dal 4 novembre 2014. Il SEVIF non era bastato, perché la vigilanza restava nazionale: il MVU non lo sostituisce, ma vi aggiunge il livello operativo. La Banca d'Italia sta in entrambi. L'art. 6, comma 3, TUB la dichiara parte del SEVIF e del MVU; il comma 1 impone alle autorità creditizie di agire in armonia con il diritto dell'Unione; il comma 3-bis di assicurare il rispetto del CRR e delle norme tecniche; il comma 4 le consente accordi con l'ABE e il ricorso all'ABE per le controversie transfrontaliere. L'art. 6-bis regola il suo ruolo nel MVU.

11.10. D10 — Dall'art. 5 all'art. 127: la trasparenza come secondo perimetro

Domanda. Parta dall'art. 5 e lo colleghi all'art. 127: oltre alla vigilanza prudenziale, nel Testo unico c'è una vigilanza diversa, con altri poteri?

Risposta ideale. Il collegamento è l'art. 127, comma 01, che apre il Capo III del Titolo VI, «Regole generali e controlli»: le autorità creditizie esercitano i poteri del titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità dell'art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. Quindi sì, c'è una vigilanza diversa, quella sulla trasparenza. È una finalità aggiuntiva e non un doppione, perché la vigilanza prudenziale protegge il patrimonio della banca e questa protegge il cliente nel rapporto contrattuale. L'ambito è fissato dall'art. 115: le norme si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica da banche e intermediari finanziari, quindi conta il luogo dell'attività e non il titolo autorizzativo. Il regime ha tre tratti. Le disposizioni sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente, art. 127, comma 1. Le nullità operano solo a vantaggio del cliente e sono rilevabili d'ufficio, comma 2. Le informazioni sono rese almeno in italiano, comma 1-bis. Sul versante pubblicistico l'art. 128 dà alla Banca d'Italia poteri di acquisire informazioni e di ispezione, e l'art. 128-ter le misure inibitorie: inibire l'attività o specifiche forme di offerta, sospenderla per non più di novanta giorni in caso di urgenza, pubblicare i provvedimenti. Sono due perimetri con due interessi, la stabilità e la tutela del cliente; il regolamento 1024/2013 prevede, al considerando 29, che la BCE cooperi con le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori e dell'antiriciclaggio.